

[기출][1][2008-1]경영상 이유에 의한 해고

【문제 1】 경영상 이유에 의한 해고(정리해고)에 관하여 논하시오. (50 점)

[기출][1][2008-2-1]근로기준법과 민법· 산업재해보상보험법 간의 재해보상 관계

【문제 2】 다음 문제를 약술하시오.

(물음 1) 근로기준법상 재해보상에 있어서 민법 및 산업재해보상보험법과의 관계 (25 점)

[기출][1][2008-2-2]근로기준법상 연장근로의 제한

【문제 2】 다음 문제를 약술하시오.

(물음 2) 근로기준법상 연장근로의 제한(제 53 조) (25 점)

[기출][1][2009-1]해고의 예고(근로기준법 제 26 조)와 해고의 서면 통지(근로기준법 제 27 조)

【문제 1】 근로기준법상 해고절차의 제한 가운데 해고의 예고 및 해고의 서면통지에 관하여 논하시오. (50 점)

[기출][1][2009-2-1]근로기준법상 위약예정의 금지

【문제 2】 다음 문제를 약술하시오.

(물음 1) 근로기준법상 위약 예정의 금지(제 20 조) (25 점)

[기출][1][2009-2-2]고용보험법상 육아휴직 급여

【문제 2】 다음 문제를 약술하시오.

(물음 2) 고용보험법상 육아휴직 급여 (25 점)

[기출][1][2010-1]해외연수 후 의무근로기간 약정 위반 시 연수비용 반환의 적법성 및 퇴직금과 연수비용의 상계 가능성

【문제 1】 甲은 A 회사에서 10 년째 근로하던 중 회사의 해외연수프로그램에 응모, 선정되어 2 년간 외국 대학에서 학위를 취득하고 귀국하였다. 유학중 甲은 A 회사로부터 업무상 지휘·명령은 받지 아니하였으며, 다만 "해외연수직원관리규정"에 따라 6 개월에 한 번씩 회사에 연수상황을 보고하였다. 甲은 귀국 후 A 회사에 1 년간 근로한 후 사직원을 제출하고 퇴직하였다. A 회사의 "해외연수직원관리규정"은 해외연수기간 중 정상급여 및 유학중 소요되는 학교등록금, 생활비, 자녀교육비, 주택비, 왕복항공료 등의 유학비용은 A 회사가 부담하고, 해외연수직원은 해외연수 후 국내 귀임시 회사 또는 관계 회사에 해외연수기간에 해당하는 2 년 이상을 근무하여야 하며, 이를 위반한 때에는 정상급여를 제외한 유학비용 일체를 반환해야 한다고 규정하고 있다. 이러한 규정에 따라 A 회사는 甲의 사직원을 수리하면서 甲에게 지급해야 할 퇴직금을 유학비용과 상계하고 지급하였다. 이상의 사례를 읽고 노동법상 쟁점이 되는 문제에 관하여 논하시오. (50 점)

[기출][1][2010-2]전적명령의 유효 요건

【문제 2】 사용자의 전적(轉籍)명령의 유효요건에 관하여 설명하시오. (25 점)

[기출][1][2011-1]포괄임금제의 유효 요건

【문제 1】 실제 근로시간 수 등에 상관없이 일정액을 시간외근로 등에 대한 법정수당으로 지급하기로 하는 내용의 임금지급계약의 유효 요건에 대한 판례법리를 논하시오. (50 점)

[기출][1][2011-2]기간제 근로자와 회사가 주장할 수 있는 해고 관련 노동법상 쟁점(해고의 절차 및 구제신청의 이익)

【문제 2】 근로자 甲은 상시근로자 10 인이 근무하는 A 회사와 2010 년 8 월 1 일부터 2011 년 7 월 31 일까지를 계약기간으로 하는 근로계약을 체결하고 근무해 왔다. 2011 년 6 월 30 일 甲은 대표이사로부터 "직장질서 문란으로 오늘자로 해고한다."라는 전화를 받았다.

甲은 2011 년 7 월 20 일 관할 지방노동위원회에 (i) 2011 년 6 월 30 일 자 해고가 부당함을 인정할 것, (ii) 원직복직 및 해고기간 동안의 임금상당액을 지급할 것을 내용으로 하는 부당해고 구제신청을 제기하였고, 이에 대해 관할 지방노동위원회는 2011 년 8 월 30 일 심판회의를 개최할 예정이다.

이 사례에서 甲과 A 회사가 주장할 수 있는 노동법상 모든 쟁점들을 적시하고 간략하게 설명하시오(직장질서 문란으로 인한 해고의 정당한 이유는 인정되고, 근로계약 갱신에 대한 기대가능성은 없는 것으로 전제한다). (25 점)

[기출][1][2012-1-1]통상임금 범위를 규정한 취업규칙 조항의 효력

【문제 1】 상시 근로자 100 명을 사용하는 A 회사의 취업규칙 제 33 조제 1 항에는 2009 년 1 월 1 일부터 명절휴가비로 설날과 추석에 월 기본급의 50%를 각각 지급하도록 규정되어 있고, 제 33 조제 2 항에는 명절휴가비가 통상임금의 범위에 포함되지 아니한다고 규정되어 있다. 또한 제 34 조에는 근로자가 1 년간 개근할 경우 연말에 100 만원을 지급하여 표창하도록 규정되어 있다. 이와 관련하여 다음 물음에 답하시오. (50 점)

(물음 1) 통상임금의 범위를 규정한 A 회사 취업규칙 제 33 조제 2 항의 효력을 논하시오. (30 점)

[기출][1][2012-1-2]부당해고기간 중 지급받지 못한 개근 표창의 청구 가능성

【문제 1】 상시 근로자 100 명을 사용하는 A 회사의 취업규칙 제 33 조제 1 항에는 2009 년 1 월 1 일부터 명절휴가비로 설날과 추석에 월 기본급의 50%를 각각 지급하도록 규정되어 있고, 제 33 조제 2 항에는 명절휴가비가 통상임금의 범위에 포함되지 아니한다고 규정되어 있다. 또한 제 34 조에는 근로자가 1 년간 개근할 경우 연말에 100 만원을 지급하여 표창하도록 규정되어 있다. 이와 관련하여 다음 물음에 답하시오. (50 점)

(물음 2) A 회사의 근로자 甲은 부당해고로 인하여 2011 년 1 월 1 일부터 1 년간 근로를 제공할 수 없었다. 甲이 부당해고기간 중 지급받지 못한 취업규칙 제 34 조에 따른 표창의 지급을 구할 수 있는지 논하시오. (20 점)

[기출][1][2012-2]중간착취의 배제 원칙

【문제 2】 근로기준법상 중간착취의 배제에 관하여 설명하시오. (25 점)

[기출][1][2013-1-1]노사협의회 의결을 거친 인사규정(취업규칙) 변경의 효력

【문제 1】 상시 근로자 5,000 명을 사용하는 A 회사에 근무하는 직원들의 직급체계는 사원, 대리, 과장, 차장, 부장이다. 그런데 과장 또는 차장으로 근무하는 직원들의 인사적체가 심화되자 그 해결책으로, A 회사는 2010. 1. 31. 노사협의회 의결을 거쳐 인사규정의 일부를 다음과 같이 변경하였다.

「종전 인사규정」

제 5 조(정년)

회사에 근무하는 모든 직원은 만 60 세가 만료되는 날짜에 퇴직한다.

「변경된 인사규정」

제 5 조

제 1 항(정년) 회사에 근무하는 모든 직원은 만 60 세가 만료되는 날짜에 퇴직한다.

제 2 항(직급정년) 제 1 항에도 불구하고 2012. 1. 1.부터 과장에서 부장까지 직급정년을 시행한다. 과장에서 차장 또는 차장에서 부장으로 7 년간 승진하지 못한 직원은 그 기간이 만료되는 시점에 퇴직한다.

근로자 甲은 2006. 1. 1.부터 차장으로 근무하여 왔는데 A 회사가 2012 년 12 월 발표한 부장승진 인사에서 탈락하였다. 그 후 A 회사는 인사규정 제 5 조 제 2 항에 의해 근로자 甲에게 직급정년의 도달(2012. 12. 31.)로 퇴직을 서면으로 통보하고 퇴직에 따른 금품청산을 완료하였다. 다음 물음에 답하시오. (50 점)

(물음 1) A 회사가 변경한 인사규정의 법적 효력을 논하시오. (30 점)

[기술][1][2013-1-2]노사협의회 의결을 거친 인사규정(취업규칙)을 근거로 한 퇴직 통보의 효력

【문제 1】 상시 근로자 5,000 명을 사용하는 A 회사에 근무하는 직원들의 직급체계는 사원, 대리, 과장, 차장, 부장이다. 그런데 과장 또는 차장으로 근무하는 직원들의 인사적체가 심화되자 그 해결책으로, A 회사는 2010. 1. 31. 노사협의회 의결을 거쳐 인사규정의 일부를 다음과 같이 변경하였다.

「종전 인사규정」

제 5 조(정년)

회사에 근무하는 모든 직원은 만 60 세가 만료되는 날짜에 퇴직한다.

「변경된 인사규정」

제 5 조

제 1 항(정년) 회사에 근무하는 모든 직원은 만 60 세가 만료되는 날짜에 퇴직한다.

제 2 항(직급정년) 제 1 항에도 불구하고 2012. 1. 1.부터 과장에서 부장까지 직급정년을 시행한다. 과장에서 차장 또는 차장에서 부장으로 7 년간 승진하지 못한 직원은 그 기간이 만료되는 시점에 퇴직한다.

근로자 甲은 2006. 1. 1.부터 차장으로 근무하여 왔는데 A 회사가 2012 년 12 월 발표한 부장승진 인사에서 탈락하였다. 그 후 A 회사는 인사규정 제 5 조 제 2 항에 의해 근로자 甲에게 직급정년의 도달(2012. 12. 31.)로 퇴직을 서면으로 통보하고 퇴직에 따른 금품청산을 완료하였다. 다음 물음에 답하시오. (50 점)

(물음 2) A 회사가 근로자 甲에게 통보한 퇴직의 효력을 논하시오. (20 점)

[기출][1][2013-2]영업양도 상황에서 근로관계 승계 거부 시 회사와 근로자의 법률 관계

【문제 2】 A 회사는 자신이 운영하던 2 개의 사업부문 중 하나를 B 회사에 양도하였다. B 회사에 양도된 사업부문에 소속된 근로자 甲이 B 회사로의 근로관계의 승계를 거부하는 경우, A 회사와 근로자 甲 사이의 법률관계를 설명하시오. (25 점)

[기출][1][2014-1-1]근무성적 불량 직원에 대한 직위해제· 대기발령 처분의 정당성

【문제 1】 A 회사(보험업)의 인사규정은 "근무성적이 불량한 직원에 대해 인사위원회의 의결을 거쳐 직위해제 및 대기발령을 할 수 있고, 대기발령 기간에는 기본급을 지급하되 대기발령 후 3 개월이 경과해도 재발령을 받지 못하였을 때에는 당연퇴직된 것으로 간주한다."고 규정하고 있다. A 회사는 영업팀장(과장급) 및 영업사원에 대해 기본급의 15 배에 해당하는 월 거수목표액(보험계약의 체결에 따른 보험료 입금액)을 부여하고 있다. 10 년 전에 입사해 서울 남부지점 영업 1 팀장으로 근무하고 있는 근로자 甲의 최근 3 년 간 월 평균 거수실적은 거수목표액 대비 22%였다. 이러한 거수실적은 같은 기간 甲보다 직급이 낮은 A 회사 전체 영업사원 평균 실적의 10%에 불과했고, 이를 이유로 甲은 경고 및 견책 각 2 회, 감봉 1 회의 처분을 받은 바 있다. 한편, 위 기간 동안 甲의 월 평균 급여액은 약 500 만원이었다(기본급의 비중은 약 70%). A 회사는 인사위원회(甲은 인사위원회에 출석해 의견을 진술함)의 의결을 거쳐 2014 년 1 월 10 일부로 甲에 대해 직위해제 및 대기발령, 직무능력향상 교육의 이수를 명했다. 그 후 2014 년 4 월 10 일에 개최된 인사위원회는 甲의 거수실적이 장기간 현저히 불량할 뿐만 아니라 직무능력향상교육의 결과도 하위등급이어서 향후 개선의 여지가 없기 때문에 甲에 대해 재발령을 하지 않기로 의결했다. 같은 날 A 회사는 2014 년 4 월 11 일부로 당연퇴직처리 됨을 甲에게 통지했다. 다음 물음에 답하십시오. (50 점)

(물음 1) 甲에 대한 A 회사의 직위해제· 대기발령 처분이 정당한지 논하십시오. (25 점)

[기출][1][2014-1-2]직위해제· 대기발령 이후 당연퇴직 처분의 정당성

【문제 1】 A 회사(보험업)의 인사규정은 "근무성적이 불량한 직원에 대해 인사위원회의 의결을 거쳐 직위해제 및 대기발령을 할 수 있고, 대기발령 기간에는 기본급을 지급하되 대기발령 후 3 개월이 경과해도 재발령을 받지 못하였을 때에는 당연퇴직된 것으로 간주한다."고 규정하고 있다. A 회사는 영업팀장(과장급) 및 영업사원에 대해 기본급의 15 배에 해당하는 월 거수목표액(보험계약의 체결에 따른 보험료 입금액)을 부여하고 있다. 10 년 전에 입사해 서울 남부지점 영업 1 팀장으로 근무하고 있는 근로자 甲의 최근 3 년 간 월 평균 거수실적은 거수목표액 대비 22%였다. 이러한 거수실적은 같은 기간 甲보다 직급이 낮은 A 회사 전체 영업사원 평균 실적의 10%에 불과했고, 이를 이유로 甲은 경고 및 견책 각 2 회, 감봉 1 회의 처분을 받은 바 있다. 한편, 위 기간 동안 甲의 월 평균 급여액은 약 500 만원이었다(기본급의 비중은 약 70%). A 회사는 인사위원회(甲은 인사위원회에 출석해 의견을 진술함)의 의결을 거쳐 2014 년 1 월 10 일부로 甲에 대해 직위해제 및 대기발령, 직무능력향상 교육의 이수를 명했다. 그 후 2014 년 4 월 10 일에 개최된 인사위원회는 甲의 거수실적이 장기간 현저히 불량할 뿐만 아니라 직무능력향상교육의 결과도 하위등급이어서 향후 개선의 여지가 없기 때문에 甲에 대해 재발령을 하지 않기로 의결했다. 같은 날 A 회사는 2014 년 4 월 11 일부로 당연퇴직처리 됨을 甲에게 통지했다. 다음 물음에 답하시오. (50 점)

(물음 2) 甲에 대한 A 회사의 당연퇴직 처분이 정당한지 논하시오. (25 점)

[기출][1][2014-2]근로자의 임금채권과 사용자의 채권 간 상계 가능성

【문제 2】 근로자에 대하여 사용자가 가지는 채권과 근로자의 임금채권 간에 상계가 가능한지에 관한 판례법리를 설명하시오. (25 점)

[기출][1][2015-1-i]노동조합 동의 없이 개별 근로자의 동의로 변경한 인사규정의 효력

【문제 1】 A 회사의 근로자 甲이 근무하던 중 2011. 12. 6. 업무상 배임의 혐의로 구속되자, A 회사는 인사규정 제 33 조 제 3 호에 따라 근로자 甲이 구속된 다음날 근로자 甲에게 휴직을 명령하였다. 이후 근로자 甲은 2012. 1. 13. 구속이 취소되어 불구속 기소 상태에서 A 회사 인사규정 제 34 조 제 1 항(직원이 복직을 신청한 때에는 특별한 사유가 없는 한 10 일 이내에 복직을 명하여야 한다)에 따라 복직을 신청하였으나, A 회사는 대법원 판결 결과에 따라 복직 여부를 결정하겠다고 하면서 복직을 허락하지 않았다. 이를 위하여 A 회사는 근로자 과반수로 구성된 노동조합에 동의를 요구하였으나 노동조합의 동의를 얻지 못하자 근로자들을 개별적으로 접촉하여 과반수 동의를 받아 2012. 2. 1. 인사규정을 변경하였다. 근로자 甲은 2013. 7. 8. 대법원에서 무죄판결을 선고받았다.

「종전의 인사규정 제 33 조 제 3 호」

- 형사사건으로 구속 또는 기소된 때에는 판결확정시까지 휴직을 명령할 수 있다.

「변경된 인사규정 제 33 조 제 3 호」

- 형사사건으로 구속 또는 기소된 때에는 판결확정 후 3 개월까지 휴직을 명령할 수 있다.

근로자 甲은 (i) 2012. 2. 1. 인사규정의 변경이 효력이 없을 뿐만 아니라, (ii) 근로자 甲의 복직 신청을 받아들이지 않고 휴직명령을 계속 유지한 조치는 정당성이 없는 것으로 주장한다. 이러한 근로자 甲의 주장이 타당한지 논하시오. (50 점)

[기출][1][2015-1-ii]노동조합 동의 없이 개별 근로자의 동의로 변경한 인사규정을 근거로 한 휴직 명령 유지의 정당성

【문제 1】 A 회사의 근로자 甲이 근무하던 중 2011. 12. 6. 업무상 배임의 혐의로 구속되자, A 회사는 인사규정 제 33 조 제 3 호에 따라 근로자 甲이 구속된 다음날 근로자 甲에게 휴직을 명령하였다. 이후 근로자 甲은 2012. 1. 13. 구속이 취소되어 불구속 기소 상태에서 A 회사 인사규정 제 34 조 제 1 항(직원이 복직을 신청한 때에는 특별한 사유가 없는 한 10 일 이내에 복직을 명하여야 한다)에 따라 복직을 신청하였으나, A 회사는 대법원 판결 결과에 따라 복직 여부를 결정하겠다고 하면서 복직을 허락하지 않았다. 이를 위하여 A 회사는 근로자 과반수로 구성된 노동조합에 동의를 요구하였으나 노동조합의 동의를 얻지 못하자 근로자들을 개별적으로 접촉하여 과반수 동의를 받아 2012. 2. 1. 인사규정을 변경하였다. 근로자 甲은 2013. 7. 8. 대법원에서 무죄판결을 선고받았다.

「종전의 인사규정 제 33 조 제 3 호」

- 형사사건으로 구속 또는 기소된 때에는 판결확정시까지 휴직을 명령할 수 있다.

「변경된 인사규정 제 33 조 제 3 호」

- 형사사건으로 구속 또는 기소된 때에는 판결확정 후 3 개월까지 휴직을 명령할 수 있다.

근로자 甲은 (i) 2012. 2. 1. 인사규정의 변경이 효력이 없을 뿐만 아니라, (ii) 근로자 甲의 복직 신청을 받아들이지 않고 휴직명령을 계속 유지한 조치는 정당성이 없는 것으로 주장한다. 이러한 근로자 甲의 주장이 타당한지 논하시오. (50 점)

[기출][1][2015-2]회사분할 상황에서 근로자의 승계 거부권 인정 여부

【문제 2】 A 회사에는 상시 근로자 500 명이 근무하고, 근로자 과반수가 조합원으로 가입한 노동조합이 있다. A 회사는 경영상 필요성에 의해 회사분할을하기로 결정하고 1 개월 동안 노동조합에게 이해와 협력을 구했으나 노동조합은 회사분할 자체를 반대하였다. 그러자 A 회사는 상법상 회사분할(존속회사와 신설회사) 절차를 마친 후 분할된 업무에 종사하던 근로자 甲을 포함한 100 명에게 신설회사(B 회사)로 근로관계가 승계되었다며 B 회사에서 근무하도록 서면으로 통보하였다. 근로자 甲이 B 회사로 근로관계의 승계를 거부할 수 있는지 여부를 설명하시오. (25 점)

[기출][1][2016-1-1]쟁의행위 기간을 연차휴가 산정에 적용한 회사 주장의 정당성

【문제 1】 A 회사는 근로자 500 명을 고용하고 있으며 전자제품의 제조· 판매를 주된 업무로 하고 있다. A 회사에서는 기업별 노동조합인 B 노동조합(이하 B 노조)이 유일한 노동조합이고, A 회사 근로자 400 명이 가입되어 있다. B 노조는 2015. 5. 1. 부터 같은 해 8. 31. 까지 업무를 전면적으로 거부하는 파업을 벌였다. A 회사의 연간 소정근로일수는 240 일이고, B 노조의 파업기간은 이 소정근로일수 중 80 일에 해당한다. B 노조의 파업은 위법하지 않았고, A 회사도 이에 대해서는 별도로 문제를 제기한 바가 없다. 한편 2008. 1. 1. 에 입사한 근로자 甲은 생산 1 부의 평사원으로 계속 근무해 왔다. 甲은 입사 이후 곧바로 B 노조에 가입하였으며 2015 년에는 B 노조의 대의원으로 선출되어 파업 전 기간에 걸쳐 B 노조의 파업에 참가하였다. (50 점)

(물음 1) 甲은 파업기간에 파업에 참여한 것 이외에는 2015 년 회사에 결근한 적이 없었다. 그리고 A 회사의 취업규칙과 단체협약에서는 연차 유급휴가는 근로기준법에 의한다고 규정되어 있다. 2016. 2. 甲은 개인적인 일로 A 회사에 연차 유급휴가 8 일을 신청하였다. 그러나 A 회사는 甲이 파업 전 기간에 걸쳐 파업에 참여한 결과로 2015 년에 甲이 출근한 일수가 소정근로일수의 80 퍼센트가 되지 않아 근로기준법상 전년도에 80 퍼센트 이상 출근한 경우에 부여되는 연차 유급휴가를 사용할 수 없다고 주장하였다. A 회사의 이러한 주장의 정당성에 대하여 논하시오. (25 점)

[기출][1][2016-1-2]이력서 허위 기재를 근거로 한 해고의 정당성

【문제 1】 A 회사는 근로자 500 명을 고용하고 있으며 전자제품의 제조· 판매를 주된 업무로 하고 있다. A 회사에서는 기업별 노동조합인 B 노동조합(이하 B 노조)이 유일한 노동조합이고, A 회사 근로자 400 명이 가입되어 있다. B 노조는 2015. 5. 1. 부터 같은 해 8. 31. 까지 업무를 전면적으로 거부하는 파업을 벌였다. A 회사의 연간 소정근로일수는 240 일이고, B 노조의 파업기간은 이 소정근로일수 중 80 일에 해당한다. B 노조의 파업은 위법하지 않았고, A 회사도 이에 대해서는 별도로 문제를 제기한 바가 없다. 한편 2008. 1. 1. 에 입사한 근로자 甲은 생산 1 부의 평사원으로 계속 근무해 왔다. 甲은 입사 이후 곧바로 B 노조에 가입하였으며 2015년에는 B 노조의 대의원으로 선출되어 파업 전 기간에 걸쳐 B 노조의 파업에 참가하였다. (50 점)

(물음 2) A 회사는 甲이 4 년제 대학을 졸업하였지만, 최종학력을 고등학교 졸업으로 입사 당시 이력서에 기재한 사실을 2016. 5. 우연히 발견하였다. 이력서 허위기재는 A 회사의 취업규칙과 단체협약에서 정한 해고사유의 하나이다. A 회사는 이력서 허위기재를 이유로 적법한 징계절차를 거쳐 2016. 6. 1. 甲을 해고하였다. A 회사의 甲에 대한 해고가 정당한지에 대하여 논하시오(甲에 대한 해고가 부당노동행위에 해당하는지의 논점은 제외한다). (25 점)

[기출][1][2016-2]시용기간 만료 시 본채용 거부의 해고 여부 및 구두 통보의 정당성

【문제 2】 상시 근로자 300 인을 사용하는 C 회사는 시용기간을 2016. 1. 1. 부터 같은 해 6. 30. 까지로 정하여 근로자 乙을 채용하였다. C 회사는 시용기간 만료 3 일 전에 업무적격성이 없다는 이유로 乙에게 본 근로계약 체결의 거부를 구두로 통보하였다. C 회사가 乙에게 시용기간 만료 3 일 전에 본 근로계약 체결의 거부를 구두로 통보한 것이 정당한지에 대하여 설명하시오. (25 점)

[기출][1][2017-1-1]확정되지 않은 징계사유로 단행된 해고의 정당성

【문제 1】 근로자 甲은 금융회사 A에서 근무하고 있는데, "근로자 甲이 고객으로부터 금품을 수수하였다"는 투서가 접수되었다. A사는 고소를 하였고, 2015년 11월 말경 검찰은 고객으로부터 금 1,000 만원을 받은 혐의로 甲을 불구속 기소하였다. 그러나 근로자 甲은 재판절차에서 변호사를 선임하여 무죄를 주장하고 있었다. 형사재판이 진행 중이던 2016년 1월 말경 A사는 근로자 甲에 대한 징계절차를 개시하여 해고로 결정하고 그 사유와 시기를 서면으로 통지하였다. 근로자 甲이 조합원으로 가입한 노동조합과 A사가 체결한 단체협약에는 아래와 같이 규정되어 있다.

- ① 직원이 고객 또는 거래처로부터 돈을 받은 경우 그 액수를 불문하고 해고사유가 된다.
- ② 징계사유가 형사사건으로 기소되면 징계절차를 개시할 수 있다.

한편, A사는 모든 근로자들과 1년 단위로 연봉계약을 체결하였다. 연봉계약서에는 기본급, 수당 및 상여금, 1년에 1개월 평균임금 상당액인 퇴직금과 이를 12개월로 분할 지급되는 금액이 기재되었다. 이에 따라 근로자 乙은 A사로부터 퇴직금 명목의 금원을 매월 균분하여 지급받았다. 이후 근로자 乙은 퇴직하면서 퇴직금 지급청구를 하였다. 다음 물음에 답하시오. (50 점)

(물음 1) 근로자 甲에 대한 해고는 정당한지를 설명하시오. (25 점)

[기출][1][2017-1-2]매월 균분하여 지급받은 퇴직금 분할 약정의 효력

【문제 1】 근로자 甲은 금융회사 A에서 근무하고 있는데, "근로자 甲이 고객으로부터 금품을 수수하였다"는 투서가 접수되었다. A사는 고소를 하였고, 2015년 11월 말경 검찰은 고객으로부터 금 1,000 만원을 받은 혐의로 甲을 불구속 기소하였다. 그러나 근로자 甲은 재판절차에서 변호사를 선임하여 무죄를 주장하고 있었다. 형사재판이 진행 중이던 2016년 1월 말경 A사는 근로자 甲에 대한 징계절차를 개시하여 해고로 결정하고 그 사유와 시기를 서면으로 통지하였다. 근로자 甲이 조합원으로 가입한 노동조합과 A사가 체결한 단체협약에는 아래와 같이 규정되어 있다.

- ① 직원이 고객 또는 거래처로부터 돈을 받은 경우 그 액수를 불문하고 해고사유가 된다.
- ② 징계사유가 형사사건으로 기소되면 징계절차를 개시할 수 있다.

한편, A사는 모든 근로자들과 1년 단위로 연봉계약을 체결하였다. 연봉계약서에는 기본급, 수당 및 상여금, 1년에 1개월 평균임금 상당액인 퇴직금과 이를 12개월로 분할 지급되는 금액이 기재되었다. 이에 따라 근로자 乙은 A사로부터 퇴직금 명목의 금원을 매월 균분하여 지급받았다. 이후 근로자 乙은 퇴직하면서 퇴직금 지급청구를 하였다. 다음 물음에 답하시오. (50 점)

(물음 2) 근로자 乙의 퇴직금지급 청구의 정당성에 대해 설명하시오. (25 점)

[기출][1][2017-2]계약직에서 정규직으로 전환된 근로자에 대한 경력 인정 차별의 정당성 여부

【문제 2】 공기업인 B 사의 보수규정에 따르면 공개채용을 통하여 입사한 정규직 사원의 경우 공기업 근무경력의 100%를 인정하여 초임 연봉을 정하고 있다. 한편 계약직에서 정규직으로 전환된 직원들의 경우 채용경로와 업무성격이 정규직 사원과 구별되므로, 계약직 근무경력의 50%만을 근무경력으로 인정하여 초임 연봉을 책정하고 있다. 계약직에서 정규직으로 전환된 직원인 甲은 B 사의 보수규정이 기간제 및 단시간근로자 보호 등에 관한 법률과 근로기준법상 차별적 처우 금지규정에 위반된다고 주장하고 있는 바, 그 주장의 정당성에 대해 설명하시오. (25 점)

[기출][1][2018-1-1]제조업체와 계약을 체결한 백화점 판매원의 근로기준법상 근로자성 판단 기준

【문제 1】 A사는 가방을 제조·판매하는 회사로서, 백화점을 운영하는 여러 회사들과 거래계약을 체결하여 백화점 내에 A사의 제품을 판매하는 매장을 개설·운영하고 있다. 80개에 달하는 각 매장에는 A사와 체결한 판매용역계약에 따라 A사의 제품을 판매하고 그 대가로 매월 수수료를 지급받는 판매원들이 있고, 이들의 근무기간은 4년 내지 10년이다. 판매용역계약에 따르면, 수수료는 "매장의 월매출액 × 매장 수수료율 × 개인 수수료율" 산식으로 산출하되, 판매원 직급별 월기준금액(매니저 300만원, 시니어 250만원, 주니어 200만원)의 85%에 미달하거나 130%를 초과하여 지급할 수 없도록 되어 있다.

2013년 3월 위와 같은 판매용역계약을 체결한 甲(주니어 판매원)을 포함한 A사의 모든 판매원들은 백화점 영업시간(10:30~20:00)에 맞추어 해당 매장에 출·퇴근하면서 A사가 정한 가격으로 A사 제품을 판매했다. A사는 각 매장과 연결된 전산망을 통해 매장의 판매실적과 근무상황 등을 실시간으로 파악했고, 수시로 업무 관련 지시를 전달했다. 또한 A사 본사 영업부 직원들이 매주 담당 매장을 방문하여 판매원들의 근무실태를 점검했다. 그 과정에서 A사는 매출부진을 이유로 매니저급 판매원과의 판매용역계약을 해지하기도 했다. 판매원들은 출산, 질병 등 특별한 사유가 있거나 할인 행사로 일손이 부족할 때, A사의 사전 승낙을 받아 아르바이트 직원을 채용해 판매보조 인력으로 활용했다. A사는 비품, 아르바이트 급여 등 매장 운영에 필요한 모든 비용을 부담했다. A사는 본사 직원과 달리 판매원들에게 취업규칙을 적용하지 않았고, 사업소득세를 원천징수했으며, 판매원들을 4대보험에 가입시키지 않았다. 다음 물음에 답하시오. (50 점)

(물음 1) 甲은 A 회사에게 근로기준법 제 56 조 제 1 항에 따른 가산임금을 청구할 수 있는 근로자에 해당하는지에 대하여 논하시오. (30 점)

[기출][1][2018-1-2]판매용역계약을 체결한 판매원이 지급받은 수수료의 통상임금 해당 여부

【문제 1】 A사는 가방을 제조·판매하는 회사로서, 백화점을 운영하는 여러 회사들과 거래계약을 체결하여 백화점 내에 A사의 제품을 판매하는 매장을 개설·운영하고 있다. 80개에 달하는 각 매장에는 A사와 체결한 판매용역계약에 따라 A사의 제품을 판매하고 그 대가로 매월 수수료를 지급받는 판매원들이 있고, 이들의 근무기간은 4년 내지 10년이다. 판매용역계약에 따르면, 수수료는 "매장의 월매출액 × 매장 수수료율 × 개인 수수료율" 산식으로 산출하되, 판매원 직급별 월기준금액(매니저 300만원, 시니어 250만원, 주니어 200만원)의 85%에 미달하거나 130%를 초과하여 지급할 수 없도록 되어 있다.

2013년 3월 위와 같은 판매용역계약을 체결한 甲(주니어 판매원)을 포함한 A사의 모든 판매원들은 백화점 영업시간(10:30~20:00)에 맞추어 해당 매장에 출·퇴근하면서 A사가 정한 가격으로 A사 제품을 판매했다. A사는 각 매장과 연결된 전산망을 통해 매장의 판매실적과 근무상황 등을 실시간으로 파악했고, 수시로 업무 관련 지시를 전달했다. 또한 A사 본사 영업부 직원들이 매주 담당 매장을 방문하여 판매원들의 근무실태를 점검했다. 그 과정에서 A사는 매출부진을 이유로 매니저급 판매원과의 판매용역계약을 해지하기도 했다. 판매원들은 출산, 질병 등 특별한 사유가 있거나 할인 행사로 일손이 부족할 때, A사의 사전 승낙을 받아 아르바이트 직원을 채용해 판매보조 인력으로 활용했다. A사는 비품, 아르바이트 급여 등 매장 운영에 필요한 모든 비용을 부담했다. A사는 본사 직원과 달리 판매원들에게 취업규칙을 적용하지 않았고, 사업소득세를 원천징수했으며, 판매원들을 4대보험에 가입시키지 않았다. 다음 물음에 답하시오. (50점)

(물음 2) 甲을 근로자로 가정하면 甲이 A회사로부터 지급받은 수수료가 통상임금에 해당하는지에 대하여 논하시오. (20점)

[기출][1][2018-2]기간제 근로계약 만료 시 사용자의 갱신거절이 부당해고에 해당하는지에 관한 판례법리

【문제 2】 기간의 정함이 있는 근로계약의 기간 만료 시 사용자의 계약갱신 거부를 부당해고라고 판단할 수 있는 경우에 대하여 판례법리에 따라 설명하시오. (25 점)

[기출][1][2019-1-1]경영상 이유에 의한 해고 대상자 선정 기준의 위법성

【문제 1】 상시 근로자 100 명을 고용하여 자동차부품을 생산하는 A 회사는 최근 판매실적의 부진을 이유로 다음과 같은 해고의 기준을 가지고 甲을 포함한 생산직 근로자 12 명을 선정하여 2017 년 1 월 2 일에 정리해고를 단행하였다.

[A 회사가 정한 해고 대상자 선정 기준(합계 : 100 점)]

<근무태도평가(근무태도는 기본품성, 동료의식, 책임감, 자기계발로 구성) : 40 점, 징계 : 10 점, 근태 : 5 점, 경미 사고 : 5 점, 포상 : 10 점, 근속기간 : 15 점, 부양가족 : 15 점>

그런데, 해고된 근로자 甲등 12 명 중 甲을 포함하여 10 명은 징계, 근태, 경미 사고, 포상 평가에서는 최상위권 점수를 받았으나 근무태도평가에서는 최하위권 점수를 받은 반면, 정리해고 되지 않은 잔존근로자 88 명 중 12 명은 근무태도평가에서 만점을 받았으나 징계, 근태, 경미 사고, 포상 평가에서는 최하위권 점수를 받았다.

한편 A 회사는 최근 판매부진의 실적을 만회하기 위해 자동차부품판매의 유경험자로서 다른 회사에서 좋은 판매영업성과를 올리고 있던 근로자 乙을 채용하면서 연봉 1 억 원과 별도로 사이닝보너스(signing bonus)로 1 억 원을 지급하고 7 년간 고용을 보장하기로 하는 내용의 채용합의서를 작성하였다. A 회사는 乙에게 약정한 사이닝보너스를 지급하였고, 乙은 2017 년 2 월 16 일부터 A 회사의 판매사업 부문 담당 사업부장으로 재직하다가 2018 년 4 월 15 일 개인사유를 이유로 사직하였다. 그리고 다음과 같은 사실이 인정된다.

- ① 채용합의서에는 7 년간의 전속근무를 조건으로 사이닝보너스를 지급한다거나 乙이 약정근무기간 7 년을 채우지 못하였을 경우 이를 반환하여야 한다는 등의 내용은 기재되어 있지 아니하다.
- ② 채용합의서만으로는 약정근무기간과 고용보장기간을 각 7 년으로 약정한 특별한 이유나 동기를 찾기 어렵다.
- ③ A 회사는 채용합의 과정에서 乙에게 장기간 근무의 필요성이나 근무기간이 7 년이어야 하는 구체적인 이유는 설명하지 아니하였다.
- ④ A 회사는 채용합의 당시 乙에게 약정근무기간을 채우지 못할 경우 사이닝보너스를 반환하여야 한다는 사실은 고지하지 아니하였다.

다음 물음에 답하시오. (50 점)

(물음 1) 甲은 위와 같은 해고 대상자 선정기준을 가지고 정리해고 한 것은 위법하다고 주장한다. 甲의 주장의 타당성에 관하여 논하시오. (단, 나머지 정리해고의 유효요건은 논하지 아니함) (25 점)

[기출][1][2019-1-2]중도 퇴사자 대상 사이닝보너스 반환 청구의 타당성

【문제 1】 상시 근로자 100 명을 고용하여 자동차부품을 생산하는 A 회사는 최근 판매실적의 부진을 이유로 다음과 같은 해고의 기준을 가지고 甲을 포함한 생산직 근로자 12 명을 선정하여 2017 년 1 월 2 일에 정리해고를 단행하였다.

[A 회사가 정한 해고 대상자 선정 기준(합계 : 100 점)]

<근무태도평가(근무태도는 기본품성, 동료의식, 책임감, 자기계발로 구성) : 40 점, 징계 : 10 점, 근태 : 5 점, 경미 사고 : 5 점, 포상 : 10 점, 근속기간 : 15 점, 부양가족 : 15 점>

그런데, 해고된 근로자 甲등 12 명 중 甲을 포함하여 10 명은 징계, 근태, 경미 사고, 포상 평가에서는 최상위권 점수를 받았으나 근무태도평가에서는 최하위권 점수를 받은 반면, 정리해고 되지 않은 잔존근로자 88 명 중 12 명은 근무태도평가에서 만점을 받았으나 징계, 근태, 경미 사고, 포상 평가에서는 최하위권 점수를 받았다.

한편 A 회사는 최근 판매부진의 실적을 만회하기 위해 자동차부품판매의 유경험자로서 다른 회사에서 좋은 판매영업성과를 올리고 있던 근로자 乙을 채용하면서 연봉 1 억 원과 별도로 사이닝보너스(signing bonus)로 1 억 원을 지급하고 7 년간 고용을 보장하기로 하는 내용의 채용합의서를 작성하였다. A 회사는 乙에게 약정한 사이닝보너스를 지급하였고, 乙은 2017 년 2 월 16 일부터 A 회사의 판매사업 부문 담당 사업부장으로 재직하다가 2018 년 4 월 15 일 개인사유를 이유로 사직하였다. 그리고 다음과 같은 사실이 인정된다.

- ① 채용합의서에는 7 년간의 전속근무를 조건으로 사이닝보너스를 지급한다거나 乙이 약정근무기간 7 년을 채우지 못하였을 경우 이를 반환하여야 한다는 등의 내용은 기재되어 있지 아니하다.
- ② 채용합의서만으로는 약정근무기간과 고용보장기간을 각 7 년으로 약정한 특별한 이유나 동기를 찾기 어렵다.
- ③ A 회사는 채용합의 과정에서 乙에게 장기간 근무의 필요성이나 근무기간이 7 년이어야 하는 구체적인 이유는 설명하지 아니하였다.
- ④ A 회사는 채용합의 당시 乙에게 약정근무기간을 채우지 못할 경우 사이닝보너스를 반환하여야 한다는 사실은 고지하지 아니하였다.

다음 물음에 답하시오. (50 점)

(물음 2) A 회사는 乙의 사직을 이유로 乙에게 지급한 사이닝보너스를 반환할 것을 청구하였다. A 회사의 청구의 타당성에 관하여 논하시오. (25 점)

[기출][1][2019-2]임금채권 양수자의 청구에 대한 사용자의 지급 의무

【문제 2】 근로기준법이 적용되는 사업장에 근무하는 근로자 甲은 사용자 乙로부터 지급받게 될 6개월분의 임금에 대한 청구권을 자신의 채권자 丙에게 양도하였으며, 이를 乙에게 내용증명으로 통지하여 乙은 이를 수령하였다. 丙이 양도받은 채권에 대하여 그 지급을 청구하면 乙은 지급할 의무가 있는지를 설명하시오. (25 점)

[기출][1][2020-1-1]명목상 외주업체 소속 근로자의 실질적 사업주 판단 기준

【문제 1】 A 공사는 고속국도의 설치·관리 및 통행료 수납업무를 수행하는 공기업이다. 개인사업자 B는 2018. 6. 30. A 회사에서 정년퇴직한 자로서, 2018. 12. 31. 수의(隨意)계약 방식으로 A 회사와 통행료 수납업무에 관한 용역계약을 체결하였다(계약기간 : 2019. 1. 1. ~ 2021. 12. 31.). B는 용역업체의 창업에 소요된 5천만 원 전액을 A 회사로부터 연 1%의 이자율로 차입하여 조달하였고, 별도의 사무실을 두지 않았으며, 용역계약에 따라 A 회사의 영업소에서 근무할 수납원 외에는 다른 근로자를 채용하지 않았으며, 2020. 8. 15.까지 A 회사 이외의 거래처에서 발생한 매출은 없다. B는 용역계약의 이행을 위하여 2019. 1. 1. A 회사로부터 소개받은 甲과 기간의 정함이 없는 근로계약을 체결하였다. 甲은 채용과 동시에 A 회사가 관리하는 ○○영업소의 통행료 수납원으로 발령받아 계속 근무하고 있다.

한편, C사는 시설관리 등을 사업목적으로 2000. 1. 1. 설립된 회사로서 2020. 8. 15. 현재 자본금은 5억 원이며, 다수의 거래처로부터 시설관리 등의 업무를 도급받아 수행하고 있다. 다만, C사는 근로자파견사업의 허가를 받지 아니하였다. C사는 2017. 12. 31. 공개입찰 방식으로 2018. 1. 1. ~ 2018. 12. 31.의 1년의 계약기간으로 A 회사와 통행료 수납업무 용역계약을 체결하였고, 이후 같은 방식으로 두 차례 계약을 갱신하였다. C사는 기존에 근무하던 수납원이 퇴직하여 결원이 생기자 구직자를 모집하여 2019. 8. 14. 乙과 1년의 계약기간으로 근로계약을 체결하였다. 乙은 채용과 동시에 A 회사가 관리하는 △△영업소의 통행료 수납원으로 발령받아 근무하던 중 2020. 8. 13. 계약기간이 만료되어 C사에서 퇴사하였다. C사는 乙에게 기존과 동일한 조건으로 근로계약을 갱신할 것을 제안하였으나, 乙은 "A 회사에게 나를 직접 고용하라고 요구하겠다."며 그 제안을 거절하였다.

A 회사는 사전에 정해 둔 용역대금 산정기준에 따라 B 및 C사 등 외주업체와 용역계약을 체결하였고, A 회사의 영업소는 A 회사의 직원인 소장, 과장, 대리, 주임과 외주업체 소속인 수납원으로 구성되어 있다. 수납원들은 A 회사의 영업소 사무실로 출근하여 A 회사의 로고가 새겨진 근무복과 명찰을 착용한 후 주임으로부터 지시사항을 전달받고 요금소로 이동하여 통행료 수납업무 등을 수행하였다. 또 수납원들은 교대시간 또는 근무시간 종료 후 사무실로 이동하여, 징수한 통행료를 확인한 후 주임에게 입금확인서와 개인별 근무확인서를 작성·제출하였고, 주임은 이러한 개인별 근무확인서의 내용이 A 회사의 전산시스템에 자동 저장된 정보와 일치하는 지 확인하고 소장의 결재를 받았다. 한편, 외주업체들은 영업소 소장에게 매월 소속 수납원들의 근무편성표, 출퇴근 사항을 보고하였다. A 회사는 2018. 1. 1. 통행료 수납업무와 관련하여 고객을 응대할 때의 행동, 표정, 언어, 예절, 자세, 예외적 상황별 고객응대 요령 등이 기재된 매뉴얼을 제작하여 외주업체에 배포하였고, 외주업체 소속 수납원들은 이러한 매뉴얼에 따라 업무를 수행하였다. 다음 물음에 답하시오. (50 점)

(물음 1) 甲은 자신이 A 회사에 직접 채용된 근로자라고 주장한다. 판례법리에 근거하여 甲의 주장의 타당성에 관하여 논하시오. (20 점)

[기출][1][2020-1-2]불법파견 판단 및 직접고용 의무

【문제 1】 A 공사는 고속국도의 설치·관리 및 통행료 수납업무를 수행하는 공기업이다. 개인사업자 B는 2018. 6. 30. A 공사에서 정년퇴직한 자로서, 2018. 12. 31. 수의(隨意)계약 방식으로 A 공사와 통행료 수납업무에 관한 용역계약을 체결하였다(계약기간 : 2019. 1. 1. ~ 2021. 12. 31.). B는 용역업체의 창업에 소요된 5천만 원 전액을 A 공사로부터 연 1%의 이자율로 차입하여 조달하였고, 별도의 사무실을 두지 않았으며, 용역계약에 따라 A 공사의 영업소에서 근무할 수납원 외에는 다른 근로자를 채용하지 않았으며, 2020. 8. 15.까지 A 공사 이외의 거래처에서 발생한 매출은 없다. B는 용역계약의 이행을 위하여 2019. 1. 1. A 공사로부터 소개받은 甲과 기간의 정함이 없는 근로계약을 체결하였다. 甲은 채용과 동시에 A 공사가 관리하는 ○○영업소의 통행료 수납원으로 발령받아 계속 근무하고 있다.

한편, C사는 시설관리 등을 사업목적으로 2000. 1. 1. 설립된 회사로서 2020. 8. 15. 현재 자본금은 5억 원이며, 다수의 거래처로부터 시설관리 등의 업무를 도급받아 수행하고 있다. 다만, C사는 근로자파견사업의 허가를 받지 아니하였다. C사는 2017. 12. 31. 공개입찰 방식으로 2018. 1. 1. ~ 2018. 12. 31.의 1년의 계약기간으로 A 공사와 통행료 수납업무 용역계약을 체결하였고, 이후 같은 방식으로 두 차례 계약을 갱신하였다. C사는 기존에 근무하던 수납원이 퇴직하여 결원이 생기자 구직자를 모집하여 2019. 8. 14. 乙과 1년의 계약기간으로 근로계약을 체결하였다. 乙은 채용과 동시에 A 공사가 관리하는 △△영업소의 통행료 수납원으로 발령받아 근무하던 중 2020. 8. 13. 계약기간이 만료되어 C사에서 퇴사하였다. C사는 乙에게 기존과 동일한 조건으로 근로계약을 갱신할 것을 제안하였으나, 乙은 "A 공사에게 나를 직접 고용하라고 요구하겠다."며 그 제안을 거절하였다.

A 공사는 사전에 정해 둔 용역대금 산정기준에 따라 B 및 C사 등 외주업체와 용역계약을 체결하였고, A 공사의 영업소는 A 공사의 직원인 소장, 과장, 대리, 주임과 외주업체 소속인 수납원으로 구성되어 있다. 수납원들은 A 공사의 영업소 사무실로 출근하여 A 공사의 로고가 새겨진 근무복과 명찰을 착용한 후 주임으로부터 지시사항을 전달받고 요금소로 이동하여 통행료 수납업무 등을 수행하였다. 또 수납원들은 교대시간 또는 근무시간 종료 후 사무실로 이동하여, 징수한 통행료를 확인한 후 주임에게 입금확인서와 개인별 근무확인서를 작성·제출하였고, 주임은 이러한 개인별 근무확인서의 내용이 A 공사의 전산시스템에 자동 저장된 정보와 일치하는 지 확인하고 소장의 결재를 받았다. 한편, 외주업체들은 영업소 소장에게 매월 소속 수납원들의 근무편성표, 출퇴근 사항을 보고하였다. A 공사는 2018. 1. 1. 통행료 수납업무와 관련하여 고객을 응대할 때의 행동, 표정, 언어, 예절, 자세, 예외적 상황별 고객응대 요령 등이 기재된 매뉴얼을 제작하여 외주업체에 배포하였고, 외주업체 소속 수납원들은 이러한 매뉴얼에 따라 업무를 수행하였다. 다음 물음에 답하시오. (50 점)

(물음 2) 乙은 자신이 A 공사에 파견된 근로자였음을 이유로 A 공사가 자신을 직접 고용할 의무가 있다고 주장한다. 판례법리에 근거하여 乙의 주장의 타당성을 논하시오. (다만, 파견대상업무에 관한 부분은 논점에서 제외한다.) (30 점)

[기출][1][2020-2]2 차 회식의 산업재해보상보험법상 업무상 재해 인정 여부

【문제 2】 근로자 甲은 A 회사의 상담팀에 소속된 상담원으로서, 2019. 7. 5. 오후 7 시부터 같은 날 오후 9 시까지 음식점에서 상담팀 책임자인 실장을 포함하여 30 명의 직원과 함께 1 차 회식을 하였다. 1 차 회식에서 실장이 참석 직원들에게 술잔을 돌리거나 술을 권하지 않았다. 甲이 1 차 회식에서 자신의 평소 주량보다 많은 술을 급하게 마시자 실장이 이를 만류하였으나, 甲은 실장의 만류에도 불구하고 계속 술을 마셔 1 차 회식이 끝날 당시 이미 만취한 상태였다. 1 차 회식이 마무리되던 즈음 실장이 "회사로부터 사용을 허락받은 회식비가 남았으니 노래연습장에 가서 2 차를 하자"고 제안하였다. 이에 같은 날 오후 9 시 15 분경 실장과 근로자 甲을 포함한 12 명이 바로 옆 건물 4 층에 있는 노래연습장으로 자리를 옮겨 2 차 회식을 하였다.

甲은 노래연습장으로 옮기고 얼마 지나지 않아 화장실을 찾기 위해 노래연습장에서 나왔다. 같은 층에 있는 비상구 문을 열고 들어가 화장실을 찾던 중 건물 밖으로 나 있는 커다란 창문을 화장실 문으로 오인하여 밑에 놓여있는 발판을 밟고 올라가 창문을 열고 나갔다가 건물 밖으로 추락하여 골반골절 등의 부상을 입었다.

이 사건 재해가 산업재해보상보험법상 요양급여의 대상이 되는지 설명하시오. (25 점)

[기출][1][2021-1-1]비조합원에 대한 불이익 취업규칙 적용의 효력

【문제 1】 A 회사는 직급이 1 급인 근로자인 甲과 2014. 3.경 기본연봉을 70,900,000 원으로 정한 연봉계약을 체결하였다. A 회사는 2014. 6. 25. A 회사 소속 근로자의 과반수로 조직된 노동조합의 동의를 받아 취업규칙인 임금피크제 운용세칙을 제정, 공고하였다. 임금피크제 운용세칙 제정으로 개정된 취업규칙은 연봉계약이 정하는 기본연봉에 복리후생비를 더한 총연봉을 임금피크 기준연봉으로 정하고, 정년이 2 년 미만 남아 있는 근로자에게는 임금피크 기준연봉의 40%를 지급하도록 규정하였다. 이에 대해 甲이 임금피크제의 적용에 동의하지 아니한다는 의사를 표시하였으나 A 회사가 甲에게 취업규칙에 따라 삭감된 임금을 지급하였다. 즉 A 회사는 甲에게 취업규칙이 정하는 바에 따라 2014. 10. 1.부터 2015. 6. 30.까지는 정년이 2 년 미만 남아 있다는 이유로 기준연봉의 60%, 2015. 7. 1.부터 2016. 6. 30.(甲의 정년퇴직일)까지는 정년이 1 년 미만 남아 있다는 이유로 기준연봉의 40%를 지급하였다.

A 회사가 2014. 9. 23. 취업규칙에 따라 임금피크제 적용으로 감액된 임금내역을 통지하자, 甲은 단체협약에서 노동조합원 자격이 없는 자로 정한 1 급 직원이므로 甲에게 노동조합과의 합의 결과인 임금피크제를 적용하는 것은 위법하다고 주장한 다음, 甲은 A 회사에게 임금피크제의 적용에 동의하지 아니한다는 의사를 표시하였다. 甲은 종전 업무를 그대로 수행하다가 2016. 6. 30.자로 정년퇴직하였다. 다음 물음에 답하시오. (50 점)

(물음 1) A 회사가 노동조합원 자격이 없는 甲에게 노동조합과의 합의 결과인 개정된 취업규칙에서 정한 임금피크제를 적용하는 것은 위법하다고 하는 甲의 주장은 정당한지 논하시오. (25 점)

[기출][1][2021-1-2]개별 근로자 대상 근로계약 대비 불이익 취업규칙의 동의 없는 적용 가능 여부

【문제 1】 A 회사는 직급이 1 급인 근로자인 甲과 2014. 3.경 기본연봉을 70,900,000 원으로 정한 연봉계약을 체결하였다. A 회사는 2014. 6. 25. A 회사 소속 근로자의 과반수로 조직된 노동조합의 동의를 받아 취업규칙인 임금피크제 운용세칙을 제정, 공고하였다. 임금피크제 운용세칙 제정으로 개정된 취업규칙은 연봉계약이 정하는 기본연봉에 복리후생비를 더한 총연봉을 임금피크 기준연봉으로 정하고, 정년이 2 년 미만 남아 있는 근로자에게는 임금피크 기준연봉의 40%를 지급하도록 규정하였다. 이에 대해 甲이 임금피크제의 적용에 동의하지 아니한다는 의사를 표시하였으나 A 회사가 甲에게 취업규칙에 따라 삭감된 임금을 지급하였다. 즉 A 회사는 甲에게 취업규칙이 정하는 바에 따라 2014. 10. 1.부터 2015. 6. 30.까지는 정년이 2 년 미만 남아 있다는 이유로 기준연봉의 60%, 2015. 7. 1.부터 2016. 6. 30.(甲의 정년퇴직일)까지는 정년이 1 년 미만 남아 있다는 이유로 기준연봉의 40%를 지급하였다.

A 회사가 2014. 9. 23. 취업규칙에 따라 임금피크제 적용으로 감액된 임금내역을 통지하자, 甲은 단체협약에서 노동조합원 자격이 없는 자로 정한 1 급 직원이므로 甲에게 노동조합과의 합의 결과인 임금피크제를 적용하는 것은 위법하다고 주장한 다음, 甲은 A 회사에게 임금피크제의 적용에 동의하지 아니한다는 의사를 표시하였다. 甲은 종전 업무를 그대로 수행하다가 2016. 6. 30.자로 정년퇴직하였다. 다음 물음에 답하시오. (50 점)

(물음 2) A 회사가 기본연봉을 정한 근로계약을 체결한 甲의 동의 없이 과반수로 조직된 노동조합의 동의를 얻어 개정된 취업규칙에 따라 임금피크제를 甲에게 적용할 수 있는지 논하시오. (25 점)

[기출][1][2021-2]정년 도달로 근로관계가 종료된 경우 부당해고 재심판정취소소송의 소의 이익 존부

【문제 2】 근로자 乙은 기간의 정함이 없는 근로계약을 체결하고 근무하던 중 2020. 2. 28. 취업규칙에서 정한 징계사유와 절차에 따라 징계해고 처분을 받았다. 乙은 노동위원회에 부당해고 구제신청을 제기하였고, 관할 지방노동위원회는 2020. 6. 1., 중앙노동위원회는 2020. 9. 1. 각각 乙에 대한 해고에 정당한 이유가 있다고 보아 기각하였다. 乙은 중앙노동위원회 재심판정취소를 구하는 소송을 행정법원에 제기하였고, 소송이 진행되던 중 乙은 2020. 12. 31. 정년 도달로 당연퇴직하였다. 행정법원은 2021. 6. 1. 乙이 정년에 도달하여 당연퇴직하였으므로 소의 이익이 없다는 이유로 각하하였다. 乙의 정년 도달로 근로관계가 종료되었으므로 소의 이익이 없다는 행정법원의 각하는 정당한지 논하시오. (25 점)

[기출][1][2022-1-1]근무성적· 능력 부족에 의한 해고의 정당성

【문제 1】 A 회사는 가전제품을 제조· 판매하는 주식회사이다. A 회사의 취업규칙은 제 23 조 (징계사유)와는 별개로 제 22 조(해고사유) 제 5 호에서 "근무성적 또는 능력이 현저하게 불량하여 직무를 수행할 수 없다고 인정되었을 때"를 해고사유로 정하고 있다. A 회사는 2016 년부터 매년 하반기에 사무직 직원들을 대상으로 5 개 등급(S 등급 100 점, A 등급 80 점, B 등급 60 점, C 등급 40 점, D 등급 20 점)의 인사평가 제도를 시행하고 인사평가의 기준과 항목을 공개하고 있으며 인사평가 결과에 대한 이의제기 절차도 체계적으로 마련하여 사무직 직원들에게 안내하고 있다. A 회사는 1 차 평가자(팀장)의 평가내용을 토대로 2 차 평가(부서장)와 최종평가(담당 임원)를 하여 평가등급을 산정하고, 특히 상대평가 방식의 불합리성을 보완하고자 부서장과 담당 임원이 피평가자의 자질 등을 고려해 최저 등급에 해당하는 C, D 등급을 주지 않을 수 있도록 재량을 부여하고 있다.

A 회사 생산관리부 과장으로 근무하던 甲은 2016 년 C 등급을 받았고, 2017 년부터 2019 년까지 매년 D 등급 및 직무경고를 받았으며, 2016 년부터 2019 년까지 기간의 인사평가 결과 전체 사무직 과장급 이상 직원 2,000 명 중 최하위를 기록했다. A 회사는 2017 년부터 2019 년까지 3 년간의 인사평가결과를 기준으로 하위 2 % 이내에 해당하는 甲을 포함한 과장급 이상 직원 40 명을 대상으로 2020 년 2 월부터 같은 해 12 월까지 직무역량 향상과 직무 재배치를 위한 교육을 실시하였다. 그 후 A 회사는 2021 년 1 월경 甲을 생산품질지원부서에 재배치하였다. 甲은 직무 재배치 후 실시된 2021 년 인사평가에서도 업무역량 부족, 부서 공동업무 관심 부족, 업무능력 습득의지 부족 등으로 평가되어 D 등급을 받았다. 인사 담당 임원 乙은 甲과의 여러 차례 면담을 통해 甲의 그간 인사평가 결과가 취업규칙 제 22 조 제 5 호 해고사유에 해당할 수 있음을 상세히 설명하면서 6 개월분 급여를 받는 조건으로 사직할 것을 甲에게 권고하였다. 그럼에도 불구하고 甲이 사직을 거부하자 A 회사는 2022 년 2 월 4 일 "귀하가 당사의 사직 권유를 거부함에 따라 귀하와의 근로계약관계를 2022 년 3 월 3 일부로 종료함을 통지합니다."라는 내용이 기재된 계약종료통지서를 甲에게 교부하였고, 이에 따라 甲은 2022 년 3 월 3 일 해고되었다. 다음 물음에 답하십시오. (50 점)

(물음 1) 甲은 A 회사의 인사평가 제도가 불공정하고 자의적이며 자신에 대한 A 회사의 해고처분이 사회통념상 고용관계를 계속할 수 없을 정도인 경우에 해당하지 않으므로 정당한 이유가 없는 해고로서 무효라고 주장한다. 이 주장의 타당성에 관하여 논하십시오. (단, 해고절차 및 해고통지의 적법성 여부는 논하지 않는다) (30 점)

[기출][1][2022-1-2]대면으로 통지한 해고에 대한 서면 통지 의무

【문제 1】 A 회사는 가전제품을 제조·판매하는 주식회사이다. A 회사의 취업규칙은 제 23 조 (징계사유)와는 별개로 제 22 조(해고사유) 제 5 호에서 "근무성적 또는 능력이 현저하게 불량하여 직무를 수행할 수 없다고 인정되었을 때"를 해고사유로 정하고 있다. A 회사는 2016 년부터 매년 하반기에 사무직 직원들을 대상으로 5 개 등급(S 등급 100 점, A 등급 80 점, B 등급 60 점, C 등급 40 점, D 등급 20 점)의 인사평가 제도를 시행하고 인사평가의 기준과 항목을 공개하고 있으며 인사평가 결과에 대한 이의제기 절차도 체계적으로 마련하여 사무직 직원들에게 안내하고 있다. A 회사는 1 차 평가자(팀장)의 평가내용을 토대로 2 차 평가 (부서장)와 최종평가(담당 임원)를 하여 평가등급을 산정하고, 특히 상대평가 방식의 불합리성을 보완하고자 부서장과 담당 임원이 피평가자의 자질 등을 고려해 최저 등급에 해당하는 C, D 등급을 주지 않을 수 있도록 재량을 부여하고 있다.

A 회사 생산관리부 과장으로 근무하던 甲은 2016 년 C 등급을 받았고, 2017 년부터 2019 년까지 매년 D 등급 및 직무경고를 받았으며, 2016 년부터 2019 년까지 기간의 인사평가 결과 전체 사무직 과장급 이상 직원 2,000 명 중 최하위를 기록했다. A 회사는 2017 년부터 2019 년까지 3 년간의 인사평가결과를 기준으로 하위 2 % 이내에 해당하는 甲을 포함한 과장급 이상 직원 40 명을 대상으로 2020 년 2 월부터 같은 해 12 월까지 직무역량 향상과 직무 재배치를 위한 교육을 실시하였다. 그 후 A 회사는 2021 년 1 월경 甲을 생산품질지원부서에 재배치하였다. 甲은 직무 재배치 후 실시된 2021 년 인사평가에서도 업무역량 부족, 부서 공동업무 관심 부족, 업무능력 습득의지 부족 등으로 평가되어 D 등급을 받았다. 인사 담당 임원 乙은 甲과의 여러 차례 면담을 통해 甲의 그간 인사평가 결과가 취업규칙 제 22 조 제 5 호 해고사유에 해당할 수 있음을 상세히 설명하면서 6 개월분 급여를 받는 조건으로 사직할 것을 甲에게 권고하였다. 그럼에도 불구하고 甲이 사직을 거부하자 A 회사는 2022 년 2 월 4 일 "귀하가 당사의 사직 권유를 거부함에 따라 귀하와의 근로계약관계를 2022 년 3 월 3 일부로 종료함을 통지합니다."라는 내용이 기재된 계약종료통지서를 甲에게 교부하였고, 이에 따라 甲은 2022 년 3 월 3 일 해고되었다. 다음 물음에 답하시오. (50 점)

(물음 2) A 회사는 甲이 乙과의 면담을 통해 해고사유와 근거 규정이 무엇인지 구체적으로 알고 있었으므로 甲에게 교부한 계약종료통지서에 의한 해고통지가 근로기준법 제 27 조를 위반한 해고통지에 해당하지 않는다고 주장한다. 이 주장의 타당성에 관하여 논하시오. (20 점)

[기출][1][2022-2]정기상여금의 고정성에 따른 통상임금 해당 여부

【문제 2】 상시 근로자 100 명을 사용하여 금속 가공업을 하는 A 회사와 노동조합이 체결한 단체협약 제 20 조는 "정기상여금은 기본급의 600 % 지급률에 따라 지급하되, 지급일 이전에 입사, 복직, 휴직하는 사람의 정기상여금은 일할 계산한다."라고 규정하고 있다. 한편, A 회사의 취업규칙 제 30 조는 "입사 또는 퇴직한 날이 속하는 월의 임금(기본급 및 제수당)은 일할 계산하여 지급한다."라고 규정하고 있고, 취업규칙 제 35 조는 "정기상여금은 지급일 현재 재직 중인 자에 한하여 지급한다."라고 규정하고 있다. A 회사는 위와 같은 단체협약과 취업규칙에 따라 정기상여금을 2개월마다 기본급의 100 %씩 정기적, 계속적으로 지급하였는데, A 회사가 실제로 지급일 이전에 퇴직한 근로자에게 정기상여금을 일할 지급하지 않았음을 확인할 수 있는 객관적 자료는 없었다. A 회사의 정기상여금이 고정성이 있는 통상임금에 해당하는지를 논하시오. (25 점)

[기출][1][2023-1-1]경영상 이유에 의한 해고 대상자 선정 기준에 대한 합리성 및 공정성

【문제 1】 A 회사는 상시근로자 500 명을 사용하여 전기 관련 제품을 제조· 판매하는 회사이다. A 회사는 2018 년부터 계속적으로 매출, 영업이익, 당기순이익이 전체적으로 감소하여 A 회사에 근로자 과반수 이상을 조직하여 설립· 운영하고 있던 노동조합에게 사택매각, 명예퇴직 등의 경영위기를 타개하기 위한 비상경영안을 수용할 것을 제안하였다. 그러나 노동조합은 조합원의 의사를 무시한 일방적 구조조정에 반대한다는 의사를 표명하며 비상경영안 수용을 거부하였다. 그러자 A 회사는 소속 근로자의 일부를 정리해고하기로 결정하고, 취업규칙이나 단체협약 등에 별도의 정함이 없었던 정리해고 대상자 선정기준을 마련하였다. A 회사는 근로자들을 대상으로 정리해고를 실시함에 앞서 노동조합과의 협의 과정에서 업무적합도, 근무태도, 연령 등을 기준으로 정리해고대상자를 선정할 것임을 밝혔고, 이에 노동조합이 연령을 정리해고대상자 선정기준으로 삼는 것은 부당하다는 등의 의견을 제시하자, A 회사는 노동조합의 의견 가운데 일부를 받아들여 "연령"을 제외하는 대신에 "회사공헌도(근속연수)"를 새로운 기준으로 추가하였다. 그 결과 A 회사의 정리해고대상자 선정기준은 업무적합성(40 %), 근무태도(30 %), 임금(20 %), 회사공헌도(근속연수, 10 %)로 구성되었고, A 회사는 위 평가 항목들에서 상대적으로 낮은 점수를 받은 근로자 甲을 비롯하여 업무상재해를 입었던 경험이 있었던 근로자, 상당기간 가족을 부양해야 할 사정이 있는 근로자 등을 포함한 근로자 60 명을 2022. 5. 최종 해고하였다.

한편, 노동조합 대표자 乙은 2022. 5. 정리해고에 강하게 반대하면서 정리해고에 주도적 역할을 담당하였던 총무과장과 말다툼하는 과정에서 폭력을 행사하여 전치 5 주의 상해를 입혔다. 이 점에 대해 A 회사는 동일한 내용으로 규정되어 있는 취업규칙과 단체협약상 징계규정에 따라 노동조합 대표자 乙을 징계하기로 결정하고, 징계위원회를 소집하였다. A 회사의 대표이사는 취업규칙과 단체협약에 "징계위원회는 노· 사 각 2 명으로 구성한다"고 규정되어 있을 뿐, 징계위원의 자격이나 선임절차에 대하여 별도의 정함이 없다는 이유로 A 회사 소속 인사과장과 사업장이 A 회사와 동일하고 실제로 자신이 사주인 별도의 회사의 대표이사를 사측 징계위원으로, A 회사 소속 근로자 2 명을 노측 징계위원으로 각각 위촉하였다. 이후 징계위원회는 A 회사의 취업규칙과 단체협약에는 징계사유의 사전통고와 소명기회 부여에 관한 절차는 별도로 규정되어 있지 않았기 때문에 노동조합 대표자 乙에 대해 징계사유의 사전통고 및 소명기회의 보장 없이 정직 3 개월의 징계를 의결하였다. 이에 근거하여 A 회사는 乙에게 정직 3 개월의 징계를 하였다. 다음 물음에 답하시오. (50 점)

(물음 1) A 회사의 근로자 甲은 A 회사의 정리해고대상자 선정기준은 근로기준법상 합리적이고 공정한 해고의 기준에 해당되지 않는다고 주장한다. 甲의 주장의 타당성에 관하여 논하시오. (단, 나머지 경영상 이유에 의한 해고의 유효요건은 논하지 않는다) (25 점)

[기출][1][2023-1-2]절차의 흠결이 있는 징계의 효력에 대한 노조 대표자 주장의 타당성

【문제 1】 A 회사는 상시근로자 500 명을 사용하여 전기 관련 제품을 제조· 판매하는 회사이다. A 회사는 2018 년부터 계속적으로 매출, 영업이익, 당기순이익이 전체적으로 감소하여 A 회사에 근로자 과반수 이상을 조직하여 설립· 운영하고 있던 노동조합에게 사택매각, 명예퇴직 등의 경영위기를 타개하기 위한 비상경영안을 수용할 것을 제안하였다. 그러나 노동조합은 조합원의 의사를 무시한 일방적 구조조정에 반대한다는 의사를 표명하며 비상경영안 수용을 거부하였다. 그러자 A 회사는 소속 근로자의 일부를 정리해고하기로 결정하고, 취업규칙이나 단체협약 등에 별도의 정함이 없었던 정리해고 대상자 선정기준을 마련하였다. A 회사는 근로자들을 대상으로 정리해고를 실시함에 앞서 노동조합과의 협의 과정에서 업무적합도, 근무태도, 연령 등을 기준으로 정리해고대상자를 선정할 것임을 밝혔고, 이에 노동조합이 연령을 정리해고대상자 선정기준으로 삼는 것은 부당하다는 등의 의견을 제시하자, A 회사는 노동조합의 의견 가운데 일부를 받아들여 "연령"을 제외하는 대신에 "회사공헌도(근속연수)"를 새로운 기준으로 추가하였다. 그 결과 A 회사의 정리해고대상자 선정기준은 업무적합성(40 %), 근무태도(30 %), 임금(20 %), 회사공헌도(근속연수, 10 %)로 구성되었고, A 회사는 위 평가 항목들에서 상대적으로 낮은 점수를 받은 근로자 甲을 비롯하여 업무상재해를 입었던 경험이 있었던 근로자, 상당기간 가족을 부양해야 할 사정이 있는 근로자 등을 포함한 근로자 60 명을 2022. 5. 최종 해고하였다.

한편, 노동조합 대표자 乙은 2022. 5. 정리해고에 강하게 반대하면서 정리해고에 주도적 역할을 담당하였던 총무과장과 말다툼하는 과정에서 폭력을 행사하여 전치 5 주의 상해를 입혔다. 이 점에 대해 A 회사는 동일한 내용으로 규정되어 있는 취업규칙과 단체협약상 징계규정에 따라 노동조합 대표자 乙을 징계하기로 결정하고, 징계위원회를 소집하였다. A 회사의 대표이사는 취업규칙과 단체협약에 "징계위원회는 노· 사 각 2 명으로 구성한다"고 규정되어 있을 뿐, 징계위원의 자격이나 선임절차에 대하여 별도의 정함이 없다는 이유로 A 회사 소속 인사과장과 사업장이 A 회사와 동일하고 실제로 자신이 사주인 별도의 회사의 대표이사를 사측 징계위원으로, A 회사 소속 근로자 2 명을 노측 징계위원으로 각각 위촉하였다. 이후 징계위원회는 A 회사의 취업규칙과 단체협약에는 징계사유의 사전통고와 소명기회 부여에 관한 절차는 별도로 규정되어 있지 않았기 때문에 노동조합 대표자 乙에 대해 징계사유의 사전통고 및 소명기회의 보장 없이 정직 3 개월의 징계를 의결하였다. 이에 근거하여 A 회사는 乙에게 정직 3 개월의 징계를 하였다. 다음 물음에 답하시오. (50 점)

(물음 2) 노동조합 대표자 乙은 총무과장에 대한 폭력행사가 징계사유에 해당된다 하더라도 징계사유를 사전에 통고받거나 그에 관하여 소명할 기회를 부여받지 못하였고, 징계위원회 구성에도 중대한 하자가 있기 때문에 정직 3 개월의 징계처분은 무효라고 주장한다. 노동조합 대표자 乙의 주장의 타당성에 관하여 논하시오. (25 점)

[기출][1][2023-2]근로계약관계의 실질적 사용자 및 계약의 형태(도급, 전적, 파견)에 따른
직접고용의무 판단

【문제 2】 A 회사는 정보통신사업 등을 영위하는 회사인데, 2011. 10. A 회사의 플랫폼 사업
부문이 분할되어 B 회사가 설립되었다. A 회사는 B 회사의 주식 98.1%를 보유하고 있다. B
회사는 2016. 12. 31. 기준 1 조원이 넘는 자산과 독립적인 운영조직을 갖춘 회사이다. A 회사는
B 회사의 플랫폼 관련 전문성과 A 회사의 마케팅 경쟁력을 결합한 신규 사업인 "플랫폼을
기반으로 한 쇼핑, 미디어, 요식사업"을 진행하였는데, 그 과정에서 B 회사로부터 다수
근로자를 전출받았다. 한편 근로자 丙은 2015. 3. B 회사에 입사한 직후 A 회사의 "플랫폼을
기반으로 한 쇼핑, 미디어, 요식사업"으로 전출되어 관련 업무를 수행하였다. 위 전출과 관련해
A 회사는 B 회사와 "B 회사는 전출 근로자를 고용한 사업주로서 전출 근로자와 근로관계가
있음을 보증하고 임금 지급 등 근로관계법령상의 사용자책임을 부담하며, A 회사는 B 회사가
전출 근로자와의 근로관계를 유지하기 위해 소요되는 인건비를 6 개월마다 정산하여 B 회사에
지급한다."는 내용의 비용정산 계약을 체결하였다. 위 계약에 따라 B 회사는 근로자 丙을
비롯한 전출 근로자들에게 임금을 지급하였고 A 회사는 B 회사에게 전출 근로자들의 임금
상당액을 지급하였다. 2017. 7. "플랫폼을 기반으로 한 쇼핑, 미디어, 요식사업"이 종료되자 丙
을 비롯한 B 회사의 전출 근로자들은 B 회사로 복귀하여 플랫폼 사업 업무를 담당하였다.
근로자 丙은 A 회사가 자신을 직접고용 하여야 할 의무가 있다고 주장한다. 근로자 丙의
주장의 타당성에 관하여 논하시오. (25 점)

[기출][1][2024-1-1]기간제 근로자에 대한 근무평가 결과에 기초한 갱신거절 통보의 정당성 여부

【문제 1】 A 회사는 상시 500 명의 근로자를 사용하여 골프장 운영 사업과 부동산 임대업을 영위하는 회사이다. 甲을 포함한 10 명의 근로자(이하 "기간제 근로자들"이라 한다)는 1 년을 계약기간으로 하는 근로계약을 체결하여 2022. 1. 1. 부터 골프장 운영 사업부문에서 일하였다. 기간제 근로자들의 근로계약서에서는 "계약기간 동안 근로자의 근무실적 등을 감안하여 필요하다고 인정할 때에는 계약기간을 연장할 수 있고, 계약기간 만료 30 일 전까지 상호 서면으로 이의가 없을 때에는 계약은 동일한 조건으로 자동 갱신된다."는 규정을 두고 있다. A 회사는 특별한 사정이 없는 한 근로계약이 갱신될 것이라고 기간제 근로자들에게 지속적으로 말 해왔다. A 회사는 기간제 근로자들에게 계약갱신의 기회를 제공하기 위하여 2022. 11. 이들에 대해 근무평가를 실시하였다. 근무평가를 실시한 후 A 회사는 근무평가등급이 낮은 것을 이유로 甲에 대해서 인사위원회의 심의 없이 2022. 11. 30. 근로계약이 2022. 12. 31.자로 종료된다는 통보를 하였다. A 회사는 甲을 제외한 9 명의 기간제 근로자들에 대해서는 인사위원회의 심의를 거쳐 2022. 12. 15. 계약기간을 1 년으로 하는 근로계약을 다시 체결하였다. A 회사는 2020 년과 2021 년에도 계약기간의 정함이 있는 근로자들의 근무평가를 실시하여 근무평가 등급이 낮은 소수의 근로자를 제외하고, 근로계약을 갱신한 바 있다. 기간제 근로자들에 대한 근무평가에서 1 차 평가는 과장이 담당하고 2 차 평가는 부장이 담당하는데 그 비중은 각각 50%이다. 기간제 근로자들의 직근 상급자인 과장은 甲에 대해 대부분의 항목에서 가장 우수한 평점인 S 등급을 부여하였으나 부장은 모든 평가 항목에 대하여 하위 등급인 C 내지 D 등급을 부여하였다. 과장의 근무평가와는 달리 부장의 근무평가에서는 낮은 등급을 부여한 이유가 명확하지 않거나 이유 자체가 기재되어 있지 않다. 특히 근태평가기준에 따르면 A 등급이 부여되었어야 하나, 부장은 평가기준과 달리 甲에 대한 근태평가에서 D 등급을 부여하였다. 한편 2022 년 상반기 근무평가에서 甲은 상위등급인 A 등급을 받은 바 있다. 그리고 A 회사는 2022. 9. 기간제 근로자들을 대상으로 하여 동료 근로자들에 대한 익명평가를 실시하였는데, 甲은 이 평가에서 담당 업무를 가장 성실하게 수행하는 근로자로 선정된 바 있다. 한편 2023 년 부동산 경기 침체 등으로 A 회사는 경영사정이 상당히 악화되었다. 그래서 A 회사는 2023 년 10 월 중순경 자신의 사업 중 부동산 임대업을 B 회사에 영업양도하기로 결정하였다. 乙은 2017 년 A 회사에 입사하여 부동산 임대업 분야에서 계속 근무하였다. 乙은 B 회사의 향후 사업 전망이 불확실하다고 생각하여 자신은 A 회사에 남아 골프장 운영 부문에서 일하기를 원한다고 2023. 11. 1. A 회사에 통보하였다. A 회사는 골프장 사업 부문에서 乙이 충분히 담당할 수 있는 업무가 공석임에도 불구하고, B 회사로의 근로관계 승계를 거부하였다는 이유만으로 2023. 11. 15. 해고예고를 하여 2023. 12. 15.자로 해고하였다. 이에 따라 乙을 제외하고 2023. 12. 1. A 회사에서 부동산 임대업에 종사하고 있었던 근로자 195 명은 모두 B 회사로 고용이 승계되었다. 다음 물음에 답하시오. (50 점)

(물음 1) 甲은 자신에 대한 A 회사의 갱신거절과 계약만료 통보가 부당하여 효력이 없다고 주장한다. 甲의 주장은 정당한가? (30 점)

[기출][1][2024-1-2]영업양도 상황에서 회사 잔류를 희망한 근로자의 해고에 대한 정당성

【문제 1】 A 회사는 상시 500 명의 근로자를 사용하여 골프장 운영 사업과 부동산 임대업을 영위하는 회사이다. 甲을 포함한 10 명의 근로자(이하 "기간제 근로자들"이라 한다)는 1 년을 계약기간으로 하는 근로계약을 체결하여 2022. 1. 1. 부터 골프장 운영 사업부문에서 일하였다. 기간제 근로자들의 근로계약서에서는 "계약기간 동안 근로자의 근무실적 등을 감안하여 필요하다고 인정할 때에는 계약기간을 연장할 수 있고, 계약기간 만료 30 일 전까지 상호 서면으로 이의가 없을 때에는 계약은 동일한 조건으로 자동 갱신된다."는 규정을 두고 있다. A 회사는 특별한 사정이 없는 한 근로계약이 갱신될 것이라고 기간제 근로자들에게 지속적으로 말 해왔다. A 회사는 기간제 근로자들에게 계약갱신의 기회를 제공하기 위하여 2022. 11. 이들에 대해 근무평가를 실시하였다. 근무평가를 실시한 후 A 회사는 근무평가등급이 낮은 것을 이유로 甲에 대해서 인사위원회의 심의 없이 2022. 11. 30. 근로계약이 2022. 12. 31.자로 종료된다는 통보를 하였다. A 회사는 甲을 제외한 9 명의 기간제 근로자들에 대해서는 인사위원회의 심의를 거쳐 2022. 12. 15. 계약기간을 1 년으로 하는 근로계약을 다시 체결하였다. A 회사는 2020 년과 2021 년에도 계약기간의 정함이 있는 근로자들의 근무평가를 실시하여 근무평가 등급이 낮은 소수의 근로자를 제외하고, 근로계약을 갱신한 바 있다. 기간제 근로자들에 대한 근무평가에서 1 차 평가는 과장이 담담하고 2 차 평가는 부장이 담당하는데 그 비중은 각각 50%이다. 기간제 근로자들의 직급 상급자인 과장은 甲에 대해 대부분의 항목에서 가장 우수한 평점인 S 등급을 부여하였으나 부장은 모든 평가 항목에 대하여 하위 등급인 C 내지 D 등급을 부여하였다. 과장의 근무평가와는 달리 부장의 근무평가에서는 낮은 등급을 부여한 이유가 명확하지 않거나 이유 자체가 기재되어 있지 않다. 특히 근태평가기준에 따르면 A 등급이 부여되었어야 하나, 부장은 평가기준과 달리 甲에 대한 근태평가에서 D 등급을 부여하였다. 한편 2022 년 상반기 근무평가에서 甲은 상위등급인 A 등급을 받은 바 있다. 그리고 A 회사는 2022. 9. 기간제 근로자들을 대상으로 하여 동료 근로자들에 대한 익명평가를 실시하였는데, 甲은 이 평가에서 담당 업무를 가장 성실하게 수행하는 근로자로 선정된 바 있다. 한편 2023 년 부동산 경기 침체 등으로 A 회사는 경영사정이 상당히 악화되었다. 그래서 A 회사는 2023 년 10 월 중순경 자신의 사업 중 부동산 임대업을 B 회사에 영업양도하기로 결정하였다. 乙은 2017 년 A 회사에 입사하여 부동산 임대업 분야에서 계속 근무하였다. 乙은 B 회사의 향후 사업 전망이 불확실하다고 생각하여 자신은 A 회사에 남아 골프장 운영 부문에서 일하기를 원한다고 2023. 11. 1. A 회사에 통보하였다. A 회사는 골프장 사업 부문에서 乙이 충분히 담당할 수 있는 업무가 공석임에도 불구하고, B 회사로의 근로관계 승계를 거부하였다는 이유만으로 2023. 11. 15. 해고예고를 하여 2023. 12. 15.자로 해고하였다. 이에 따라 乙을 제외하고 2023. 12. 1. A 회사에서 부동산 임대업에 종사하고 있었던 근로자 195 명은 모두 B 회사로 고용이 승계되었다. 다음 물음에 답하시오. (50 점)

(물음 2) 乙은 근로관계 승계 거부만을 이유로 자신을 해고한 것이 부당하다고 주장한다. 乙의 주장은 정당한가? (해고의 절차적 정당성에 대한 논의는 제외함) (20 점)

[기출][1][2024-2]부당해고 기간 중 중간수입공제의 범위와 최종 임금당상액 산정

【문제 2】 상시 100 명의 근로자를 사용하여 반도체 웨이퍼를 제조하는 A 회사에는 A 노동조합이 설립되어 있다. 甲은 A 회사 생산직 근로자인데 A 노동조합 조직부장으로 활동하던 중 업무지시 위반을 이유로 해고되었다. 이에 甲은 관할 지방노동위원회에 부당해고구제신청을 하였다. 지방노동위원회는 부당해고를 인정하면서 원직복직 및 해고기간 동안 발생한 임금상당액의 지급을 내용으로 하는 구제명령을 하였고, 구제명령은 그대로 확정되었다. 甲은 해고기간 동안 A 회사와 같은 업종을 경영하는 B 회사에 생산직으로 취업하여 600 만원의 임금을 지급받았고, 아울러 A 노동조합으로부터 구제 기금 명목으로 100 만원을 지급받았다. 甲이 해고기간 동안 정상적으로 근로를 제공했더라면 받을 수 있었던 임금상당액이자 평균임금의 총액은 1,800 만원인데, A 회사는 위 1,800 만원에서 해고기간 동안 발생한 수입 700 만원 전액의 공제를 주장한다. A 회사가 중간수입으로 공제하고 甲에게 지급하여야 할 최종 임금상당액은 얼마인지 판례법리에 근거하여 설명하시오. (25 점)

[기출][1][2025-1-1]우선재고용의무 위반에 따른 근로자 지위 인정 여부

【문제 1】 A 호텔은 상시 근로자 100 명을 사용하여 호텔업을 운영하는 회사이고, 甲과 乙은 A 호텔의 일식당에서 조리사로 근무하던 근로자이다(甲의 입사일 : 2018. 3. 1, 乙의 입사일 : 2013. 3. 1.). A 호텔은 2020 년부터 코로나 사태로 심각한 경영난을 겪게 되자, 경영상 이유에 의한 해고를 실시하기로 결정하고, 근로기준법 소정의 요건을 갖추어 2020. 8. 31. 甲과 乙을 포함한 20 명의 근로자를 경영상 이유로 해고하였다. 이렇게 해고된 근로자 중에 甲과 乙을 포함하여 3 명이 A 호텔 일식당에서 조리사로 근무하던 사람이었다. 위 해고 당시 甲은 A 호텔로부터 월 500 만원의 임금을 받고 있었다. 甲은 위 해고 이후 연락처를 변경한 사실이 없다. 甲은 위 해고 이후 실직 상태에서 구직을 위해 노력하다가 2023. 6. 1. 월 400 만원의 임금을 받는 조건으로 B 호텔에서 조리사로 채용되었다.

A 호텔은 2022 년 하반기부터 경영상황이 개선되자 2023. 3. 1. 乙을 일식당의 조리사로 다시 채용하였고, 2023. 8. 1. 2 명을 일식당의 조리사로 신규 채용하였다. 그런데 A 호텔은 일식당 조리사의 채용을 진행하면서 甲에게는 채용절차의 진행 사실을 고지하지 않았다. 甲은 2024. 10. 경 뒤늦게 A 호텔이 3 명의 일식당 조리사를 채용한 사실을 알게 되었고, 이에 A 호텔에 "B 호텔을 그만두고 A 호텔 일식당으로 복귀하고 싶다"는 의사를 표시했으나, A 호텔은 이미 위 경영상 이유에 의한 해고일로부터 3 년이 경과하였다는 이유로 甲의 요청을 거부하였다. 이에 甲은 "자신이 A 호텔의 근로자의 지위에 있다"고 주장하는 한편, "A 호텔은 2023. 3. 1. 부터 甲이 복직할 때까지 매월 500 만원의 비율로 산정한 임금 상당액의 손해배상 의무가 있다"고 주장한다. 다음 물음에 답하시오. (50 점)

(물음 1) "甲이 A 호텔의 근로자의 지위에 있다"는 甲의 주장이 타당한지 논하시오. (20 점)

[기출][1][2025-1-2]우선재고용의무 위반 시 손해배상의무의 발생 시점 및 배상액 산정 방식
(중간수입공제)

【문제 1】 A 호텔은 상시 근로자 100 명을 사용하여 호텔업을 운영하는 회사이고, 甲과 乙은 A 호텔의 일식당에서 조리사로 근무하던 근로자이다(甲의 입사일 : 2018. 3. 1, 乙의 입사일 : 2013. 3. 1.). A 호텔은 2020 년부터 코로나 사태로 심각한 경영난을 겪게 되자, 경영상 이유에 의한 해고를 실시하기로 결정하고, 근로기준법 소정의 요건을 갖추어 2020. 8. 31. 甲과 乙을 포함한 20 명의 근로자를 경영상 이유로 해고하였다. 이렇게 해고된 근로자 중에 甲과 乙을 포함하여 3 명이 A 호텔 일식당에서 조리사로 근무하던 사람이었다. 위 해고 당시 甲은 A 호텔로부터 월 500 만원의 임금을 받고 있었다. 甲은 위 해고 이후 연락처를 변경한 사실이 없다. 甲은 위 해고 이후 실직 상태에서 구직을 위해 노력하다가 2023. 6. 1. 월 400 만원의 임금을 받는 조건으로 B 호텔에서 조리사로 채용되었다.

A 호텔은 2022 년 하반기부터 경영상황이 개선되자 2023. 3. 1. 乙을 일식당의 조리사로 다시 채용하였고, 2023. 8. 1. 2 명을 일식당의 조리사로 신규 채용하였다. 그런데 A 호텔은 일식당 조리사의 채용을 진행하면서 甲에게는 채용절차의 진행 사실을 고지하지 않았다. 甲은 2024. 10. 경 뒤늦게 A 호텔이 3 명의 일식당 조리사를 채용한 사실을 알게 되었고, 이에 A 호텔에 "B 호텔을 그만두고 A 호텔 일식당으로 복귀하고 싶다"는 의사를 표시했으나, A 호텔은 이미 위 경영상 이유에 의한 해고일로부터 3 년이 경과하였다는 이유로 甲의 요청을 거부하였다. 이에 甲은 "자신이 A 호텔의 근로자의 지위에 있다"고 주장하는 한편, "A 호텔은 2023. 3. 1. 부터 甲이 복직할 때까지 매월 500 만원의 비율로 산정한 임금 상당액의 손해배상 의무가 있다"고 주장한다. 다음 물음에 답하시오. (50 점)

(물음 2) "A 호텔이 2023. 3. 1. 부터 甲이 A 호텔에 복직할 때까지 매월 500 만원 비율로 산정한 손해배상의무가 있다"는 甲의 주장이 타당한지 논하시오. (30 점)

[기술][1][2025-2]화학물질 누출 사고에 따른 근로자 및 노동조합 위원장의 작업중지권 행사의 정당성 여부

【문제 2】 2023. 7. 26. 오전 8 시경 S 시 산업단지 대 A 회사에서 상온에 누출되는 경우 사람에게 호흡곤란, 피부질환 등을 발생시키는 화학물질이 누출되는 사고가 발생하였다. S 시 소방본부는 반경 150m 까지 통제선을 설치하고, 통제선 내에 있는 해당 근로자들에 대피를 유도하였고, 반경 1km 내 주민들에게도 창문을 폐쇄하고 외출을 자제할 것을 당부하는 대피방송을 하였다. 이와 함께 소방본부는 전문기관에 누출사고 발생지점으로부터 반경 200m 거리까지 화학물질 검출을 의뢰하였고, 오전 9 시경 "반경 5~10m 지점에 5~8ppm 이 검출되나, 반경 10m 이상의 거리에서는 검출이 되지 않는다"는 취지의 회신을 받았다. 위 사로고 A 회사의 2 명의 근로자가 어지럼증으로 병원에 이송되었고, 누출사고 다음 날까지 A 회사 인근의 회사에서 근무하는 근로자들 30 명이 두통, 어지러움 등으로 치료를 받았다. 그 가운데 3 명은 통제선 밖에 있는 근로자들로 확인되었다.

丙은 누출사고 지점으로부터 반경 200m 정도의 거리에 있던 B 회사에 재직중인 근로자로서 B 회사에 설립된 노동조합의 위원장이다. 오전 10 시경 丙은 B 회사의 노무이사, B 회사 산업안전보건위원회 근로자위원, 지방고용노동청 소속 근로감독관 등과 누출사고에 대한 대책을 논의하였고, 당시 근로감독관은 대피를 권유하였으며 근로자위원은 丙에게 급박한 위험상황인지 여부를 객관적으로 파악하기 위해 누출사고 현장에 같이 가볼 것을 제안하였다. 그러나 丙은 이에 응하지 않았다. 이후 丙은 소방본부에 전화하여 누출된 화학물질의 인체에 미치는 영향 및 B 회사에 대해 대피명령이 내려지지 않는 이유에 대해서 질의하였고, 이미 대피방송이 있었다는 취지의 답변을 들었다. 丙은 B 회사의 작업장을 이탈하면서 당시 작업중이던 노동조합 소속 조합원 28 명에게도 대피하라고 말하였고, 이에 따라 조합원들은 작업을 중단하고 B 회사의 작업장에서 이탈하였다. 그리고 B 회사의 노무이사에게도 대피명령을 내릴 수밖에 없는 상황임을 알렸다. 이에 B 회사는 丙이 현장을 방문하여 객관적으로 작업중지권을 행사할 상황인지 여부를 파악할 수 있는 최소한의 노력을 거분한 검, 丙이 근로자가 아니라 노동조합 위원장으로서 작업중지권을 행사한 점에서 丙의 작업중지권 행사가 적법하지 않다고 주장하고 있다. B 회사의 주장이 타당한지 서술하시오. (25 점)

[기출][2][2008-1]단체협약상 동의조항의 효력(노동조합의 동의권에 대한 범위), 경영권에 대한 단체교섭의 대상성

【문제 1】 甲회사의 단체협약에는 "조합원이 담당하는 업무의 변경에 관한 사항은 노동조합의 동의를 요건으로 한다"는 규정이 있다. 甲회사는 조합원이 담당하고 있는 전산업무를 외부에 도급하기로 하고, 전산전문업체인 乙회사와 도급계약을 체결하였다. 이에 甲회사의 노동조합은 甲회사의 위 결정에 대하여 단체교섭을 요구하였으나 甲회사는 이를 거부하였다. 이 사안에 관한 노동법적 쟁점을 논하시오. (50 점)

[기출][2][2008-2]쟁의행위 기간 중 사용자의 채용 제한

【문제 2】 쟁의행위 기간 중 사용자의 채용제한에 관하여 논하시오. (25 점)

[기출][2][2008-3]노동위원회의 관할

【문제 3】 노동위원회의 관장(관할)에 관하여 설명하시오. (25 점)

[기출][2][2009-1]도급 또는 파견 계약 관계에서 노조법상 사용자로서 단체교섭 의무 부담 여부

【문제 1】 A 회사는 종전까지는 직접 수행하던 업무의 일부를, B 회사와는 도급계약을 통해, C 회사와는 근로자파견계약을 통해 각각 외주화하였다. B 회사 근로자로 조직된 甲 노동조합과 C 회사 근로자로 조직된 乙 노동조합이 각각 A 회사를 상대로 단체교섭을 요구하였으나, A 회사는 직접근로관계가 없다는 이유로 단체교섭을 거부하였다. 이에 甲·乙 노동조합은 단체교섭거부를 이유로 한 부당노동행위구제신청을 하였다. A 회사의 부당노동행위 책임에 대하여 논하시오. (50 점)

[기출][2][2009-2] 직장점거 중 단행된 사용자의 직장폐쇄에 따른 법률적 효과

【문제 2】 노동조합이 정당하게 직장점거를 하던 도중, 사용자가 직장폐쇄를 한 경우의 법률효과에 대하여 설명하시오. (25 점)

[기출][2][2009-3]노동조합 규약상 조합 가입 자격의 제한

【문제 3】 노동조합 규약상 노동조합 가입 자격 제한에 대하여 설명하시오. (25 점)

[기출][2][2010-1]단체협약 만료 후 법정연장기간 내에 노동조합과의 사전합의 없이 행해진 해고의 효력

【문제 1】 A 회사의 단체협약에는 "회사는 조합원에 대한 해고에 대하여는 노동조합과 사전에 합의하여야 한다"는 규정이 있으며, 이 단체협약의 유효기간은 2010년 6월 30일까지이다. A 회사는 조합원 甲의 행위가 해고사유에 해당된다고 인정하여 노동조합과의 사전합의 없이 2010년 7월 1일 조합원 甲을 해고하였다. A 회사와 노동조합은 새로운 단체협약을 체결하고자 단체교섭을 계속하였음에도 불구하고 2010년 7월 1일 현재 새로운 단체협약이 체결되지 아니하였고, 새로운 단체협약이 체결될 때까지 종전 단체협약의 효력을 존속시킨다는 취지의 별도의 약정이나 자동갱신 조항도 존재하지 아니한다. 이 사안에서 조합원 甲에 대한 A 회사의 해고의 효력을 논하시오(단, 부당노동행위에 관하여는 논하지 아니함). (50 점)

[기출][2][2010-2]노동조합 쟁의행위의 절차적 정당성

【문제 2】 노동조합 및 노동관계조정법상 노동조합의 쟁의행위의 절차적 정당성에 관하여 설명하시오. (25 점)

[기출][2][2011-1]산별노동조합 지회의 단체교섭 주체성 인정 여부, 사업부 매각 결정(경영권)의 단체교섭 대상성 여부

【문제 1】 A 회사는 전자제품의 주요부품을 생산·판매하는 회사로서 2000년 8월 11일 설립된 이후 현재 반도체와 LCD 사업부문을 운영하고 있다. A 회사에는 설립 초기부터 소속 근로자들로 구성된 甲노동조합이 조직되어 있었고, 甲노동조합은 2010년 7월 1일 산업별 노동조합인 "전국전자산업노동조합"의 지회로 조직변경을 하였다. 한편 2011년 3월 1일 A 회사는 적자 누적으로 인해 반도체 사업부를 매각할 것을 결정하였다.

이에 甲지회는 반도체 사업부의 매각 결정을 철회할 것을 주장하면서 단체교섭을 요구하였으나, A 회사는 (i) 甲지회가 독자적인 교섭권이 없다는 점과 (ii) 매각조치는 회사의 고유한 결정사항이라는 점을 이유로 하여 단체교섭을 거부하였다.

이 사례와 관련된 노동법상의 쟁점에 대하여 논하시오. (50 점)

[기출][2][2011-2]준법투쟁의 개념, 법적 성격, 유형 및 판례법리

【문제 2】 준법투쟁에 대하여 설명하시오. (25 점)

[기출][2][2012-1-1]특별노사합의를 통한 고정상여금 미지급 결정의 효력 및 조합원 개별 동의를 필요성 여부

【문제 1】 A 회사와 A 회사의 노동조합(이하 "A 노동조합"이라고 한다) 사이에 체결된 "2010 년도 단체협약"(만료일 : 2011. 12. 31.)에 따르면, 짝수 월(2 월, 4 월, 6 월, 8 월, 10 월, 12 월)의 25 일에 월 기본급의 100%에 해당하는 고정상여금이 근로자에게 지급된다. 세계적인 금융위기 이후 계속된 경기불황으로 부도의 위기에 처하게 된 A 회사는 경영난의 타개와 근로자들의 잦은 결근의 방지를 위하여 A 노동조합과 5 차례에 걸쳐 특별교섭을 행하였고, 그 결과 2010 년 12 월 28 일에 "2010 년도 특별노사합의"가 성립하였다. "2010 년도 특별노사합의"의 내용은 다음과 같다.

- 제 1 조 : 경영 정상화를 위하여 2010 년도 12 월 고정상여금과 2011 년도 2 월, 4 월 및 6 월 고정상여금은 이를 지급하지 않고, 이후 고정상여금의 지급 여부와 그 시기는 회사와 노동조합이 별도로 합의한다.
- 제 2 조 : 상습적인 무단결근의 방지를 위하여 무단결근에 따른 면직기준을 "월 7 일 이상"에서 "월 5 일 이상"으로 한다.
- 제 3 조 : 이 특별노사합의의 내용과 상충되는 2010 년도 단체협약의 부분은 무효로 한다.

이와 관련하여 다음 물음에 답하시오. (50 점)

(물음 1) A 노동조합의 조합원인 근로자 甲은 "2010 년도 특별노사합의" 제 1 조는 조합원들로부터 개별적인 동의를 받지 않은 것으로서 무효이므로, A 회사는 2010 년도 12 월 고정상여금과 2011 년도 2 월, 4 월 및 6 월 고정상여금을 자신에게 지급하여야 한다고 주장한다. 근로자 甲의 주장이 타당한지 여부를 논하시오. (25 점)

[기출][2][2012-1-2]특별노사합의를 통한 무단결근 면직기준 단축의 효력 및 조합원에 대한 적용 정당성 여부

【문제 1】 A 회사와 A 회사의 노동조합(이하 "A 노동조합"이라고 한다) 사이에 체결된 "2010 년도 단체협약"(만료일 : 2011. 12. 31.)에 따르면, 짝수 월(2 월, 4 월, 6 월, 8 월, 10 월, 12 월)의 25 일에 월 기본급의 100%에 해당하는 고정상여금이 근로자에게 지급된다. 세계적인 금융위기 이후 계속된 경기불황으로 부도의 위기에 처하게 된 A 회사는 경영난의 타개와 근로자들의 잦은 결근의 방지를 위하여 A 노동조합과 5 차례에 걸쳐 특별교섭을 행하였고, 그 결과 2010 년 12 월 28 일에 "2010 년도 특별노사합의"가 성립하였다. "2010 년도 특별노사합의"의 내용은 다음과 같다.

- 제 1 조 : 경영 정상화를 위하여 2010 년도 12 월 고정상여금과 2011 년도 2 월, 4 월 및 6 월 고정상여금은 이를 지급하지 않고, 이후 고정상여금의 지급 여부와 그 시기는 회사와 노동조합이 별도로 합의한다.
- 제 2 조 : 상습적인 무단결근의 방지를 위하여 무단결근에 따른 면직기준을 "월 7 일 이상"에서 "월 5 일 이상"으로 한다.
- 제 3 조 : 이 특별노사합의의 내용과 상충되는 2010 년도 단체협약의 부분은 무효로 한다.

이와 관련하여 다음 물음에 답하시오. (50 점)

(물음 2) 2011 년 5 월에 총 6 일을 무단결근한 A 노동조합의 조합원인 근로자 乙은 2011 년 7 월에 개최된 징계위원회에서 "2010 년도 특별노사합의" 제 2 조는 그 내용이 현저히 불합리한 것으로서 무효이므로, 자신에게 적용되지 않는다고 주장한다. 근로자 乙의 주장이 타당한지 여부를 논하시오. (25 점)

[기출][2][2012-2]노동조합법상 노동조합 참가가 금지되는 사용자 및 그 이익대표자의 범위와 판단 기준

【문제 2】 노동조합 및 노동관계조정법상 노동조합 참가가 금지되는 자로서, "그 사업의 근로자에 관한 사항에 대하여 사업주를 위하여 행동하는 자" 및 "항상 사용자의 이익을 대표하여 행동하는 자"에 관한 대법원 판례법리를 설명하시오. (25 점)

[기출][2][2013-1-1]지부노동조합 쟁의행위의 주체적 정당성

【문제 1】 A 회사는 순수하게 경기불황을 이유로 일부 생산라인을 축소 내지 폐지하기로 결정하고, 이 사실을 사내 게시판, 사내 방송 등을 통하여 근로자들에게 공지하였다. 이에 A 회사 근로자 가운데 노동조합 가입자격이 있는 모든 근로자는 합법적으로 설립되어 있는 전국금속산업노동조합의 A 회사지부(이하 "지부노동조합"이라 함)를 설립하였다. 지부노동조합은 독립된 규약과 집행기구를 두고 있으나, 노동조합설립신고는 하지 않았다. 다른 한편 근로자들 가운데 지부노동조합 외에 다른 노동조합에 가입한 자는 없다.

지부노동조합은 A 회사의 생산라인의 축소 내지 폐지 결정 자체는 반대하지 않았지만, 그에 따른 실직 대상이 될 수 있는 근로자인 조합원들과 근로자 지위를 유지하는 조합원들의 근로조건 등의 처우에 관하여 협의할 것을 요구하였다. 그러나 A 회사는 생산라인의 축소 내지 폐지와 관련한 일체의 문제들은 단체교섭의 대상이 될 수 없는 사용자의 경영사항이라고 주장하면서 단체교섭을 거부하였고, 결국 지부노동조합은 A 회사에 대하여 위 교섭요구사항에 관한 단체교섭에 응할 것을 요구하면서 쟁의행위에 돌입하였다. 다음 물음에 답하시오. (50 점)

(물음 1) 지부노동조합의 쟁의행위가 주체 면에서 정당한지 대법원 판례를 중심으로 논하시오. (25 점)

[기출][2][2013-1-2]지부노동조합 쟁의행위의 목적적 정당성

【문제 1】 A 회사는 순수하게 경기불황을 이유로 일부 생산라인을 축소 내지 폐지하기로 결정하고, 이 사실을 사내 게시판, 사내 방송 등을 통하여 근로자들에게 공지하였다. 이에 A 회사 근로자 가운데 노동조합 가입자격이 있는 모든 근로자는 합법적으로 설립되어 있는 전국금속산업노동조합의 A 회사지부(이하 "지부노동조합"이라 함)를 설립하였다. 지부노동조합은 독립된 규약과 집행기구를 두고 있으나, 노동조합설립신고는 하지 않았다. 다른 한편 근로자들 가운데 지부노동조합 외에 다른 노동조합에 가입한 자는 없다.

지부노동조합은 A 회사의 생산라인의 축소 내지 폐지 결정 자체는 반대하지 않았지만, 그에 따른 실직 대상이 될 수 있는 근로자인 조합원들과 근로자 지위를 유지하는 조합원들의 근로조건 등의 처우에 관하여 협의할 것을 요구하였다. 그러나 A 회사는 생산라인의 축소 내지 폐지와 관련한 일체의 문제들은 단체교섭의 대상이 될 수 없는 사용자의 경영사항이라고 주장하면서 단체교섭을 거부하였고, 결국 지부노동조합은 A 회사에 대하여 위 교섭요구사항에 관한 단체교섭에 응할 것을 요구하면서 쟁의행위에 돌입하였다. 다음 물음에 답하시오. (50 점)

(물음 2) 지부노동조합의 쟁의행위가 목적 면에서 정당한지 대법원 판례를 중심으로 논하시오. (25 점)

[기출][2][2013-2]조합의 지지 정당 결정에 반하여 다른 정당을 지지한 조합원에 대한 제명처분의 효력

【문제 2】 A 노동조합은 총회의 의결을 통해 특정 정당을 지지하기로 하였다. A 노동조합의 조합원 甲은 A 노동조합의 의결에 반하여 독자적으로 다른 정당의 선거운동을 하였다. 이에 A 노동조합은 규약 제 35 조 "총회의 의결에 위반한 자를 제명할 수 있다."에 따라 조합원 甲을 정당한 절차를 거쳐 제명하였다. 제명처분의 법적 효력에 대해 설명하시오. (25 점)

[기출][2][2014-1-1]특별단체협약상 정리해고에 대한 합의 조항을 협의로 변형 해석할 수 있는지 여부

【문제 1】 자동차부품을 제조 및 판매하는 A 회사는 B 공단에 위치하고 있다. A 회사는 경영상의 어려움에 미리 대처하기 위해 최적의 입지 조건을 갖춘 곳으로 사업장을 이전하는 계획을 세웠다. 이에 따라 A 회사는 사업장을 B 공단에서 약 30km 떨어진 C 공단으로 이전하기로 결정하였고, 이러한 내용을 A 회사의 노동조합과 근로자들에게 공지하였다.

위와 같은 사업장 이전 결정을 계기로 A 회사의 근로자들 사이에 고용에 대한 불안감이 확산되었고, 이에 노동조합은 A 회사에게 고용보장에 관한 특별교섭을 요구하였다. 특별교섭을 수락한 A 회사는 노동조합과 수차례에 걸쳐 교섭한 결과 "회사는 본 협약의 유효기간(2013. 1. 1~2014. 12. 31) 중 근로자의 고용을 보장하기 위해 정리해고 등 구조조정을 실시하지 않으며, 만일 실시하는 경우에 노동조합과 합의한다."는 내용의 특별단체협약을 체결하였다. 그러나 2014년 1월 불황으로 인해 A 회사는 인원감축이 필요하다고 판단하여 정리해고를 실시하기로 결정하였다. A 회사는 정리해고의 실시 여부는 단체교섭의 대상이 아니라는 점을 들어 노동조합과의 합의없이 2014년 6월 정리해고를 실시하였다. 다음 물음에 답하시오. (50 점)

(물음 1) 처분문서인 단체협약의 해석 원칙에 비추어 위 단체협약상의 "합의"의 의미를 "협의"로 해석할 수 있는지 논하시오. (25 점)

[기출][2][2014-1-2]단체협약상 규정된 합의 없이 실시한 정리해고의 유효성

【문제 1】 자동차부품을 제조 및 판매하는 A 회사는 B 공단에 위치하고 있다. A 회사는 경영상의 어려움에 미리 대처하기 위해 최적의 입지 조건을 갖춘 곳으로 사업장을 이전하는 계획을 세웠다. 이에 따라 A 회사는 사업장을 B 공단에서 약 30km 떨어진 C 공단으로 이전하기로 결정하였고, 이러한 내용을 A 회사의 노동조합과 근로자들에게 공지하였다.

위와 같은 사업장 이전 결정을 계기로 A 회사의 근로자들 사이에 고용에 대한 불안감이 확산되었고, 이에 노동조합은 A 회사에게 고용보장에 관한 특별교섭을 요구하였다. 특별교섭을 수락한 A 회사는 노동조합과 수차례에 걸쳐 교섭한 결과 "회사는 본 협약의 유효기간(2013. 1. 1~2014. 12. 31) 중 근로자의 고용을 보장하기 위해 정리해고 등 구조조정을 실시하지 않으며, 만일 실시하는 경우에 노동조합과 합의한다."는 내용의 특별단체협약을 체결하였다. 그러나 2014년 1월 불황으로 인해 A 회사는 인원감축이 필요하다고 판단하여 정리해고를 실시하기로 결정하였다. A 회사는 정리해고의 실시 여부는 단체교섭의 대상이 아니라는 점을 들어 노동조합과의 합의없이 2014년 6월 정리해고를 실시하였다. 다음 물음에 답하시오. (50 점)

(물음 2) 위 단체협약상의 "합의" 없이 실시한 정리해고는 유효한지 논하시오. (25 점)

[기출][2][2014-2]사용자의 언론의 자유와 부당노동행위의 관계

【문제 2】 사용자의 언론의 자유와 관련하여 부당노동행위의 성립 여부에 대한 판례법리를 설명하시오. (25 점)

[기출][2][2015-1]사내 무단 유인물 배포를 이유로 한 징계해고의 정당성 및 불이익취급 부당노동행위 성립 여부

【문제 1】 근로자 甲은 A 회사에 입사하여 근무하던 중 2015 년 3 월 A 회사의 노동조합의 조합장 선거에 입후보하였다. 노동조합의 조합장 선거에는 근로자 甲을 비롯하여 총 4 명이 입후보하여 선거운동을 진행하였으나, 선거운동과정에서 근로자 甲은 조합장에 당선될 가능성이 없음을 알고 스스로 후보를 사퇴하였다.

그런데 근로자 甲은 다른 후보자가 자신의 사퇴이유를 왜곡하여 선거운동에 이용하고 있다는 사실을 알고 이를 바로잡기 위하여 A 회사의 승인을 받지 아니한 채, 직접 작성한 300 여 매의 유인물을 점심시간을 이용하여 조합원들에게 배포하였다. 이후 A 회사는 근로자 甲의 행위가 단체협약 제 10 조에 위반되고, 징계해고 사유를 규정하고 있는 취업규칙 제 92 조(단체협약 제 50 조와 동일)에 해당한다고 보아 근로자 甲을 징계해고하였다.

「단체협약 제 10 조(조합활동의 사전승인)」

- 노조는 회사구내에 있어서 게시 혹은 인쇄물의 첨부 및 배부토록 할 때는 1 일 전에 회사의 승인을 얻어야 한다.

「단체협약 제 50 조(징계해고사유)」 및 「취업규칙 제 92 조(징계해고사유)」

- 회사 내에서 무단으로 문서, 도서 등의 배포나 부착 또는 시위, 집회의 선동, 유언비어 살포 등의 행위

근로자 甲은 A 회사가 징계해고한 것은 정당한 조합활동을 이유로 한 불이익취급의 부당노동행위라고 주장한다. 근로자 甲의 주장이 타당한지 여부를 논하시오. (50 점)

[기출][2][2015-2]사용자의 정당한 직장폐쇄의 개념, 요건, 법적 효과

【문제 2】 노동조합 및 노동관계조정법상 사용자의 정당한 직장폐쇄에 대하여 설명하시오. (25점)

[기출][2][2016-1-1]노동조합 운영비 지급 중단이 정당성

【문제 1】 A 회사는 근로자 250 명을 고용하여 사무용 가구의 제조·판매업을 영위하는 회사이고, A 회사에는 기업별 노동조합인 B 노동조합(이하 B 노조)이 설립되어 있으며 소속 조합원 수는 50 명이다.

A 회사와 B 노조가 체결한 단체협약에는 "회사는 조합활동을 위한 사무실 및 운영비를 제공한다"고 규정되어 있고, 이 규정에 따라 A 회사는 노동조합 사무실을 제공하고 운영비로 매월 50 만원을 지급하여 왔다. A 회사는 단체협약에 따라 지급하던 노동조합 운영비의 지급을 2014. 12. 1. 부터 일방적으로 중단하였다. 또한 A 회사는 경영악화를 이유로 정리해고를 단행하기로 결정하였고, A 회사는 노사협의를 거치면서 정리해고 규모를 당초 50 명에서 30 명으로 축소하였다. A 회사는 정리해고 실시에 앞서 전 근로자를 대상으로 희망퇴직자를 모집하였고, 그 중 17 명이 희망퇴직을 신청하였다. A 회사는 인사고과를 기준으로 최종적으로 13 명을 정리해고 대상자로 확정하여 2014. 11. 30. 자로 해고를 통보하였다. 그런데 정리해고 대상이 된 근로자는 모두 B 노조 소속 조합원으로 노동조합 활동에 적극적으로 참여한 사람들이었다. 정리해고된 근로자 甲 등은 A 회사가 조합원들에 대하여 불리하게 인사고과를 부여하고, 그 인사고과가 정리해고 대상자 선정기준이 되었으므로 이러한 정리해고는 부당노동행위에 해당한다고 주장한다. (50 점)

(물음 1) A 회사의 노동조합 운영비 지급 중단이 정당한지에 대하여 논하시오. (25 점)

[기출][2][2016-1-2]정리해고의 불이익 취급 부당노동행위 성립에 관한 입증책임의 소재 및 구체적인 입증방법

【문제 1】 A 회사는 근로자 250 명을 고용하여 사무용 가구의 제조·판매업을 영위하는 회사이고, A 회사에는 기업별 노동조합인 B 노동조합(이하 B 노조)이 설립되어 있으며 소속 조합원 수는 50 명이다.

A 회사와 B 노조가 체결한 단체협약에는 "회사는 조합활동을 위한 사무실 및 운영비를 제공한다"고 규정되어 있고, 이 규정에 따라 A 회사는 노동조합 사무실을 제공하고 운영비로 매월 50 만원을 지급하여 왔다. A 회사는 단체협약에 따라 지급하던 노동조합 운영비의 지급을 2014. 12. 1. 부터 일방적으로 중단하였다. 또한 A 회사는 경영악화를 이유로 정리해고를 단행하기로 결정하였고, A 회사는 노사협의를 거치면서 정리해고 규모를 당초 50 명에서 30 명으로 축소하였다. A 회사는 정리해고 실시에 앞서 전 근로자를 대상으로 희망퇴직자를 모집하였고, 그 중 17 명이 희망퇴직을 신청하였다. A 회사는 인사고과를 기준으로 최종적으로 13 명을 정리해고 대상자로 확정하여 2014. 11. 30. 자로 해고를 통보하였다. 그런데 정리해고 대상이 된 근로자는 모두 B 노조 소속 조합원으로 노동조합 활동에 적극적으로 참여한 사람들이었다. 정리해고된 근로자 甲 등은 A 회사가 조합원들에 대하여 불리하게 인사고과를 부여하고, 그 인사고과가 정리해고 대상자 선정기준이 되었으므로 이러한 정리해고는 부당노동행위에 해당한다고 주장한다. (50 점)

(물음 2) A 회사의 정리해고가 부당노동행위에 해당하는지 여부를 누가 입증하여야 하며, 어떠한 방법으로 하여야 하는지 논하시오. (25 점)

[기출][2][2016-2]비조합원에 대한 징계처분 시 재심절차 준수 필요 여부(단체협약의 일반적 구속력)

【문제 2】 단일 사업장으로 이루어진 C 회사에는 상시 사용되는 근로자 100 명 중 사무직 근로자 20 명과 생산직 근로자 80 명이 있으며, 생산직 근로자 중 60 명이 가입한 D 노동조합(이하 D 노조)이 유일한 노동조합으로 활동하고 있다. C 회사와 D 노조가 체결한 단체협약에서는 조합원의 징계처분 시 재심절차를 거쳐야 한다는 조항을 두고 있으나, C 회사의 취업규칙에는 근로자 징계에 관해 재심절차가 별도로 규정되어 있지 않다. 한편, 동 단체협약에는 조합원이 될 수 없는 자의 범위에 사무직 근로자가 포함되어 있는 반면, D 노조 규약에는 조합원의 자격을 제한하는 조항이 없다. 비조합원인 사무직 근로자 乙에 대해 회사가 징계처분을 하고자 할 때 재심절차를 거쳐야 하는지 여부에 관한 판례법리를 설명하시오. (25 점)

[기출][2][2017-1-1]관행적 연장근로의 집단적 거부가 노조법상 쟁의행위에 해당하는지 여부

【문제 1】 A사는 상시근로자 100 명이 종사하는 전열기구 제조사이다. A사에는 70 명의 근로자로 조직된 노동조합 乙이 있다. 2015년 2월 1일 A사 사용자 甲은 기존의 직원자녀학자금지원제도를 2016년 1월부터 폐지하겠다고 발표하였다. 이에 대해 乙은 강력하게 반발하면서 甲과의 교섭을 정식으로 요구하였다. 甲이 망설이자, 乙은 관행적으로 이루어져 오던 연장근로를 2015년 2월 4일부터 집단적으로 거부하였다. 이후 乙은 2015년 4월 1일부터 쟁의행위 찬반 투표 등의 절차를 거쳐 태업을 개시하였다.

甲은 2015년 6월 1일자로 사업장 전체에 대하여 노동조합 조합원의 출입을 전면금지하는 직장폐쇄를 단행하였다. 2015년 7월 3일 乙은 전체 조합원이 다시금 업무에 정상적으로 복귀하겠다는 의사를 甲에게 표시하고, 단체교섭을 하자고 요청하였다. 甲이 노동조합 측 대화 요구의 진정성에 의문을 제기하면서, 대표이사 비방 등에 대한 사과를 요구하자, 乙은 공식 사과는 물론 만약 직장폐쇄를 철회한다면 노동조합 집행부 사퇴를 포함한 모든 것을 열어 놓고 사용자와 교섭에 임하겠다고 밝혔다. 그러나 甲은 직장폐쇄조치를 계속 유지하고 조합원의 직장 출입을 막으면서, 개별적인 접촉을 통하여 40 여명의 조합원들을 선별적으로 업무에 복귀시켰다. 다음 물음에 답하시오. (50 점)

(물음 1) 연장근로거부의 법적 성질에 대하여 설명하시오. (25 점)

[기출][2][2017-1-2]근로자의 집단적 연장근로 거부 및 태업에 대응하여 단행한 사용자의 직장폐쇄 개시 및 유지의 정당성 여부

【문제 1】 A사는 상시근로자 100 명이 종사하는 전열기구 제조사이다. A사에는 70 명의 근로자로 조직된 노동조합 乙이 있다. 2015년 2월 1일 A사 사용자 甲은 기존의 직원자녀학자금지원제도를 2016년 1월부터 폐지하겠다고 발표하였다. 이에 대해 乙은 강력하게 반발하면서 甲과의 교섭을 정식으로 요구하였다. 甲이 망설이자, 乙은 관행적으로 이루어져 오던 연장근로를 2015년 2월 4일부터 집단적으로 거부하였다. 이후 乙은 2015년 4월 1일부터 쟁의행위 찬반 투표 등의 절차를 거쳐 태업을 개시하였다.

甲은 2015년 6월 1일자로 사업장 전체에 대하여 노동조합 조합원의 출입을 전면금지하는 직장폐쇄를 단행하였다. 2015년 7월 3일 乙은 전체 조합원이 다시금 업무에 정상적으로 복귀하겠다는 의사를 甲에게 표시하고, 단체교섭을 하자고 요청하였다. 甲이 노동조합 측 대화 요구의 진정성에 의문을 제기하면서, 대표이사 비방 등에 대한 사과를 요구하자, 乙은 공식 사과함은 물론 만약 직장폐쇄를 철회한다면 노동조합 집행부 사퇴를 포함한 모든 것을 열어 놓고 사용자와 교섭에 임하겠다고 밝혔다. 그러나 甲은 직장폐쇄조치를 계속 유지하고 조합원의 직장 출입을 막으면서, 개별적인 접촉을 통하여 40 여명의 조합원들을 선별적으로 업무에 복귀시켰다. 다음 물음에 답하시오. (50 점)

(물음 2) 직장폐쇄조치의 법적 정당성에 대하여 설명하시오. (25 점)

[기출][2][2017-2]근로시간면제한도를 현저히 초과하여 체결한 단체협약의 부당노동행위 성립 여부

【문제 2】 B 사에는 노동조합 甲과 乙이 있다. B 사는 甲과 노동조합 및 노동관계조정법상 근로시간면제한도를 현저히 초과하여 근로시간면제를 부여하는 내용의 단체협약을 체결하였다. 한편 乙과의 근로시간 면제를 포함한 단체협약은 체결되지 못하고 있다. B 사와 甲이 체결한 단체협약이 부당노동행위에 해당하는지 여부에 대하여 설명하시오. (25 점)

[기출][2][2018-1-1]규약상 교섭안 마련 및 조합원 총의 수렴 조항을 이유로 한 사용자의 단체교섭 거부의 정당성 여부

【문제 1】 상시근로자 500 명을 고용하여 전자부품을 생산하는 A 회사에는 소속근로자 370 명으로 조직된 A 노동조합이 있다. A 노동조합 규약 제 21 조에서는 "단체협약의 체결권이 노동조합 대표자에게 있다. 노동조합 대표자는 단체교섭 개시 전에 총회를 통하여 교섭안을 마련하고, 단체교섭 과정에서 조합원의 총의를 계속 수렴하여야 한다."고 규정하고 있다.

2014 년도 단체협약의 유효기간이 만료되기 2 개월 전인 2015 년 10 월에 교섭대표노동조합으로 결정된 A 노동조합이 A 회사에 대하여 2016 년도 단체협약을 체결하기 위한 단체교섭을 요구하였다. 그러나 A 회사는 위 규약 제 21 조가 노동조합 및 노동관계조정법 제 29 조 제 1 항에 위배된다는 이유로 단체교섭을 거부하였다(이하 "1 차 단체교섭 거부"라 한다).

이에 A 노동조합은 A 회사를 상대로 단체교섭거부금지 가처분을 신청하였고, 2016 년 1 월 관할 법원으로부터 "A 회사는 노동조합 및 노동관계조정법 제 29 조 제 1 항 위배를 내세워 A 노동조합과의 단체교섭을 거부하여서는 아니된다."는 취지의 가처분 결정을 받았다. 이러한 가처분 결정에도 불구하고 A 회사는 단체교섭을 계속 거부하고 있다(이하 "2 차 단체교섭 거부"라 한다). 다음 물음에 답하시오. (50 점)

(물음 1) A 회사의 1 차 단체교섭 거부가 정당하지 않은 이유에 대해서 논하시오. (25 점)

[기출][2][2018-1-2]법원의 가처분 결정 이후 사용자의 단체교섭 계속 거부의 불법행위 성립 여부

【문제 1】 상시근로자 500 명을 고용하여 전자부품을 생산하는 A 회사에는 소속근로자 370 명으로 조직된 A 노동조합이 있다. A 노동조합 규약 제 21 조에서는 "단체협약의 체결권이 노동조합 대표자에게 있다. 노동조합 대표자는 단체교섭 개시 전에 총회를 통하여 교섭안을 마련하고, 단체교섭 과정에서 조합원의 총의를 계속 수렴하여야 한다."고 규정하고 있다.

2014 년도 단체협약의 유효기간이 만료되기 2 개월 전인 2015 년 10 월에 교섭대표노동조합으로 결정된 A 노동조합이 A 회사에 대하여 2016 년도 단체협약을 체결하기 위한 단체교섭을 요구하였다. 그러나 A 회사는 위 규약 제 21 조가 노동조합 및 노동관계조정법 제 29 조 제 1 항에 위배된다는 이유로 단체교섭을 거부하였다(이하 "1 차 단체교섭 거부"라 한다).

이에 A 노동조합은 A 회사를 상대로 단체교섭거부금지 가처분을 신청하였고, 2016 년 1 월 관할 법원으로부터 "A 회사는 노동조합 및 노동관계조정법 제 29 조 제 1 항 위배를 내세워 A 노동조합과의 단체교섭을 거부하여서는 아니된다."는 취지의 가처분 결정을 받았다. 이러한 가처분 결정에도 불구하고 A 회사는 단체교섭을 계속 거부하고 있다(이하 "2 차 단체교섭 거부"라 한다). 다음 물음에 답하시오. (50 점)

(물음 2) A 회사의 2 차 단체교섭 거부가 A 노동조합에 대한 불법행위가 되는지에 대하여 논하시오. (25 점)

[기출][2][2018-2] 직장폐쇄 후 조합원들의 임원회의실 점거 지속 및 퇴거요구 불응에 따른 정당성 상실 여부

【문제 2】 노동조합의 조합원들이 회사의 임원회의실을 점거하여 쟁의행위를 하던 중 직장폐쇄를 단행한 사용자로부터 퇴거요구를 받았으나 이에 불응한 채 직장점거를 계속할 경우 그 정당성에 대하여 판례법리에 따라 설명하시오. (25 점)

[기출][2][2019-1-1]적법한 직장폐쇄 기간 중 노조사무실 출입 차단 조치의 정당성 여부

【문제 1】 A 회사는 전자부품을 생산· 판매하는 회사이다. A 회사에는 전국전자산업 노동조합(이하 "전국전자노조"라 한다)의 A 회사지회(이하 "A 지회"라 한다)가 설립되어 있으며, A 회사 근로자 200 명은 A 지회에 소속되어 있다. A 회사 근로자 중 다른 노동조합에 가입한 자는 없다. A 지회는 전국전자노조의 모범 지회 규칙을 바탕으로 제정된 규약과 총회· 지회장 등의 기관을 갖추고 활동하여 왔다. 단체교섭 및 단체협약체결은 전국전자노조의 규약에 따라, A 지회 단위에서의 교섭의 경우 A 지회가 소속한 전국 전자노조의 B 지부 지부장의 주관 하에 교섭을 진행하였으며, A 지회장은 실무적인 교섭위원으로 참여하였고, 단체협약의 체결권자는 전국전자노조 위원장 또는 그 위임을 받은 B 지부 지부장이었다.

2016 년 8 월부터 B 지부 지부장의 주관 하에 A 지회 단위에서는 임금교섭이 실시되었는데, 수차례의 교섭에서 합의에 이르지 못하자 같은 해 10 월 20 일 적법한 절차를 거쳐 조합원 전원이 파업을 개시하였다. A 회사는 A 지회의 전면파업이 장기화되어 생산이 마비되자 같은 해 12 월 20 일에 적법한 직장폐쇄를 실시하였다. A 회사는 공장 1 층에서 전자부품을 제조하였고, 1 층 내부의 통로를 통해 출입하는 2 층에는 A 지회에게 노조사무실을 제공해주고 있었는데, A 회사는 A 지회 소속 근로자들의 전자부품 제조공장에 대한 점거를 우려하여 위 직장폐쇄와 더불어 A 지회의 노조사무실에 대한 출입도 금지하였다.

A 지회 단위의 위 임금교섭은 2017 년 3 월경에 타결되었는데, 같은 해 5 월 20 일에 A 지회 소속 근로자들은 단체교섭 및 쟁의행위의 장기화 등의 문제를 이유로 A 지회의 총회를 개최하여 노동조합 및 노동관계조정법에 따른 절차를 거쳐 기업별 노동조합으로 조직형태를 변경하는 결의를 하였다. 다음 물음에 답하시오. (50 점)

(물음 1) A 회사가 위 직장폐쇄를 실시하면서 A 지회의 노조사무실에 대한 출입을 금지한 것이 정당한지에 관하여 논하시오. (25 점)

[기출][2][2019-1-2]초기업 노동조합 지회의 기업별 노동조합 조직형태 변경 결의의 유효성 여부

【문제 1】 A 회사는 전자부품을 생산· 판매하는 회사이다. A 회사에는 전국전자산업 노동조합(이하 "전국전자노조"라 한다)의 A 회사지회(이하 "A 지회"라 한다)가 설립되어 있으며, A 회사 근로자 200 명은 A 지회에 소속되어 있다. A 회사 근로자 중 다른 노동조합에 가입한 자는 없다. A 지회는 전국전자노조의 모범 지회 규칙을 바탕으로 제정된 규약과 총회· 지회장 등의 기관을 갖추고 활동하여 왔다. 단체교섭 및 단체협약체결은 전국전자노조의 규약에 따라, A 지회 단위에서의 교섭의 경우 A 지회가 소속한 전국 전자노조의 B 지부 지부장의 주관 하에 교섭을 진행하였으며, A 지회장은 실무적인 교섭위원으로 참여하였고, 단체협약의 체결권자는 전국전자노조 위원장 또는 그 위임을 받은 B 지부 지부장이었다.

2016 년 8 월부터 B 지부 지부장의 주관 하에 A 지회 단위에서는 임금교섭이 실시되었는데, 수차례의 교섭에서 합의에 이르지 못하자 같은 해 10 월 20 일 적법한 절차를 거쳐 조합원 전원이 파업을 개시하였다. A 회사는 A 지회의 전면파업이 장기화되어 생산이 마비되자 같은 해 12 월 20 일에 적법한 직장폐쇄를 실시하였다. A 회사는 공장 1 층에서 전자부품을 제조하였고, 1 층 내부의 통로를 통해 출입하는 2 층에는 A 지회에게 노조사무실을 제공해주고 있었는데, A 회사는 A 지회 소속 근로자들의 전자부품 제조공장에 대한 점거를 우려하여 위 직장폐쇄와 더불어 A 지회의 노조사무실에 대한 출입도 금지하였다.

A 지회 단위의 위 임금교섭은 2017 년 3 월경에 타결되었는데, 같은 해 5 월 20 일에 A 지회 소속 근로자들은 단체교섭 및 쟁의행위의 장기화 등의 문제를 이유로 A 지회의 총회를 개최하여 노동조합 및 노동관계조정법에 따른 절차를 거쳐 기업별 노동조합으로 조직형태를 변경하는 결의를 하였다. 다음 물음에 답하시오. (50 점)

(물음 2) A 지회 총회에서 기업별 노동조합으로 조직형태를 변경한 위 결의가 유효한지에 관하여 논하시오. (25 점)

[기출][2][2019-2]부당노동행위의 주체로서 사용자 개념의 확장

【문제 2】 원청인 A 회사 내에는 하청업체 근로자들로 구성된 노동조합 및 노동관계조정법에 의거한 하청노동조합이 설립되어 있다. 하청노동조합은 정당한 노동조합활동에 대하여 A 회사가 지배·개입을 하였다는 것을 이유로 A 회사를 상대로 부당노동행위 구제신청을 하였다. 이 사안에서 A 회사가 부당노동행위의 주체가 될 수 있는지를 판례법리에 의거하여 설명하시오. (25 점)

[기출][2][2020-1-1]대체인력 투입이 대체근로 제한에 위배되어 위법한지 여부

【문제 1】 A사는 폐기물 소각시설을 전문적으로 운영하는 회사다. 甲시는 관련 조례에 따라 그 소유의 생활폐기물 소각시설(이하 "B 시설")의 운영을 A사에 민간 위탁했다. B 시설에는 3개의 소각로가 있고, 근무하는 A사 소속 근로자는 70명이다. 그 중 50명(3개 소각로 운전인력 30명 포함)은 전국 단위 노동조합의 조합원이다.

A사와 甲시가 체결한 "B 시설 위·수탁 운영 협약서"에 따르면, A사는 시민들의 생활상 불편을 방지하기 위해 B 시설의 3개 소각로를 24시간 연속 가동할 책임이 있고, 쟁의행위 등으로 소각로 운전이 정지된 경우 甲시가 A사에 소각로별 가동중단 일수에 비례하는 손실비용을 부과할 수 있다.

노동조합은 A사와의 2020년 임금교섭 결렬 후 노동위원회 조정절차와 조합원 찬반투표절차 및 쟁의행위 신고절차를 적법하게 마쳤다. 그로부터 약 1개월이 되는 2020. 5. 16.(토) 00:00부로 3일간의 1차 경고파업을 사전 예고 없이 단행했다. 또 노동조합은 A사에 사전 통보한 2020. 6. 10. 00:00부로 20일간의 2차 총파업을 실시했다. 결국 A사는 노동조합의 교섭요구 사항을 모두 수용하여 2020. 7. 15. 임금협약을 체결했다.

한편, A사는 2차 총파업 기간에 소각로 가동 전면 중단을 피하기 위한 최소 필요인력으로 A사 본사 소속 소각로 기술팀 직원 3명, A사가 甲시로부터 위탁받아 운영 중인 다른 소각시설(이하 "C 시설") 소속 운전원 2명 및 C 시설의 6개월 전 퇴직자 결원충원으로 2020. 6. 5. 신규 채용한 운전원 1명을 B 시설에 투입하여 B 시설의 비조합원 일부와 함께 3교대제로 소각로 3개 중 1개만을 부분 가동하게 했다(이하 "이 사건 대체인력 투입"이라 함). 2차 총파업 종료 후 甲시는 1차 경고파업 및 2차 총파업 기간 소각로 가동중단 일수에 따른 손실비용 총 8억 4천만 원을 A사에 부과했다. 다음 물음에 답하시오. (50 점)

(물음 1) 노동조합은 이 사건 대체인력 투입이 노동조합 및 노동관계조정법 제 43조를 위반한 행위라고 주장한다. 이러한 주장의 타당성에 관하여 논하시오. (30 점)

[기출][2][2020-1-2]대체인력 투입의 지배·개입 부당노동행위 성립 여부

【문제 1】 A사는 폐기물 소각시설을 전문적으로 운영하는 회사다. 甲시는 관련 조례에 따라 그 소유의 생활폐기물 소각시설(이하 "B 시설")의 운영을 A사에 민간 위탁했다. B 시설에는 3개의 소각로가 있고, 근무하는 A사 소속 근로자는 70명이다. 그 중 50명(3개 소각로 운전인력 30명 포함)은 전국 단위 노동조합의 조합원이다.

A사와 甲시가 체결한 "B 시설 위·수탁 운영 협약서"에 따르면, A사는 시민들의 생활상 불편을 방지하기 위해 B 시설의 3개 소각로를 24시간 연속 가동할 책임이 있고, 쟁의행위 등으로 소각로 운전이 정지된 경우 甲시가 A사에 소각로별 가동중단 일수에 비례하는 손실비용을 부과할 수 있다.

노동조합은 A사와의 2020년 임금교섭 결렬 후 노동위원회 조정절차와 조합원 찬반투표절차 및 쟁의행위 신고절차를 적법하게 마쳤다. 그로부터 약 1개월이 되는 2020. 5. 16.(토) 00:00부로 3일간의 1차 경고파업을 사전 예고 없이 단행했다. 또 노동조합은 A사에 사전 통보한 2020. 6. 10. 00:00부로 20일간의 2차 총파업을 실시했다. 결국 A사는 노동조합의 교섭요구 사항을 모두 수용하여 2020. 7. 15. 임금협약을 체결했다.

한편, A사는 2차 총파업 기간에 소각로 가동 전면 중단을 피하기 위한 최소 필요인력으로 A사 본사 소속 소각로 기술팀 직원 3명, A사가 甲시로부터 위탁받아 운영 중인 다른 소각시설(이하 "C 시설") 소속 운전원 2명 및 C 시설의 6개월 전 퇴직자 결원충원으로 2020. 6. 5. 신규 채용한 운전원 1명을 B 시설에 투입하여 B 시설의 비조합원 일부와 함께 3교대제로 소각로 3개 중 1개만을 부분 가동하게 했다(이하 "이 사건 대체인력 투입"이라 함). 2차 총파업 종료 후 甲시는 1차 경고파업 및 2차 총파업 기간 소각로 가동중단 일수에 따른 손실비용 총 8억 4천만 원을 A사에 부과했다. 다음 물음에 답하시오. (50 점)

(물음 2) 노동조합은 이 사건 대체인력 투입이 지배·개입의 부당노동행위에 해당한다고 주장한다. 이러한 주장의 타당성에 관하여 논하시오. (20 점)

[기출][2][2020-2]노조 사무실 제공과 관련한 사용자의 공정대표의무 위반 여부

【문제 2】 A 회사가 교섭대표노동조합인 甲노조와 체결한 단체협약 제 10 조는 "회사는 경영상태, 시설형편 등 제반여건을 종합적으로 고려하여 노동조합에게 사무실을 제공하도록 한다."고 규정하고 있다. A 회사는 단체협약에 따라 甲노조(조합원 수 100 명)에는 노조사무실을 제공한 반면, 교섭창구단일화 절차에 참여한 乙노조(조합원 수 10 명)에게는 회사의 공간 부족을 이유로 별도의 사무실을 제공하지 않았고, 대신에 필요할 경우 A 회사의 회의실을 일시적으로 사용하도록 조치하였다. A 회사의 이러한 조치가 공정대표의무 위반에 해당하는지 설명하시오. (25 점)

[기출][2][2021-1-1]설립신고를 하지 않은 초기업 노동조합 지부의 단체협약 체결 당사자 지위 인정 여부

【문제 1】 A 회사는 상시 근로자 100 명을 고용하여 자동차 부품을 생산·판매하는 주식회사이다. A 회사 내에는 A 회사 근로자를 조직대상으로 하는 전국단위산업별노동조합인 전국자동차산업노동조합 A 회사지부가 2018. 3. 10. 적법하게 설립되어 현재 노동조합 활동을 하고 있다. A 회사지부는 지부장을 비롯하여 사무국장, 조직국장 등 노동조합 임원을 두고 있고, A 회사지부규약 제 7 조(노동조합 가입자격)는 "A 회사에 재직하고 있는 근로자로서 부장 이하의 직급자는 노동조합에 가입할 자격을 갖는다. 다만, 경리직 및 인사부에 근무하는 경우 해당 근무기간 동안은 노동조합의 조합원 자격이 정지된다."고 규정하고 있다. 실제로 A 회사 근로자 가운데 노동조합 가입자격이 있는 근로자 80 명 전원이 A 회사지부에 가입하고 있으며, A 회사 근로자 가운데 A 회사지부 외의 노동조합에 가입한 자는 없다. 그런데 A 회사지부는 지부로서 노동조합 설립신고를 하지 않았다.

한편 2018. 3. 31. 까지를 유효기간으로 하는 단체협약을 체결하였다. 단체협약 제 29 조는 "A 회사는 해외 법인 설립을 하고자 하는 경우 A 회사지부의 동의를 구하여야 한다."는 조항을, 제 49 조는 "단체협약의 유효기간이 경과한 후에도 새로운 단체협약이 체결되지 아니한 때에는 새로운 단체협약이 체결될 때까지 종전 단체협약이 효력을 유지한다."는 조항을, 나아가 제 50 조는 "A 회사는 단체협약 해지권을 행사하지 않는다."는 조항을 각각 두고 있다. 여기서 단체협약 유효기간 종료를 앞두고 A 회사와 A 회사지부 사이에 A 회사의 해외 진출과 그에 따른 해외 법인 설립 등과 관련하여 A 회사지부와 수차례에 걸쳐 단체교섭을 하였으나 이에 A 회사는 2020. 4. 30. A 회사지부에 단체협약을 해지한다고 통보하였고, 2020. 11. 1.자로 단체협약이 해지되었다. 다음 물음에 답하십시오. (50 점)

(물음 1) A 회사는 A 회사지부의 경우 노동조합설립신고도 하지 않아 처음부터 단체협약을 체결할 당사자 지위를 갖고 있지 않다고 주장한다. A 회사 주장의 정당성에 관하여 논하십시오. (20 점)

[기출][2][2021-1-2]단체협약 해지권 제한(포기) 조항의 효력

【문제 1】 A 회사는 상시 근로자 100 명을 고용하여 자동차 부품을 생산·판매하는 주식회사이다. A 회사 내에는 A 회사 근로자를 조직대상으로 하는 전국단위산업별노동조합인 전국자동차산업노동조합 A 회사지부가 2018. 3. 10. 적법하게 설립되어 현재 노동조합 활동을 하고 있다. A 회사지부는 지부장을 비롯하여 사무국장, 조직국장 등 노동조합 임원을 두고 있고, A 회사지부규약 제 7 조(노동조합 가입자격)는 "A 회사에 재직하고 있는 근로자로서 부장 이하의 직급자는 노동조합에 가입할 자격을 갖는다. 다만, 경리직 및 인사부에 근무하는 경우 해당 근무기간 동안은 노동조합의 조합원 자격이 정지된다."고 규정하고 있다. 실제로 A 회사 근로자 가운데 노동조합 가입자격이 있는 근로자 80 명 전원이 A 회사지부에 가입하고 있으며, A 회사 근로자 가운데 A 회사지부 외의 노동조합에 가입한 자는 없다. 그런데 A 회사지부는 지부로서 노동조합 설립신고를 하지 않았다.

한편 2018. 3. 31. 까지를 유효기간으로 하는 단체협약을 체결하였다. 단체협약 제 29 조는 "A 회사는 해외 법인 설립을 하고자 하는 경우 A 회사지부의 동의를 구하여야 한다."는 조항을, 제 49 조는 "단체협약의 유효기간이 경과한 후에도 새로운 단체협약이 체결되지 아니한 때에는 새로운 단체협약이 체결될 때까지 종전 단체협약이 효력을 유지한다."는 조항을, 나아가 제 50 조는 "A 회사는 단체협약 해지권을 행사하지 않는다."는 조항을 각각 두고 있다. 여기서 단체협약 유효기간 종료를 앞두고 A 회사와 A 회사지부 사이에 A 회사의 해외 진출과 그에 따른 해외 법인 설립 등과 관련하여 A 회사지부와 수차례에 걸쳐 단체교섭을 하였으나 이에 A 회사는 2020. 4. 30. A 회사지부에 단체협약을 해지한다고 통보하였고, 2020. 11. 1.자로 단체협약이 해지되었다. 다음 물음에 답하시오. (50 점)

(물음 2) A 회사지부는 단체협약이 해지된 것은 A 회사가 단체협약 제 50 조를 위반한 것으로서 무효라고 주장한다. A 회사지부 주장의 정당성에 관하여 논하시오. (30 점)

[기출][2][2021-1-2]자동연장된 단체협약의 해지권 제한 약정의 효력 및 해지 통보의 유효성 검토

【문제 1】 A 회사는 상시 근로자 100 명을 고용하여 자동차 부품을 생산·판매하는 주식회사이다. A 회사 내에는 A 회사 근로자를 조직대상으로 하는 전국단위산업별노동조합인 전국자동차산업노동조합 A 회사지부가 2018. 3. 10. 적법하게 설립되어 현재 노동조합 활동을 하고 있다. A 회사지부는 지부장을 비롯하여 사무국장, 조직국장 등 노동조합 임원을 두고 있고, A 회사지부규약 제 7 조(노동조합 가입자격)는 "A 회사에 재직하고 있는 근로자로서 부장 이하의 직급자는 노동조합에 가입할 자격을 갖는다. 다만, 경리직 및 인사부에 근무하는 경우 해당 근무기간 동안은 노동조합의 조합원 자격이 정지된다."고 규정하고 있다. 실제로 A 회사 근로자 가운데 노동조합 가입자격이 있는 근로자 80 명 전원이 A 회사지부에 가입하고 있으며, A 회사 근로자 가운데 A 회사지부 외의 노동조합에 가입한 자는 없다. 그런데 A 회사지부는 지부로서 노동조합 설립신고를 하지 않았다.

한편 2018. 3. 31. 까지를 유효기간으로 하는 단체협약을 체결하였다. 단체협약 제 29 조는 "A 회사는 해외 법인 설립을 하고자 하는 경우 A 회사지부의 동의를 구하여야 한다."는 조항을, 제 49 조는 "단체협약의 유효기간이 경과한 후에도 새로운 단체협약이 체결되지 아니한 때에는 새로운 단체협약이 체결될 때까지 종전 단체협약이 효력을 유지한다."는 조항을, 나아가 제 50 조는 "A 회사는 단체협약 해지권을 행사하지 않는다."는 조항을 각각 두고 있다. 여기서 단체협약 유효기간 종료를 앞두고 A 회사와 A 회사지부 사이에 A 회사의 해외 진출과 그에 따른 해외 법인 설립 등과 관련하여 A 회사지부와 수차례에 걸쳐 단체교섭을 하였으나 이에 A 회사는 2020. 4. 30. A 회사지부에 단체협약을 해지한다고 통보하였고, 2020. 11. 1.자로 단체협약이 해지되었다. 다음 물음에 답하십시오. (50 점)

(물음 2) A 회사지부는 단체협약이 해지된 것은 A 회사가 단체협약 제 50 조를 위반한 것으로서 무효라고 주장한다. A 회사지부 주장의 정당성에 관하여 논하십시오. (30 점)

[기출][2][2021-2]임금협약의 유효기간 중 재교섭을 요구하며 개시한 파업의 정당성 여부

【문제 2】 B 회사는 상시 근로자 50 명을 고용하여 선박 부품을 제조· 판매하는 주식회사이다. B 회사에는 B 회사 근로자 가운데 노동조합 가입 자격이 있는 근로자 모두가 가입하고 있는 B 회사노동조합이 설립되어 있으며, B 회사에는 B 회사노동조합 외에 다른 노동조합에 가입한 자는 없다. B 회사와 B 회사노동조합은 2021. 6. 20. 유효기간을 2021. 7. 1.부터 2022. 6. 30. 까지로 하는 임금협약을 체결하였다. 임금협약 제 2 조는 "기본급은 1%를 인상하되, 경영성과에 따라 성과급을 지급하기로 한다."고 규정하고 있다. 그런데 2021. 7. 5. B 회사노동조합은 동종 또는 유사 업종의 임금 인상 수준을 볼 때에 기본급 1% 인상은 너무 낮은 인상률이라고 하면서 B 회사에게 임금에 대한 재교섭을 요구하였고, B 회사가 이에 성실히 응하지 않을 경우 파업을 하겠다고 통보하였다. B 회사는 2021. 7. 6. B 회사노동조합에 임금교섭은 이미 타결되었으므로 임금의 재교섭 요구에는 응할 수 없다고 통보하였고, 이에 B 회사노동조합은 쟁의행위 찬반투표 등 적법한 파업 절차를 거쳐서 2021. 8. 1.부터 전면 파업에 돌입하였다. B 회사는 B 회사노동조합의 파업은 정당하지 않다고 주장한다. B 회사 주장의 정당성에 관하여 논하시오. (25 점)

[기출][2][2022-1-1]원청의 퇴거요구에 불응한 하청 노동조합원의 퇴거불응죄 성립 및 위법성 조각 여부

【문제 1】 A 공사는 국가의 도로를 관리하는 업무를 수행하는 공기업이다. B 회사와 C 회사는 시설관리용역업체이고, A 회사와 청소용역계약을 체결하여, A 회사의 본사에서 청소용역업무를 수행하고 있다. 甲과 乙은 B 회사의 근로자로 각각 B 회사 노동조합의 위원장과 사무국장이다. B 회사 노동조합은 B 회사와의 임금 등에 관한 단체교섭이 결렬되자 2022. 5. 관할 지방노동위원회에 조정을 신청하였고, 조정이 성립하지 않자 쟁의행위 찬반투표를 거쳐 2022. 6. 25. 파업에 돌입하였다. B 회사 노동조합은 2022. 6. 25. A 공사 본사 정문 앞을 집회장소로 신고하였으나, 신고된 장소에서 집회를 하지 않고 B 회사의 근로자들에게도 평소 통행이 자유로운 A 공사 본사의 본관과 옆 건물 사이의 인도에 모여서 함께 구호를 외치며 노동가를 제창하고, 설치된 확성기를 이용하여 1 시간 동안 집회를 하였다. B 회사 노동조합은 이 집회를 통해 B 회사에 대하여 임금인상, 성실교섭 등을 요구하였다. 또한 2022. 7. 1. 유사한 방식으로 B 회사 노동조합은 동일한 장소에서 집회를 1 시간 20 분 동안 개최하며 임금인상, 성실교섭 등을 요구하였다. B 회사 노동조합이 두 차례 집회를 개최하고 있을 때 A 공사는 신고된 집회장소로 나가라고 수 차례 요구하였으나 B 회사 노동조합은 이에 불응하였다. B 회사 노동조합의 집회에서 시설물의 파괴나 폭력행위가 발생하지는 않았고, 이 집회로 인하여 A 공사 직원들의 업무에 실질적으로 지장이 초래되지는 않았다. A 공사는 본관 건물 지하에 B 회사 노동조합의 활동을 보장하기 위하여 노동조합 사무실을 제공하여 왔다. 그리고 B 회사 노동조합은 A 공사 사업장 내에서 B 회사와 단체교섭을 진행하였으며, 파업 기간 중에도 B 회사 노동조합은 B 회사와 교섭을 계속하여 왔다.

한편 C 회사는 B 회사 노동조합이 파업에 돌입하자 2022. 6. 25. 자신이 고용한 근로자 5 명을 투입하여 화장실 청소 및 쓰레기 수거업무를 수행하도록 하였다. 甲과 乙은 자신들이 하던 업무를 C 회사 근로자들이 수행하고 있는 것을 발견하고, 이들 근로자들의 앞을 막은 채 청소를 그만두고 밖으로 나가라며 고함을 지르고, 청소를 하지 못하게 방해하였다. 甲과 乙은 또한 이들 근로자들이 각층에 수거해 놓았던 쓰레기를 건물복도에 버렸다. 甲과 乙의 행위로 인해 A 공사 본사 본관 건물의 미관이 일시적으로 훼손되고, A 공사 직원들의 통행에 다소 불편을 초래하였다. 다음 물음에 답하십시오. (50 점)

(물음 1) A 공사는 B 회사 노동조합의 조합원들이 퇴거요구에 불응한 것이 형사적으로 위법하다고 주장한다. A 공사의 주장의 정당성에 관하여 논하십시오. (30 점)

[기출][2][2022-1-2]용역업체의 대체근로 저지행위에 대한 형사상 위법성 여부

【문제 1】 A 공사는 국가의 도로를 관리하는 업무를 수행하는 공기업이다. B 회사와 C 회사는 시설관리용역업체이고, A 공사와 청소용역계약을 체결하여, A 공사의 본사에서 청소용역업무를 수행하고 있다. 甲과 乙은 B 회사의 근로자로 각각 B 회사 노동조합의 위원장과 사무국장이다. B 회사 노동조합은 B 회사와의 임금 등에 관한 단체교섭이 결렬되자 2022. 5. 관할 지방노동위원회에 조정을 신청하였고, 조정이 성립하지 않자 쟁의행위 찬반투표를 거쳐 2022. 6. 25. 파업에 돌입하였다. B 회사 노동조합은 2022. 6. 25. A 공사 본사 정문 앞을 집회장소로 신고하였으나, 신고된 장소에서 집회를 하지 않고 B 회사의 근로자들에게도 평소 통행이 자유로운 A 공사 본사의 본관과 옆 건물 사이의 인도에 모여서 함께 구호를 외치며 노동가를 제창하고, 설치된 확성기를 이용하여 1 시간 동안 집회를 하였다. B 회사 노동조합은 이 집회를 통해 B 회사에 대하여 임금인상, 성실교섭 등을 요구하였다. 또한 2022. 7. 1. 유사한 방식으로 B 회사 노동조합은 동일한 장소에서 집회를 1 시간 20 분 동안 개최하며 임금인상, 성실교섭 등을 요구하였다. B 회사 노동조합이 두 차례 집회를 개최하고 있을 때 A 공사는 신고된 집회장소로 나가라고 수 차례 요구하였으나 B 회사 노동조합은 이에 불응하였다. B 회사 노동조합의 집회에서 시설물의 파괴나 폭력행위가 발생하지는 않았고, 이 집회로 인하여 A 공사 직원들의 업무에 실질적으로 지장이 초래되지는 않았다. A 공사는 본관 건물 지하에 B 회사 노동조합의 활동을 보장하기 위하여 노동조합 사무실을 제공하여 왔다. 그리고 B 회사 노동조합은 A 공사 사업장 내에서 B 회사와 단체교섭을 진행하였으며, 파업 기간 중에도 B 회사 노동조합은 B 회사와 교섭을 계속하여 왔다.

한편 C 회사는 B 회사 노동조합이 파업에 돌입하자 2022. 6. 25. 자신이 고용한 근로자 5 명을 투입하여 화장실 청소 및 쓰레기 수거업무를 수행하도록 하였다. 甲과 乙은 자신들이 하던 업무를 C 회사 근로자들이 수행하고 있는 것을 발견하고, 이들 근로자들의 앞을 막은 채 청소를 그만두고 밖으로 나가라며 고함을 지르고, 청소를 하지 못하게 방해하였다. 甲과 乙은 또한 이들 근로자들이 각층에 수거해 놓았던 쓰레기를 건물복도에 버렸다. 甲과 乙의 행위로 인해 A 공사 본사 본관 건물의 미관이 일시적으로 훼손되고, A 공사 직원들의 통행에 다소 불편을 초래하였다. 다음 물음에 답하십시오. (50 점)

(물음 2) A 공사와 C 회사는 甲과 乙의 C 회사 근로자들에 대한 대체근로 저지행위가 형사적으로 위법하다고 주장한다. A 공사와 C 회사의 주장의 정당성에 관하여 논하십시오. (20 점)

[기출][2][2022-2]산업안전보건법 위반 증거수집 목적의 생산공장 출입이 정당한 조합활동에 해당하는지 여부

【문제 2】 丙 등은 산업별 노동조합인 E 산업노동조합 소속 간부들로서 D 회사의 산업안전보건법 위반 사실의 증거수집 등을 할 목적으로 E 산업노동조합 소속지회 사업장인 D 회사의 평택공장 내 생산 1 공장에 들어가 이 공장의 시설이나 설비를 작동시키지 않은 채 그 상태를 눈으로 살펴보았고 그 시간은 30 분 정도에 그쳤다. 그리고 丙 등이 이러한 현장순회 과정에서 D 회사 측을 폭행·협박하거나 강제적인 물리력을 행사한 바 없고, 근무 중인 근로자들의 업무를 방해하거나 소란을 피운 사실도 없다. 또한 그 이전에도 E 산업노동조합 하부조직인 평택지부 소속 간부들이 같은 목적으로 이 공장을 방문하여 관리자 측의 별다른 제지 없이 현장순회를 해온 사실이 있다. 이러한 丙 등의 행위가 정당한 조합활동에 해당하는지에 관하여 논하시오. (25 점)

[기출][2][2023-1-1]사용자의 직장폐쇄 중 수입 상급단체의 단체교섭 요구를 계속적으로 거부한 행위의 부당노동행위 성립 여부

【문제 1】 A 회사는 자동차의 부품을 생산하는 회사이며, A 회사 내에는 대다수의 근로자가 가입한 A 회사노동조합이 있다. A 회사 근로자 가운데 A 회사노동조합 외에 다른 노동조합에 가입한 자는 없다. A 회사노동조합은 2023. 1. 1. 임금인상을 목적으로 단체교섭을 하였으나 결렬되었고, 적법한 절차에 따라 2023. 2. 23.부터 파업에 들어갔다. 이에 대해 A 회사는 2023. 3. 10.부터 직장폐쇄에 들어갔다. 한편, 노사간에 파업과 직장폐쇄를 거치면서 상호 양보의 가능성이 고려되고 있는 상황에서 2023. 3. 12. A 회사노동조합은 상급단체인 B 금속노동조합연맹에 단체교섭권을 위임하였고, B 금속노동조합연맹은 새로운 타협안을 마련하여 A 회사에 대해 2023. 3. 18.부터 2023. 6. 14.까지 3 회에 걸쳐 단체교섭을 요구하였으나, A 회사는 직장폐쇄를 유지하면서 계속하여 단체교섭을 거부하였다.

한편, C 회사에는 C 회사 근로자들이 가입한 C 회사노동조합이 설립되어 있다. C 회사 근로자 가운데 C 회사노동조합 외에 다른 노동조합에 가입한 자는 없다. C 회사노동조합 규약 제 10 조는 "노동조합의 대표자는 사용자와 단체교섭 개시 전에 노동조합 총회를 통해 교섭안을 마련하고 단체교섭과정에서 조합원 총의를 계속 수렴하여야 한다."고 규정하고 있다. 그러나 C 회사노동조합의 대표자인 甲은 C 회사와 근로자들의 임금 등에 대한 단체교섭을 하기 전에 노동조합 총회를 통해 교섭안을 마련하지 않았고 단체교섭 과정에서 조합원들의 총의도 수렴하지 않았다. 그 이후 C 회사노동조합의 대표자인 甲은 C 회사와 기본급의 1 %를 삭감하는 내용의 단체협약을 체결하였다. 다음 물음에 답하시오. (50 점)

(물음 1) A 회사노동조합은 A 회사가 B 금속노동조합연맹의 단체교섭 요구를 계속적으로 거부한 것은 부당노동행위에 해당한다고 주장한다. 이러한 주장의 타당성에 관하여 논하시오. (25 점)

[기출][2][2023-1-2]노동조합 규약을 위반하여 체결한 단체협약의 법적 효력

【문제 1】 A 회사는 자동차의 부품을 생산하는 회사이며, A 회사 내에는 대다수의 근로자가 가입한 A 회사노동조합이 있다. A 회사 근로자 가운데 A 회사노동조합 외에 다른 노동조합에 가입한 자는 없다. A 회사노동조합은 2023. 1. 1. 임금인상을 목적으로 단체교섭을 하였으나 결렬되었고, 적법한 절차에 따라 2023. 2. 23.부터 파업에 들어갔다. 이에 대해 A 회사는 2023. 3. 10.부터 직장폐쇄에 들어갔다. 한편, 노사간에 파업과 직장폐쇄를 거치면서 상호 양보의 가능성이 고려되고 있는 상황에서 2023. 3. 12. A 회사노동조합은 상급단체인 B 금속노동조합연맹에 단체교섭권을 위임하였고, B 금속노동조합연맹은 새로운 타협안을 마련하여 A 회사에 대해 2023. 3. 18.부터 2023. 6. 14.까지 3회에 걸쳐 단체교섭을 요구하였으나, A 회사는 직장폐쇄를 유지하면서 계속하여 단체교섭을 거부하였다.

한편, C 회사에는 C 회사 근로자들이 가입한 C 회사노동조합이 설립되어 있다. C 회사 근로자 가운데 C 회사노동조합 외에 다른 노동조합에 가입한 자는 없다. C 회사노동조합 규약 제 10 조는 "노동조합의 대표자는 사용자와 단체교섭 개시 전에 노동조합 총회를 통해 교섭안을 마련하고 단체교섭과정에서 조합원 총의를 계속 수렴하여야 한다."고 규정하고 있다. 그러나 C 회사노동조합의 대표자인 甲은 C 회사와 근로자들의 임금 등에 대한 단체교섭을 하기 전에 노동조합 총회를 통해 교섭안을 마련하지 않았고 단체교섭 과정에서 조합원들의 총의도 수렴하지 않았다. 그 이후 C 회사노동조합의 대표자인 甲은 C 회사와 기본급의 1 %를 삭감하는 내용의 단체협약을 체결하였다. 다음 물음에 답하시오. (50 점)

(물음 2) C 회사노동조합의 조합원들은 노동조합 규약 제 10 조를 위반한 채 甲이 단체협약을 체결한 것은 조합원들에 대한 불법행위라고 주장하는 반면에, 甲은 노동조합의 대표자로서 적법하게 단체협약을 체결한 것으로 불법행위에 해당하지 않는다고 주장한다. C 회사노동조합의 조합원들 및 甲의 주장의 타당성에 관하여 논하시오. (25 점)

【문제 2】 D 회사에는 D 회사노동조합이 설립되어 있으며, D 회사 근로자 가운데 D 회사노동조합 외 다른 노동조합에 가입한 자는 없다. D 회사와 D 회사노동조합 사이에 2022. 1. 1.부터 2023. 12. 31.까지 유효기간을 정한 단체협약 제 20 조는 "회사는 조합원에게 3 월, 6 월, 9 월, 12 월에 각각 300 %의 상여금을 지급하되, 그 지급일은 해당 월의 말일로 한다."고 규정하고 있었다. 그런데 D 회사는 경영사정의 악화 등을 이유로 2023 년 3 월, 6 월 상여금을 지급하지 못하고 있는 상황에서 2023. 7. 1. D 회사노동조합에게 2023 년도 상여금 전부를 포기하여 줄 것과 향후 위 상여금 지급 규정을 폐지할 것을 내용으로 하는 특별노사합의를 위한 단체교섭 요구안을 제출하였다. D 회사노동조합은 D 회사와 수차례에 걸쳐 단체교섭을 하면서, D 회사의 경영사정의 악화가 객관적으로 매우 심각한 수준에 이른 것에 공감하면서 단체교섭에 있어서 조합원들의 고용보장을 최우선적으로 고려하기로 하였다. 결국 D 회사노동조합과 D 회사는 2023. 7. 20. 위 단체협약 제 20 조를 "회사는 조합원에게 3 월, 6 월, 9 월, 12 월에 각각 100 %의 상여금을 지급하되, 그 지급일은 해당 월의 말일로 한다. 다만 2023 년도 3 월 및 6 월 상여금에 대하여 회사의 경영사정 등을 고려하여 포기한다."로 개정하고 같은 날 효력이 발생하는 것에 합의하였다. D 회사노동조합의 조합원인 乙은 자신의 동의를 얻지 아니하고 D 회사노동조합과 D 회사가 체결한 개정 단체협약 제 20 조의 규정은 무효이므로 개정 전 단체협약 제 20 조에 따라 3 월, 6 월, 9 월, 12 월 상여금 300 %를 각각 지급하여야 한다고 주장한다. 이러한 乙의 주장의 타당성에 관하여 논하시오. (25 점)

[기출][2][2024-1-1]자동차 대리점에 근무하는 판매원의 노동조합법상 근로자성 판단 기준

【문제 1】 甲은 A 자동차 주식회사(이하 "A 회사"라 한다) B 대리점을 설립하여 자동차 판매업을 영위하고 있다. B 대리점에서 카마스터(Car Master)로 근무하는 10 명 중 乙, 丙, 丁, 戊(이하 이들 4 명을 "이 사건 카마스터들"이라 한다)는 甲이 미리 마련한 정형화된 형식의 계약서를 통해 여러 해에 걸쳐서 매년 자동차 판매용역계약을 체결하고 A 회사 자동차 판매, 수금, 채권관리 등의 업무를 수행하는 자동차 판매원이다. 甲과 이 사건 카마스터들 사이의 판매용역계약서에는 계약 해지사유로 ① 카마스터의 영업실적이 극히 부진하여 계약을 존속시킴이 부적합한 경우, ② 카마스터의 고의 또는 중대한 과실로 甲의 명예를 훼손하거나 영업상 손실을 가져온 경우, ③ 甲이 정한 판매조건 및 판매지침을 위반하는 경우, ④ 카마스터에 대한 파산선고, 압류, 가압류, 가처분 등이 있는 경우 4 가지를 규정하고 있다. 이 사건 카마스터들은 A 회사가 甲에게 판매수수료를 지급하면, 甲과 이 사건 카마스터들의 자동차 판매용역계약에 따라 판매수수료 중 일정 금액을 판매수당으로 지급받는다. 이 사건 카마스터들은 기본급이 없고, 판매수당에서 세율 3.3%의 사업소득세를 내고 있다. A 회사와 甲 사이에 작성된 판매대리점 계약서는 다른 회사 자동차 판매행위, A 회사의 영업과 동종 영업을 목적으로 하는 업체에 이중 등록하는 행위 등을 금지행위로 정하고 있다. 이 사건 카마스터들은 甲이 소집하는 오전 조회, 긴급회의에 참석하여 표준업무지침, 판매목표, 영업 관련 지시나 교육 등을 받고, 甲이 작성한 당직표에 따라 당직 근무를 서면서 B 대리점을 찾아오는 손님을 대상으로 자동차 판매행위를 하며, 그 외에는 외근을 통해 자동차 판매행위를 한다. 한편, 자동차 판매를 위해 이 사건 카마스터들에게 부여된 사번은 甲의 요청에 의해서 A 회사가 등록·삭제를 할 수 있게 되어 있다. 이 사건 카마스터들은 전국의 자동차 판매대리점에 근무하는 카마스터를 조직대상으로 하는 전국 단위의 C 노동조합에 가입하였다. 그 후 얼마 지나지 않아 甲은 "영업실적 극히 부진", "소속 팀의 판매부진, 과음", "신원보증 지연, 지각 출근", "시장 점유율과 고객만족에 대한 인식 부족" 등을 이유로 들어 이 사건 카마스터들과 체결하였던 자동차 판매용역계약을 해지하였다(이하 "이 사건 계약 해지"라 한다). 이 사건 계약해지 이전 이 사건 카마스터들의 전년도 월 평균 판매대수는 각각 2 대 이상으로 B 대리점 전체 카마스터의 월 평균 판매대수와 유사하다. 甲은 이 사건 카마스터들에게 이 사건 계약 해지에 앞서, 위와 같은 해지사유에 대해서는 전혀 언급하지 않고 오로지 C 노동조합 탈퇴만을 중용하다가 이 사건 카마스터들이 C 노동조합을 탈퇴하지 아니하자 위와 같은 해지사유를 들어 자동차 판매용역계약을 해지하였다. 그리고 甲은 일방적으로 이 사건 카마스터들의 사번이 삭제되도록 하여 더 이상 이 사건 카마스터들이 근무할 수 없도록 조치하였다. 다음 물음에 답하시오. (50 점)

(물음 1) 甲은 이 사건 카마스터들이 개인사업자들이므로 노동조합 및 노동관계조정법상 근로자라고 볼 수 없다고 주장한다. 甲의 주장이 타당한지에 대하여 논하시오. (25 점)

[기출][2][2024-1-2]카마스터들에 대한 용역계약 해지의 불이익 취급 부당노동행위 성립 여부 및 사유 정당성

【문제 1】 甲은 A자동차 주식회사(이하 "A 회사"라 한다) B 대리점을 설립하여 자동차 판매업을 영위하고 있다. B 대리점에서 카마스터(Car Master)로 근무하는 10명 중 乙, 丙, 丁, 戊(이하 이들 4명을 "이 사건 카마스터들"이라 한다)는 甲이 미리 마련한 정형화된 형식의 계약서를 통해 여러 해에 걸쳐서 매년 자동차 판매용역계약을 체결하고 A 회사 자동차 판매, 수금, 채권관리 등의 업무를 수행하는 자동차 판매원이다. 甲과 이 사건 카마스터들 사이의 판매용역계약서에는 계약 해지사유로 ① 카마스터의 영업실적이 극히 부진하여 계약을 존속시킴이 부적합한 경우, ② 카마스터의 고의 또는 중대한 과실로 甲의 명예를 훼손하거나 영업상 손실을 가져온 경우, ③ 甲이 정한 판매조건 및 판매지침을 위반하는 경우, ④ 카마스터에 대한 파산선고, 압류, 가압류, 가처분 등이 있는 경우 4가지를 규정하고 있다. 이 사건 카마스터들은 A 회사가 甲에게 판매수수료를 지급하면, 甲과 이 사건 카마스터들의 자동차 판매용역계약에 따라 판매수수료 중 일정 금액을 판매수당으로 지급받는다. 이 사건 카마스터들은 기본급이 없고, 판매수당에서 세율 3.3%의 사업소득세를 내고 있다. A 회사와 甲 사이에 작성된 판매대리점 계약서는 다른 회사 자동차 판매행위, A 회사의 영업과 동종 영업을 목적으로 하는 업체에 이중 등록하는 행위 등을 금지행위로 정하고 있다. 이 사건 카마스터들은 甲이 소집하는 오전 조회, 긴급회의에 참석하여 표준업무지침, 판매목표, 영업 관련 지시나 교육 등을 받고, 甲이 작성한 당직표에 따라 당직 근무를 서면서 B 대리점을 찾아오는 손님을 대상으로 자동차 판매행위를 하며, 그 외에는 외근을 통해 자동차 판매행위를 한다. 한편, 자동차 판매를 위해 이 사건 카마스터들에게 부여된 사번은 甲의 요청에 의해서 A 회사가 등록·삭제를 할 수 있게 되어 있다. 이 사건 카마스터들은 전국의 자동차 판매대리점에 근무하는 카마스터를 조직대상으로 하는 전국 단위의 C 노동조합에 가입하였다. 그 후 얼마 지나지 않아 甲은 "영업실적 극히 부진", "소속 팀의 판매부진, 과음", "신원보증 지연, 지각 출근", "시장 점유율과 고객만족에 대한 인식 부족" 등을 이유로 들어 이 사건 카마스터들과 체결하였던 자동차 판매용역계약을 해지하였다(이하 "이 사건 계약 해지"라 한다). 이 사건 계약해지 이전 이 사건 카마스터들의 전년도 월 평균 판매대수는 각각 2대 이상으로 B 대리점 전체 카마스터의 월 평균 판매대수와 유사하다. 甲은 이 사건 카마스터들에게 이 사건 계약 해지에 앞서, 위와 같은 해지사유에 대해서는 전혀 언급하지 않고 오로지 C 노동조합 탈퇴만을 종용하다가 이 사건 카마스터들이 C 노동조합을 탈퇴하지 아니하자 위와 같은 해지사유를 들어 자동차 판매용역계약을 해지하였다. 그리고 甲은 일방적으로 이 사건 카마스터들의 사번이 삭제되도록 하여 더 이상 이 사건 카마스터들이 근무할 수 없도록 조치하였다. 다음 물음에 답하시오. (50 점)

(물음 2) 甲은 이 사건 카마스터들이 노동조합 및 노동관계조정법상 근로자에 해당한다고 보더라도 이 사건 계약해지는 그 사유가 모두 정당하므로 부당노동행위로 볼 수 없다고 주장한다. 甲의 주장이 타당한지에 대하여 논하시오.(단, 노동조합 및 노동관계조정법 제 81 조 제 1 항 제 4 호 상의 부당노동행위 여부에 대하여는 논하지 않는다) (25 점)

[기출][2][2024-2]교섭대표노동조합의 공정대표의무 위반 여부

【문제 2】 상시 1,000 명의 근로자를 사용하여 자동차부품을 제조하는 A 회사에는 2024 년 현재 조합원 600 명으로 조직된 기업별 노동조합인 A 노동조합과 조합원 115 명으로 조직된 전국단위 산업별 노동조합의 B 지회가 존재하고 있다. A 노동조합은 A 회사에 2024 년 단체협약 체결을 위한 단체교섭을 요구하였고, B 지회도 참여한 노동조합 및 노동관계조정법상 교섭창구 단일화 절차를 통해 2024. 2. 15. A 노동조합은 교섭대표노동조합으로 결정되었다. A 노동조합은 2024. 3. 6. B 지회에 "2024 년 단체협약에 관한 단체교섭을 위하여 B 지회 조합원 115 명에게도 설문조사를 시행할 수 있도록 협조해 달라. B 지회의 2024 년 단체협약 요구안을 설명해 달라."고 요구하였다. A 노동조합은 2024. 3. 20. 2024 년 단체협약 요구안 초안을 마련한 다음 2024. 4. 8. B 지회에 "B 지회 요구안을 설명해 달라."고 재차 요구하였다. A 노동조합과 B 지회는 2024. 4. 15. 2024 년 단체협약과 관련하여 대표자회의를 열었고, 당시 B 지회는 A 노동조합에 B 지회 요구안을 설명하였다. A 노동조합은 2024. 5. 28. B 지회에 "A 노동조합 요구안을 설명하겠다."고 하면서 "대표자회의를 열자."고 요구하였고, 2024. 5. 30. 열린 대표자회의에서, A 노동조합은 B 지회에 A 노동조합 요구안을 설명하였다. A 노동조합은 2024. 7. 23. A 회사와 2024 년 단체협약 잠정합의안(이하 "잠정합의안"이라고 한다)을 마련한 다음, 같은 날 B 지회에 잠정합의안이 마련된 사실과 해당 내용을 통보하였다. 단체교섭이 진행되는 동안, A 노동조합은 소식지에 잠정합의안의 구체적인 내용을 설명하면서 알기 쉽게 표로 정리하였다. A 노동조합은 A 노동조합의 규약에 따라 잠정합의안에 대한 A 노동조합 조합원들만의 찬반투표를 거쳐 2024. 8. 21. A 회사와 2024 년 단체협약을 체결하였다. B 지회는 A 노동조합이 2024 년 단체협약 체결을 위한 단체교섭과정에서 공정대표의무를 위반하였다고 주장한다. 이러한 주장의 타당성에 대하여 판례의 법리에 근거하여 설명하시오. (25 점)

[기출][2][2025-1-1]직군이 다른 노동조합(사무직과 생산직)의 교섭단위 분리 신청 인정 여부

【문제 1】 상시 근로자 약 1,300 명을 고용하여 자동차 부품을 생산하는 A 회사는 사무직(전체근로자의 약 27%)과 생산직(전체근로자의 약 73%) 근로자로 구성되어 있다. A 회사의 생산직군은 노동조합에 가입(가입률 약 80%)하는데 비해 사무직군은 노동조합 가입에는 제한이 없지만 통상적으로 가입하지 않았다. 생산직 중심의 산별노조 A 지회는 유일한 노동조합으로서 2019 년 12 월 "품질향상을 위한 격려금 100 만원"을 생산직에만 지급하고 사무직에는 지급하지 않는 단체협약을 체결하였다. 또 사무직이 반대하는 임금피크제의 도입에 대해서 생산직 중심의 산별노조 A 지회는 무관심하였다. 2021 년 10 월 근속연수가 비교적 짧은 사무직 근로자를 중심으로 A 회사 사무직 노동조합(기업별 노동조합)이 결성되었고, 2021 년 12 월 산별노조 A 지회가 교섭대표노동조합으로 결정되자 A 회사 사무직 노동조합은 노동위원회에 교섭단위 분리를 신청하였다. 사무직과 생산직의 근로조건을 보면, 사무직은 연봉제(성과연봉제)이고 생산직은 호봉제이며, 사무직은 고정연장수당으로 하는 반면 생산직은 법정수당을 기본으로 하면서 각종 장려수당이 부가된다. 정년에서도 사무직은 만 60 세 생월 말일이고, 생산직은 만 60 세 연말이며, 사무직은 임금피크제를 실시하지만 생산직은 이를 적용하지 않는다. 인사관리 규정에서도 사무직은 사무직 취업규칙을 적용하고, 생산직은 단체협약 및 생산직 취업규칙을 적용한다. 사무직과 생산직은 채용조건 및 절차, 수습기간 등 인사노무관리 상 차이가 존재하고 직군 간 인사교류는 매우 드물었다.

한편 A 회사는 사무직에 대하여는 매년 12 월 당해 연도 인사고과 및 승격심사를 하고 그 결과에 따라 그 다음 해 임금을 결정한다. 사무직 중심의 A 회사 노동조합을 결성하고 단체교섭을 요구한 노동조합 대표자 甲은 2022. 12. 30.자 인사고과에서 하위등급을 받아 2023 년 1 월부터 12 월까지의 기본급이 5% 감액되었다. 甲은 객관적이고 공정하지 못한 인사고과의 하위 평가는 자신의 노동조합 활동에 대한 불이익으로써 부당노동행위에 해당한다고 주장하면서 2023. 9. 5. 노동위원회에 대하여 부당노동행위의 성립과 부당노동행위로서 지급받지 못한 1 월부터 9 월까지의 임금 상당액의 지급을 신청하였다. 다음 물음에 답하시오. (50 점)

(물음 1) 노동위원회는 A 회사 사무직 노동조합의 교섭단위 분리 신청을 인정하여야 하는지 논하시오. (25 점)

[기출][2][2025-1-2]하위 인사고과 부여 및 이에 따른 임금 감액의 부당노동행위 구제신청기간
도과 여부

【문제 1】 상시 근로자 약 1,300 명을 고용하여 자동차 부품을 생산하는 A 회사는 사무직 (전체근로자의 약 27%)과 생산직(전체근로자의 약 73%) 근로자로 구성되어 있다. A 회사의 생산직군은 노동조합에 가입(가입률 약 80%)하는데 비해 사무직군은 노동조합 가입에는 제한이 없지만 통상적으로 가입하지 않았다. 생산직 중심의 산별노조 A 지회는 유일한 노동조합으로서 2019 년 12 월 "품질향상을 위한 격려금 100 만원"을 생산직에만 지급하고 사무직에는 지급하지 않는 단체협약을 체결하였다. 또 사무직이 반대하는 임금피크제의 도입에 대해서 생산직 중심의 산별노조 A 지회는 무관심하였다. 2021 년 10 월 근속연수가 비교적 짧은 사무직 근로자를 중심으로 A 회사 사무직 노동조합(기업별 노동조합)이 결성되었고, 2021 년 12 월 산별노조 A 지회가 교섭대표노동조합으로 결정되자 A 회사 사무직 노동조합은 노동위원회에 교섭단위 분리를 신청하였다. 사무직과 생산직의 근로조건을 보면, 사무직은 연봉제(성과연봉제)이고 생산직은 호봉제이며, 사무직은 고정연장수당으로 하는 반면 생산직은 법정수당을 기본으로 하면서 각종 장려수당이 부가된다. 정년에서도 사무직은 만 60 세 생월 말일이고, 생산직은 만 60 세 연말이며, 사무직은 임금피크제를 실시하지만 생산직은 이를 적용하지 않는다. 인사관리 규정에서도 사무직은 사무직 취업규칙을 적용하고, 생산직은 단체협약 및 생산직 취업규칙을 적용한다. 사무직과 생산직은 채용조건 및 절차, 수습기간 등 인사노무관리 상 차이가 존재하고 직군 간 인사교류는 매우 드물었다.

한편 A 회사는 사무직에 대하여는 매년 12 월 당해 연도 인사고과 및 승격심사를 하고 그 결과에 따라 그 다음 해 임금을 결정한다. 사무직 중심의 A 회사 노동조합을 결성하고 단체교섭을 요구한 노동조합 대표자 甲은 2022. 12. 30.자 인사고과에서 하위등급을 받아 2023 년 1 월부터 12 월까지의 기본급이 5% 감액되었다. 甲은 객관적이고 공정하지 못한 인사고과의 하위 평가는 자신의 노동조합 활동에 대한 불이익으로써 부당노동행위에 해당한다고 주장하면서 2023. 9. 5. 노동위원회에 대하여 부당노동행위의 성립과 부당노동행위로서 지급받지 못한 1 월부터 9 월까지의 임금 상당액의 지급을 신청하였다. 다음 물음에 답하시오. (50 점)

(물음 2) 노동위원회는 「노동조합 및 노동관계조정법」 제 82 조 제 2 항에서 규정한 구제신청시간을 도과하였다는 이유로 甲의 부당노동행위 구제신청을 각하하였다. 노동위원회의 각하 결정이 정당한지 논하시오. (25 점)

[기출][2][2025-2]중재재정 조항의 교원노조법상 단체협약의 교섭대상 여부 판단

【문제 2】「교원의 노동조합 설립 및 운영 등에 관한 법률」(이하 "교원노조법"이라 한다.)에 의하여 설립신고를 마친 A 교원노동조합은 2013. 7. 31.부터 2021. 4. 28.까지 B 광역시교육감과 단체교섭을 진행하였으나 합의에 이르지 못하자 2021. 4. 30. 중앙노동위원회에 교원노조법에 따른 노동쟁의 조정신청을 하였다.

중앙노동위원회는 2021. 5. 13.부터 2021. 5. 31.까지 조정절차를 진행하였으나 A 교원노동조합과 B 광역시교육감 모두 중앙노동위원회가 제시한 조정안을 거부함으로써 조정을 종료하고 2021. 6. 1. 교원노조법에 따른 중재를 개시하였고, 2021. 6. 15. 중재재정을 하였다.

중앙노동위원회는 다음과 같은 내용의 중재재정을 하였다. 중재재정 제 8 조는 교육청이 유치원에 유치원운영위원회 심의를 거쳐 고시 기준 범위에서 유치원 운영시간을 정하도록 안내한다는 내용이고, 제 9 조는 교육청이 결석계 이외의 학생 출결에 관한 서류 제출의 기준, 절차, 방법 등을 각 학교 실정에 맞게 정하도록 안내한다는 내용이다.

그러나 위 중재재정의 내용은 교원노조법 제 7 조 제 1 항에 해당되어 단체협약으로서의 효력을 가지지 않는다. B 광역시교육감은 중재재정의 위 조항들은 교원노조법에서 정한 교섭대상에 해당하지 않는다고 주장하면서 중재재정의 취소를 청구하는 행정소송을 제기하였다.

B 광역시교육감의 주장에 대한 타당성을 서술하시오. (25 점)

[예상][1][01.02-1]단체협약과 취업규칙의 충돌 시 유리한 취업규칙의 우선 적용 여부 및 법리 검토

【문제 1.2】

<사례>

자동차 부품을 제조하는 B사는 상시 500명의 근로자를 고용하고 있으며, 생산직 근로자들로 구성된 C노동조합과 단체협약을 체결하고 있다. B사의 기존 취업규칙에는 "근로자가 업무 외 부상으로 휴직하는 경우 휴직 기간 중 기본급의 70%를 지급한다"는 규정이 존재하였다. 이후 B사와 C노동조합은 단체협약을 갱신하면서 "질병 휴직 시 생계보조비로 월 100만 원을 지급한다"는 조항을 신설하였다. 당시 B사 생산직 근로자들의 평균 기본급은 300만 원이었으므로, 기존 취업규칙에 따르면 210만 원을 받을 수 있었으나, 신설된 단체협약에 의하면 110만 원이 적은 100만 원만을 받게 되는 상황이 발생하였다. 또한 B사는 경영 위기를 이유로 C노동조합과 합의하여 "향후 2년간 경영 실적에 따라 상여금을 지급하지 않을 수 있다"는 내용의 단체협약을 체결하였는데, 이는 "매년 기본급의 200%를 상여금으로 지급한다"고 명시된 개별 근로자들의 근로계약 내용보다 불리한 것이었다. 생산직 근로자 乙은 업무 외 부상으로 휴직한 후 취업규칙에 따른 휴직급여 지급을 요구하였으며, 또한 근로계약에 명시된 상여금의 지급을 청구하였다. 이에 대하여 B사는 단체협약이 취업규칙 및 근로계약보다 상위 규범이므로 단체협약이 우선 적용되어야 한다고 주장한다.

(물음 1) 단체협약과 취업규칙이 충돌하는 경우, 단체협약보다 근로자에게 유리한 취업규칙 조항이 우선하여 적용될 수 있는지 "유리한 조건 우선의 원칙"을 중심으로 논하시오. (25점)

[예상][1][01.02-2]단체협약과 개별 근로계약 충돌 시 단체협약에 의한 근로조건 저하 가능성 및 판례 검토

【문제 1.2】

<사례>

자동차 부품을 제조하는 B사는 상시 500명의 근로자를 고용하고 있으며, 생산직 근로자들로 구성된 C노동조합과 단체협약을 체결하고 있다. B사의 기존 취업규칙에는 "근로자가 업무 외 부상으로 휴직하는 경우 휴직 기간 중 기본급의 70%를 지급한다"는 규정이 존재하였다. 이후 B사와 C노동조합은 단체협약을 갱신하면서 "질병 휴직 시 생계보조비로 월 100만 원을 지급한다"는 조항을 신설하였다. 당시 B사 생산직 근로자들의 평균 기본급은 300만 원이었으므로, 기존 취업규칙에 따르면 210만 원을 받을 수 있었으나, 신설된 단체협약에 의하면 110만 원이 적은 100만 원만을 받게 되는 상황이 발생하였다. 또한 B사는 경영 위기를 이유로 C노동조합과 합의하여 "향후 2년간 경영 실적에 따라 상여금을 지급하지 않을 수 있다"는 내용의 단체협약을 체결하였는데, 이는 "매년 기본급의 200%를 상여금으로 지급한다"고 명시된 개별 근로자들의 근로계약 내용보다 불리한 것이었다. 생산직 근로자 乙은 업무 외 부상으로 휴직한 후 취업규칙에 따른 휴직급여 지급을 요구하였으며, 또한 근로계약에 명시된 상여금의 지급을 청구하였다. 이에 대하여 B사는 단체협약이 취업규칙 및 근로계약보다 상위 규범이므로 단체협약이 우선 적용되어야 한다고 주장한다.

(물음 2) 단체협약과 개별 근로계약이 충돌하는 경우, 단체협약의 개정으로 근로계약상의 근로조건을 낮출 수 있는지 판례의 태도를 근거로 논하시오. (25점)

[예상][1][02.04-1]경력 허위 기재가 근로계약의 효력에 미치는 영향과 회사의 조치에 대한 타당성 여부

【문제 2.4】

<사례>

반도체 설계 전문 기업인 A사는 최근 핵심 기술인 "초정밀 회로 설계도"의 유출로 큰 타격을 입었다. A사는 신규 채용 및 퇴직 관리 과정에서 다음과 같은 세 가지 사건에 직면하였다. 각 물음에 대하여 법적 쟁점을 논하시오.

(물음 1) A사는 경력직 설계 엔지니어인 甲을 채용하였다. 채용 당시 甲은 이력서에 "B사에서 5년간 핵심 설계 팀장으로 근무하며 특허 3건을 출원함"이라고 기재하였다. 그러나 채용 후 확인 결과, 甲은 B사에서 단순 보조 업무를 2년간 수행하였을 뿐이며 특허 출원 경력도 허위임이 밝혀졌다. A사는 이를 이유로 甲과의 근로계약을 취소하고자 한다.

[예상][1][02.04-2]경업금지약정의 효력, 회사의 전직금지 청구 가능 여부

【문제 2.4】

<사례>

반도체 설계 전문 기업인 A사는 최근 핵심 기술인 "초정밀 회로 설계도"의 유출로 큰 타격을 입었다. A사는 신규 채용 및 퇴직 관리 과정에서 다음과 같은 세 가지 사건에 직면하였다. 각 물음에 대하여 법적 쟁점을 논하시오.

(물음 2) A사에서 10년간 근무하며 핵심 설계 기술을 담당했던 乙은 퇴직 시 "퇴직 후 2년간 반도체 설계 업종에 종사하지 않으며, 이를 어길 시 손해배상금 2억 원을 지급한다"는 경업금지약정을 체결하고 그 대가로 퇴직금 외에 3,000만 원의 보상금을 수령하였다. 그러나 乙은 퇴직 직후 경쟁사인 C사에 기술 고문으로 취업하였다. A사는 乙을 상대로 전직금지 가처분을 신청하고자 한다.

[예상][1][02.04-3]기술적 영업비밀이 아닌 정보 유출에 대한 징계 및 손해배상 청구 가능 여부

【문제 2.4】

<사례>

반도체 설계 전문 기업인 A사는 최근 핵심 기술인 "초정밀 회로 설계도"의 유출로 큰 타격을 입었다. A사는 신규 채용 및 퇴직 관리 과정에서 다음과 같은 세 가지 사건에 직면하였다. 각 물음에 대하여 법적 쟁점을 논하시오.

(물음 3) A사의 영업팀 대리인 丙은 경쟁 업체인 D사로부터 거액의 제안을 받고 재직 중 알게 된 A사의 "주요 고객사 납품 단가 및 계약 조건"이 담긴 내부 문건을 개인 이메일로 전송하였다. 丙은 해당 정보가 기술적 영업비밀은 아니므로 문제가 없다고 주장한다.

[예상][1][03.02-1]추석 상여금과 경영성과급의 임금성 및 평균임금 산입 여부 검토

【문제 3.2】

<사례>

식품 가공 업체인 A 사에 근무하는 근로자 甲은 2023 년 10 월 31 일 퇴직하였다. 甲의 퇴직 전 3 개월간(8 월, 9 월, 10 월)의 급여 내역을 살펴보면, 매월 지급되는 기본급 300 만 원과 직책수당 50 만 원 외에 다음과 같은 금품이 지급되었다. 첫째, A 사는 단체협약에 따라 매년 9 월에 전 직원을 대상으로 "추석 상여금" 200 만 원을 지급해 왔다. 둘째, A 사는 취업규칙에 "매년 경영 실적에 따라 이사회 결정으로 성과급을 지급할 수 있다"고 규정하고 있으며, 이에 따라 2023 년 8 월에 "경영성과급"으로 500 만 원이 지급되었다. 셋째, 甲은 2023 년 9 월 중에 10 일간 업무상 부상으로 인해 휴업하였으며, 해당 기간 동안 회사는 평균임금의 70%에 해당하는 휴업급여를 지급하였다. 넷째, 甲은 퇴직 직전인 10 월에 사용하지 못한 전년도 연차유급휴가에 대한 미사용 수당 100 만 원을 수령하였다. 퇴직 시점에서 甲의 퇴직금 산정을 위한 평균임금을 계산해야 하는 상황이다.

(물음 1) 평균임금 산정 시 산입되는 임금 범위와 관련하여, "추석 상여금"과 "경영성과급"이 각각 평균임금 산정 기초가 되는 임금에 해당하는지 여부를 논하시오. (25 점)

[예상][1][03.02-2]특수 기간의 평균임금 산정방법과 연차유급휴가 미사용 수당의 산입 방식

【문제 3.2】

<사례>

식품 가공 업체인 A 사에 근무하는 근로자 甲은 2023 년 10 월 31 일 퇴직하였다. 甲의 퇴직 전 3 개월간(8 월, 9 월, 10 월)의 급여 내역을 살펴보면, 매월 지급되는 기본급 300 만 원과 직책수당 50 만 원 외에 다음과 같은 금품이 지급되었다. 첫째, A 사는 단체협약에 따라 매년 9 월에 전 직원을 대상으로 "추석 상여금" 200 만 원을 지급해 왔다. 둘째, A 사는 취업규칙에 "매년 경영 실적에 따라 이사회 결정으로 성과급을 지급할 수 있다"고 규정하고 있으며, 이에 따라 2023 년 8 월에 "경영성과급"으로 500 만 원이 지급되었다. 셋째, 甲은 2023 년 9 월 중에 10 일간 업무상 부상으로 인해 휴업하였으며, 해당 기간 동안 회사는 평균임금의 70%에 해당하는 휴업급여를 지급하였다. 넷째, 甲은 퇴직 직전인 10 월에 사용하지 못한 전년도 연차유급휴가에 대한 미사용 수당 100 만 원을 수령하였다. 퇴직 시점에서 甲의 퇴직금 산정을 위한 평균임금을 계산해야 하는 상황이다.

(물음 2) 업무상 부상으로 인한 휴업 기간이 평균임금 산정 기간 내에 포함되어 있는 경우, 평균임금 산정 방법 및 "연차유급휴가 미사용 수당"의 산입 방식에 대하여 논하시오. (25 점)

[예상][1][03.05-1]매출처 파업 및 창고 부족으로 인한 휴업의 사용자 귀책사유 해당 여부

【문제 3.5】

<사례>

자동차 부품 제조업체인 A 사는 최근 주요 매출처인 B 완성차 업체의 파업으로 인하여 부품 납품이 중단되었고, 이로 인해 공장 가동률이 급격히 저하되었다. A 사는 원자재 수급에는 문제가 없었으나, 생산된 제품을 적치할 창고 공간마저 부족해지자 2024. 3. 1.부터 2024. 3. 31.까지 한 달간 생산직 근로자 전원에 대하여 휴업을 실시하기로 결정하였다.

A 사는 휴업 기간 중 근로자들에게 평균임금의 70%에 해당하는 휴업수당을 지급하려 하였으나, 장기간의 매출 중단으로 인하여 자금 사정이 극도로 악화되자 노동위원회에 휴업수당 감액 승인을 신청하는 방안을 검토하고 있다. 한편, A 사의 취업규칙에는 "사용자의 귀책사유로 휴업하는 경우 통상임금의 100%를 지급한다"는 규정이 존재한다. 다음 물음에 답하시오.

(물음 1) 본 사안에서 B 사의 파업으로 인한 부품 납품 중단 및 창고 부족으로 실시한 휴업이 근로기준법 제 46 조 제 1 항의 "사용자의 귀책사유"에 해당하는지 판례의 법리에 근거하여 논하시오.

[예상][1][03.05-2]노동위원회의 휴업수당 감액 승인이 취업규칙상 유리한 규정의 효력에 미치는 영향

【문제 3.5】

<사례>

자동차 부품 제조업체인 A사는 최근 주요 매출처인 B 완성차 업체의 파업으로 인하여 부품 납품이 중단되었고, 이로 인해 공장 가동률이 급격히 저하되었다. A사는 원자재 수급에는 문제가 없었으나, 생산된 제품을 적치할 창고 공간마저 부족해지자 2024. 3. 1.부터 2024. 3. 31.까지 한 달간 생산직 근로자 전원에 대하여 휴업을 실시하기로 결정하였다.

A사는 휴업 기간 중 근로자들에게 평균임금의 70%에 해당하는 휴업수당을 지급하려 하였으나, 장기간의 매출 중단으로 인하여 자금 사정이 극도로 악화되자 노동위원회에 휴업수당 감액 승인을 신청하는 방안을 검토하고 있다. 한편, A사의 취업규칙에는 "사용자의 귀책사유로 휴업하는 경우 통상임금의 100%를 지급한다"는 규정이 존재한다. 다음 물음에 답하시오.

(물음 2) 만약 A사가 노동위원회로부터 휴업수당 감액 승인을 받은 경우, 취업규칙상 "통상임금 100% 지급" 규정에도 불구하고 감액된 수당만을 지급할 수 있는지 단체협약·취업규칙·법령의 효력 계층 관계를 중심으로 논하시오.

[예상][1][03.06-1]최우선변제 임금채권의 범위와 근저당권 채권에 대한 우선권 및 구체적 변제액 산출

【문제 3.6】

<사례>

섬유 제조 업체인 D사는 경영 악화로 인해 2023년 12월 20일 사업장 건물이 경매에 부쳐지게 되었다. D사에는 총 50명의 근로자가 재직 중이었으며, 이들은 퇴직 전 5개월분의 임금과 5년 치의 퇴직금을 지급받지 못한 상태였다. 해당 건물의 매각 대금은 총 10억 원이며, 경매 절차에 참여한 채권자들의 현황은 다음과 같다. 첫째, 근로자 甲을 포함한 50명의 근로자들이 청구한 "최종 3개월분 임금" 1억 5천만 원과 "최종 3년분 퇴직금" 2억 원이 있다. 둘째, 건물에 대하여 경매 개시 전인 2021년에 이미 설정되어 있던 금융기관 E의 "근저당권 채권" 5억 원이 존재한다. 셋째, 근로자들이 청구한 "나머지 2개월분 임금" 1억 원과 "나머지 2년분 퇴직금" 1억 원이 있다. 넷째, 국가가 고지한 D사의 "조세 및 공과금" 채권 1억 원이 있다. 배당 절차에서 근로자들의 임금채권과 다른 담보채권 간의 우선순위가 쟁점이 된 상황이다.

(물음 1) 근로기준법상 "최우선변제" 대상이 되는 임금채권의 범위와 그 효력을 설명하고, 본 사안에서 금융기관 E의 근저당권 채권보다 우선하여 변제받을 수 있는 금액이 얼마인지 논하시오. (25 점)

[예상][1][03.06-2]나머지 임금 및 퇴직금 채권의 변제 순위와 조세·공과금 및 일반 채권과의 관계

【문제 3.6】

<사례>

섬유 제조 업체인 D사는 경영 악화로 인해 2023년 12월 20일 사업장 건물이 경매에 부쳐지게 되었다. D사에는 총 50명의 근로자가 재직 중이었으며, 이들은 퇴직 전 5개월분의 임금과 5년 치의 퇴직금을 지급받지 못한 상태였다. 해당 건물의 매각 대금은 총 10억 원이며, 경매 절차에 참여한 채권자들의 현황은 다음과 같다. 첫째, 근로자 甲을 포함한 50명의 근로자들이 청구한 "최종 3개월분 임금" 1억 5천만 원과 "최종 3년분 퇴직금" 2억 원이 있다. 둘째, 건물에 대하여 경매 개시 전인 2021년에 이미 설정되어 있던 금융기관 E의 "근저당권 채권" 5억 원이 존재한다. 셋째, 근로자들이 청구한 "나머지 2개월분 임금" 1억 원과 "나머지 2년분 퇴직금" 1억 원이 있다. 넷째, 국가가 고지한 D사의 "조세 및 공과금" 채권 1억 원이 있다. 배당 절차에서 근로자들의 임금채권과 다른 담보채권 간의 우선순위가 쟁점이 된 상황이다.

(물음 2) 최우선변제 대상에 해당하지 않는 "나머지 임금 및 퇴직금 채권"의 변제 순위에 대하여 조세·공과금 및 일반 채권과의 관계를 중심으로 논하시오. (25점)

[예상][1][04.01-1]근로기준법상 근로시간의 개념 및 판단 기준과 운행 전 준비 시간의 근로시간 해당 여부

【문제 4.1】

<사례>

운송업체인 A 사에 근무하는 버스 운전기사 乙은 배차 시간표에 따라 운행 업무를 수행하고 있다. 乙의 하루 일과는 오전 8 시에 출근하여 차량 점검 및 청소를 마친 뒤 오전 9 시부터 첫운행을 시작한다. 각 회차별 운행이 종료되면 다음 운행 시각까지 30 분에서 1 시간 정도의 대기시간이 발생한다. A 사의 취업규칙에는 해당 대기시간을 "휴게시간"으로 명시하고 있으며, 이 시간 동안 근로자들은 회사 내 휴게실에서 자유롭게 머물 수 있다. 그러나 현실적으로 배차 간격이 불규칙하고 다음 운행을 위해 차량 내에서 대기하거나 갑작스러운 배차 변경 지시를 받기 위해 무전기를 휴대하고 있어야 한다. 또한 회사는 대기시간 중에도 손님들의 민원 응대나 차량 보안 관리를 소홀히 하지 말 것을 지시한 상태다. 乙은 실제 운전대 앞에 앉아 있는 시간 외에도 출근 후 점검 시간과 운행 사이의 대기시간이 모두 근로시간에 해당한다고 주장하며 추가 수당을 요구하고 있다.

(물음 1) 근로기준법상 근로시간의 개념과 판단 기준을 서술하고, 출근 후 운행 전까지 이루어지는 차량 점검 및 청소 시간이 근로시간에 해당하는지 여부를 논하시오. (25 점)

[예상][1][04.01-2]운행 사이 대기시간의 법적 성격 판별 기준과 사안의 대기시간이 근로시간에 포함되는지 여부

【문제 4.1】

<사례>

운송업체인 A 사에 근무하는 버스 운전기사 乙은 배차 시간표에 따라 운행 업무를 수행하고 있다. 乙의 하루 일과는 오전 8 시에 출근하여 차량 점검 및 청소를 마친 뒤 오전 9 시부터 첫운행을 시작한다. 각 회차별 운행이 종료되면 다음 운행 시각까지 30 분에서 1 시간 정도의 대기시간이 발생한다. A 사의 취업규칙에는 해당 대기시간을 "휴게시간"으로 명시하고 있으며, 이 시간 동안 근로자들은 회사 내 휴게실에서 자유롭게 머물 수 있다. 그러나 현실적으로 배차 간격이 불규칙하고 다음 운행을 위해 차량 내에서 대기하거나 갑작스러운 배차 변경 지시를 받기 위해 무전기를 휴대하고 있어야 한다. 또한 회사는 대기시간 중에도 손님들의 민원 응대나 차량 보안 관리를 소홀히 하지 말 것을 지시한 상태다. 乙은 실제 운전대 앞에 앉아 있는 시간 외에도 출근 후 점검 시간과 운행 사이의 대기시간이 모두 근로시간에 해당한다고 주장하며 추가 수당을 요구하고 있다.

(물음 2) 운행 사이의 대기시간이 근로기준법상 "휴게시간"인지 아니면 "근로시간"인지에 대한 판례의 판단 기준을 설명하고, 본 사안의 대기시간이 근로시간에 포함되는지 여부를 구체적으로 논하시오. (25 점)

[예상][1][04.04-1]근로기준법상 휴게시간의 의의와 자유이용의 원칙 및 장소적 제약이 가해진 휴게시간의 유효성 검토

【문제 4.4】

<사례>

IT 보안업체인 B 사에 근무하는 근로자 丙은 보안 관제 업무를 담당하고 있다. B 사의 취업규칙에 따르면 근로시간은 09:00 부터 18:00 까지이며, 12:00 부터 13:00 까지 1 시간의 휴게시간을 부여한다고 명시되어 있다. 그러나 보안 사고의 위험성 때문에 회사는 "휴게시간 중이라 하더라도 보안 시스템에 경보가 울릴 경우 즉시 자리에 복귀하여 상황을 확인하고 조치해야 한다"는 내부 지침을 하달하였다. 이에 따라 丙은 휴게시간 중에도 사무실 내의 책상을 떠나지 못하고 식사를 배달시켜 먹으며 모니터를 주시해야 하는 경우가 빈번하였다. 회사는 丙에게 별도의 전용 휴게실 이용을 권장하지 않았으며, 실제로 경보가 울리지 않는 시간 동안은 개인적인 웹서핑이나 독서를 할 수 있도록 허용하였다. 丙은 이러한 1 시간의 대기 상태가 사실상 회사의 지휘·감독 하에 있는 근로시간에 해당한다고 주장하며 임금 청구를 제기하였다. 반면 B 사는 실제 사고 대응 업무를 수행한 시간만 근로시간으로 보아야 하며, 나머지 시간은 자유롭게 휴식했으므로 휴게시간이라고 맞서고 있다.

(물음 1) 근로기준법상 휴게시간의 의의와 "자유이용의 원칙"에 대하여 서술하고, 사안과 같이 장소적 제약이 가해진 상태에서의 휴게시간이 법적으로 유효한지 논하시오. (25 점)

[예상][1][04.04-2]판례의 휴게시간과 근로시간 구별 기준 설명 및 근로자의 비상대기 상태에 대한 근로시간 포함 여부 판단

【문제 4.4】

<사례>

IT 보안업체인 B 사에 근무하는 근로자 丙은 보안 관제 업무를 담당하고 있다. B 사의 취업규칙에 따르면 근로시간은 09:00 부터 18:00 까지이며, 12:00 부터 13:00 까지 1 시간의 휴게시간을 부여한다고 명시되어 있다. 그러나 보안 사고의 위험성 때문에 회사는 "휴게시간 중이라 하더라도 보안 시스템에 경보가 울릴 경우 즉시 자리에 복귀하여 상황을 확인하고 조치해야 한다"는 내부 지침을 하달하였다. 이에 따라 丙은 휴게시간 중에도 사무실 내의 책상을 떠나지 못하고 식사를 배달시켜 먹으며 모니터를 주시해야 하는 경우가 빈번하였다. 회사는 丙에게 별도의 전용 휴게실 이용을 권장하지 않았으며, 실제로 경보가 울리지 않는 시간 동안은 개인적인 웹서핑이나 독서를 할 수 있도록 허용하였다. 丙은 이러한 1 시간의 대기 상태가 사실상 회사의 지휘·감독 하에 있는 근로시간에 해당한다고 주장하며 임금 청구를 제기하였다. 반면 B 사는 실제 사고 대응 업무를 수행한 시간만 근로시간으로 보아야 하며, 나머지 시간은 자유롭게 휴식했으므로 휴게시간이라고 맞서고 있다.

(물음 2) 판례가 제시하는 휴게시간과 근로시간(대기시간)의 구별 기준을 설명하고, 丙이 휴게시간 중 수행한 "상태 유지 및 비상대기"가 근로시간에 포함되는지 여부를 포섭하여 판단하시오. (25 점)

[예상][1][04.05-1]휴일근로 명령의 유효요건과 개별적 동의 여부 및 근로자의 출근 거부에 따른 징계 사유 정당성 검토

【문제 4.5】

<사례>

자동차 부품 제조업체인 C사는 근로자 丁과 연봉계약을 체결하면서 "주휴일은 매주 일요일로 하되, 업무상 필요한 경우 회사는 휴일근로를 명할 수 있으며 근로자는 이에 동의한 것으로 간주한다"는 조항을 포함하였다. 이후 C사는 급격한 수주 물량 증가로 인해 4주 연속으로 일요일에 전 직원을 출근시켜 작업을 진행하였다. 丁은 3주째까지는 출근하였으나, 4주째 일요일에는 개인적인 종교 활동 및 휴식권 보장을 이유로 사전 승인 없이 출근하지 않았다. 이에 C사는 丁이 적법한 연장 및 휴일근로 명령을 거부하여 업무에 차질을 초래했다는 이유로 인사위원회에 회부하여 견책 처분을 내렸다. 한편, C사는 해당 월의 임금을 지급하면서 일요일에 근로한 8시간에 대하여 평일 근로와 동일한 100%의 임금만을 지급하였고, 휴일근로 가산수당은 지급하지 않았다. C사는 연봉계약 시 체결한 포괄임금제에 모든 수당이 포함되어 있다고 주장하는 상황이다.

(물음 1) 휴일근로 명령의 유효요건과 관련하여 근로자의 개별적 동의가 필요한지 여부 및 사안에서 丁의 출근 거부가 징계 사유에 해당하는지 여부를 논하시오. (25 점)

[예상][1][04.05-2]휴일근로 가산수당 지급 원칙과 중복할증에 관한 판례의 태도 및 회사의 임금 미지급 타당성 판단

【문제 4.5】

<사례>

자동차 부품 제조업체인 C사는 근로자 丁과 연봉계약을 체결하면서 "주휴일은 매주 일요일로 하되, 업무상 필요한 경우 회사는 휴일근로를 명할 수 있으며 근로자는 이에 동의한 것으로 간주한다"는 조항을 포함하였다. 이후 C사는 급격한 수주 물량 증가로 인해 4주 연속으로 일요일에 전 직원을 출근시켜 작업을 진행하였다. 丁은 3주째까지는 출근하였으나, 4주째 일요일에는 개인적인 종교 활동 및 휴식권 보장을 이유로 사전 승인 없이 출근하지 않았다. 이에 C사는 丁이 적법한 연장 및 휴일근로 명령을 거부하여 업무에 차질을 초래했다는 이유로 인사위원회에 회부하여 견책 처분을 내렸다. 한편, C사는 해당 월의 임금을 지급하면서 일요일에 근로한 8시간에 대하여 평일 근로와 동일한 100%의 임금만을 지급하였고, 휴일근로 가산수당은 지급하지 않았다. C사는 연봉계약 시 체결한 포괄임금제에 모든 수당이 포함되어 있다고 주장하는 상황이다.

(물음 2) 휴일근로 가산수당의 지급 원칙과 근로기준법상 중복할증(연장근로와 휴일근로의 경합)에 관한 판례의 태도를 설명하고, C사의 임금 미지급 행위의 타당성을 판단하시오. (25점)

[예상][1][07.02-1]기업 합병 시 특정 근로자에 대한 승계 거부 및 해고 통보의 법적 효력 검토

【문제 7.2】

<사례>

자동차 부품 제조업체인 A 회사는 경영 효율화를 위해 동종 업계의 B 회사를 흡수합병하기로 결정하였다. 합병 과정에서 A 회사는 B 회사의 생산 설비와 특허권 등 자산은 모두 승계하기로 하였으나, B 회사의 근로자 중 노동조합 활동에 적극적이었던 근로자 10 명(이하 "대상 근로자들")에 대해서는 합병 계약서상 "승계 대상 제외자"로 명시하고 이들에게 해고를 통보하였다. 한편, B 회사의 취업규칙에는 정년이 만 62 세로 규정되어 있었으나, 합병 후 A 회사의 취업규칙은 정년을 만 60 세로 정하고 있었다. A 회사는 합병 이후 B 회사에서 승계된 근로자들에게 일방적으로 A 회사의 취업규칙을 적용하여 만 60 세가 된 근로자들에게 퇴직을 관리하기 시작하였다. 또한 B 회사 근로자들에게 지급되던 기존의 경영성과급은 A 회사의 임금 체계에 없다는 이유로 지급을 중단하였다. 이에 대상 근로자들과 승계된 근로자들은 각각 해고의 무효와 근로조건 저하에 대한 권리 구제를 주장하고 있다.

(물음 1) A 회사가 합병 계약을 근거로 대상 근로자들에 대해 승계를 거부하고 해고한 행위의 법적 정당성을 논하시오.

[예상][1][07.02-2]기업 합병 후 근로조건의 일방적 변경 및 취업규칙 적용의 법적 효력 검토

【문제 7.2】

<사례>

자동차 부품 제조업체인 A 회사는 경영 효율화를 위해 동종 업계의 B 회사를 흡수합병하기로 결정하였다. 합병 과정에서 A 회사는 B 회사의 생산 설비와 특허권 등 자산은 모두 승계하기로 하였으나, B 회사의 근로자 중 노동조합 활동에 적극적이었던 근로자 10 명(이하 "대상 근로자들")에 대해서는 합병 계약서상 "승계 대상 제외자"로 명시하고 이들에게 해고를 통보하였다. 한편, B 회사의 취업규칙에는 정년이 만 62 세로 규정되어 있었으나, 합병 후 A 회사의 취업규칙은 정년을 만 60 세로 정하고 있었다. A 회사는 합병 이후 B 회사에서 승계된 근로자들에게 일방적으로 A 회사의 취업규칙을 적용하여 만 60 세가 된 근로자들에게 퇴직을 관리하기 시작하였다. 또한 B 회사 근로자들에게 지급되던 기존의 경영성과급은 A 회사의 임금 체계에 없다는 이유로 지급을 중단하였다. 이에 대상 근로자들과 승계된 근로자들은 각각 해고의 무효와 근로조건 저하에 대한 권리 구제를 주장하고 있다.

(물음 2) 합병 후 A 회사가 승계된 근로자들에게 일방적으로 A 회사의 취업규칙(정년 등)을 적용하여 기존 근로조건을 하락시킨 행위의 법적 효력을 논하시오.

[예상][1][09.02-1]단시간근로자의 초과근로 가산수당 지급 요건 및 근로자의 가산임금 청구권 인정 여부 검토

【문제 9.2】

<사례>

편의점 체인 본사인 A사는 직영 점포에서 근무할 근로자 乙과 근로계약을 체결하면서 근로시간을 주 20 시간(1 일 4 시간, 주 5 일)으로 정하였다. 해당 점포에는 乙과 동일한 업무를 수행하는 풀타임 근로자 丙(주 40 시간 근무)이 함께 근무하고 있다. 어느 날 A사는 갑작스러운 재고 정리 업무를 이유로 乙에게 해당 주의 월요일부터 금요일까지 매일 2 시간씩 총 10 시간의 추가 근무를 지시하였고 乙은 이에 동의하여 근무를 마쳤다. 이후 乙은 해당 월의 임금을 확인한 결과 추가로 근무한 10 시간에 대하여 가산수당 없이 통상임금의 100%만을 지급받은 사실을 알게 되었다. 또한 A사는 명절 상여금을 지급하면서 丙에게는 50 만 원을 지급하였으나 乙에게는 단시간근로자라는 이유로 전혀 지급하지 않았다. 乙은 초과근로 가산수당 미지급과 상여금 차별 지급에 대하여 노동위원회에 시정을 신청하고자 한다.

(물음 1) 단시간근로자의 초과근로에 대한 법정 가산수당 지급 요건 및 사안에서 乙이 수행한 10 시간의 추가 근무에 대해 가산임금을 청구할 수 있는지 근거 법령을 바탕으로 논하시오. (25 점)

[예상][1][09.02-2]차별적 처우 금지 원칙과 상여금 미지급의 합리적 이유 없는 차별 해당 여부 판단

【문제 9.2】

<사례>

편의점 체인 본사인 A사는 직영 점포에서 근무할 근로자 乙과 근로계약을 체결하면서 근로시간을 주 20시간(1일 4시간, 주 5일)으로 정하였다. 해당 점포에는 乙과 동일한 업무를 수행하는 풀타임 근로자 丙(주 40시간 근무)이 함께 근무하고 있다. 어느 날 A사는 갑작스러운 재고 정리 업무를 이유로 乙에게 해당 주의 월요일부터 금요일까지 매일 2시간씩 총 10시간의 추가 근무를 지시하였고 乙은 이에 동의하여 근무를 마쳤다. 이후 乙은 해당 월의 임금을 확인한 결과 추가로 근무한 10시간에 대하여 가산수당 없이 통상임금의 100%만을 지급받은 사실을 알게 되었다. 또한 A사는 명절 상여금을 지급하면서 丙에게는 50만 원을 지급하였으나 乙에게는 단시간근로자라는 이유로 전혀 지급하지 않았다. 乙은 초과근로 가산수당 미지급과 상여금 차별 지급에 대하여 노동위원회에 시정을 신청하고자 한다.

(물음 2) 근로기준법 및 기간제 및 단시간근로자 보호 등에 관한 법률상 차별적 처우의 금지 원칙을 설명하고 사안의 상여금 미지급이 합리적 이유 없는 차별에 해당하는지 여부를 판단하시오. (25점)

[예상][1][10.02-1]근로자의 오토바이 사고에 대한 출퇴근 재해 인정 여부 및 법적 근거 검토

【문제 10.2】

<사례>

건설기계 대여업체인 A 사에 근무하는 근로자 乙은 평소 자신의 오토바이를 이용하여 출퇴근을 해왔다. 어느 날 乙은 현장 소장으로부터 업무 효율을 위해 다음 날 아침 일찍 인근의 다른 공사 현장으로 직접 출근하여 장비를 점검하라는 지시를 받았다. 다음 날 아침 乙은 평소보다 30 분 일찍 집을 나서 지정된 현장으로 오토바이를 타고 이동하던 중 교차로에서 신호를 위반하여 직진하던 차량과 충돌하는 사고를 당해 전치 8 주의 부상을 입었다. 사고 당시 乙이 이동하던 경로는 통상적인 출근 경로였으나 현장 소장의 지시에 따라 평소보다 일찍 이동 중이었으며 해당 오토바이는 乙의 소유로 A 사가 유지비 등을 지원한 바는 없다. 한편 사고 당일 오후 A 사에서는 직원들의 사기 진작을 위해 부서별 회식을 가졌는데 부서장 丙은 직원들에게 참여를 독려했다. 회식 1 차 종료 후 丙은 공식적인 행사가 끝났음을 선언하고 귀가를 권고하였으나 직원 丁을 포함한 일부 팀원들은 근처 주점으로 이동하여 2 차 술자리를 가졌고 丁은 이 자리에서 나오다 계단에서 발을 헛디뎠 골절상을 입었다.

(물음 1) 사례에서 근로자 乙이 겪은 사고가 산업재해보상보험법상 업무상 재해에 해당하는지 여부를 출퇴근 재해의 유형 및 인정 요건과 관련하여 논하시오. (25 점)

[예상][1][10.02-2]근로자의 2 차 회식 중 사고에 대한 업무상 재해 인정 여부 판단

【문제 10.2】

<사례>

건설기계 대여업체인 A 사에 근무하는 근로자 乙은 평소 자신의 오토바이를 이용하여 출퇴근을 해왔다. 어느 날 乙은 현장 소장으로부터 업무 효율을 위해 다음 날 아침 일찍 인근의 다른 공사 현장으로 직접 출근하여 장비를 점검하라는 지시를 받았다. 다음 날 아침 乙은 평소보다 30 분 일찍 집을 나서 지정된 현장으로 오토바이를 타고 이동하던 중 교차로에서 신호를 위반하여 직진하던 차량과 충돌하는 사고를 당해 전치 8 주의 부상을 입었다. 사고 당시 乙이 이동하던 경로는 통상적인 출근 경로였으나 현장 소장의 지시에 따라 평소보다 일찍 이동 중이었으며 해당 오토바이는 乙의 소유로 A 사가 유지비 등을 지원한 바는 없다. 한편 사고 당일 오후 A 사에서는 직원들의 사기 진작을 위해 부서별 회식을 가졌는데 부서장 丙은 직원들에게 참여를 독려했다. 회식 1 차 종료 후 丙은 공식적인 행사가 끝났음을 선언하고 귀가를 권고하였으나 직원 丁을 포함한 일부 팀원들은 근처 주점으로 이동하여 2 차 술자리를 가졌고 丁은 이 자리에서 나오다 계단에서 발을 헛디뎈 골절상을 입었다.

(물음 2) 근로자 丁이 2 차 회식 장소에서 입은 부상이 업무상 사고로 인정될 수 있는지 여부를 행사 중의 사고에 관한 법리 및 사업주의 지배· 관리 범위를 중심으로 판단하시오. (25 점)

[예상][1][10.03-1]근로자의 만성 근로 및 단기 과로에 따른 뇌출혈의 업무상 질병 인정 기준 검토

【문제 10.3】

<사례>

IT 기업 B사에서 소프트웨어 개발자로 근무하는 근로자 甲은 신규 프로젝트 출시를 앞두고 3개월 동안 만성적인 과로에 시달렸다. 甲은 사고 발생 직전 12주 동안 1주 평균 62시간을 근무하였으며 사고 직전 1주일 동안은 업무량이 급증하여 평소보다 30퍼센트 이상 업무시간이 증가하였다. 또한 프로젝트 완료 보고회를 하루 앞둔 시점에 프로그램 결함이 발견되어 극도의 긴장 상태에서 밤샘 작업을 수행하던 중 뇌출혈로 쓰러져 의식을 잃었다. 한편 같은 회사의 마케팅팀 근로자 乙은 직속 상사인 팀장으로부터 지속적인 폭언과 무시를 당해왔다. 팀장은 회의 석상에서 乙에게 인격 모독적인 발언을 서슴지 않았으며 업무와 무관한 사적 심부름을 강요하고 이를 거부할 경우 업무 성과 평가에서 최하점을 주겠다고 협박하였다. 이로 인해 乙은 심각한 불면증과 우울감을 호소하다 결국 전문의로부터 적응장애 및 우울증 진단을 받았다. 乙은 평소 기저질환이 없었으며 가정 환경이나 개인적 신상에도 특별한 문제가 없었다.

(물음 1) 근로자 甲의 뇌출혈이 업무상 질병으로 인정되기 위한 판단 기준을 뇌심혈관계 질환의 업무상 질병 인정 기준(만성 과로 및 단기 과로 등)에 근거하여 논하시오. (25점)

[예상][1][10.03-2]근로자의 직장 내 괴롭힘으로 인한 우울증의 업무상 질병 인정 여부 판단

【문제 10.3】

<사례>

IT 기업 B사에서 소프트웨어 개발자로 근무하는 근로자 甲은 신규 프로젝트 출시를 앞두고 3개월 동안 만성적인 과로에 시달렸다. 甲은 사고 발생 직전 12주 동안 1주 평균 62시간을 근무하였으며 사고 직전 1주일 동안은 업무량이 급증하여 평소보다 30퍼센트 이상 업무시간이 증가하였다. 또한 프로젝트 완료 보고회를 하루 앞둔 시점에 프로그램 결함이 발견되어 극도의 긴장 상태에서 밤샘 작업을 수행하던 중 뇌출혈로 쓰러져 의식을 잃었다. 한편 같은 회사의 마케팅팀 근로자 乙은 직속 상사인 팀장으로부터 지속적인 폭언과 무시를 당해왔다. 팀장은 회의 석상에서 乙에게 인격 모독적인 발언을 서슴지 않았으며 업무와 무관한 사적 심부름을 강요하고 이를 거부할 경우 업무 성과 평가에서 최하점을 주겠다고 협박하였다. 이로 인해 乙은 심각한 불면증과 우울감을 호소하다 결국 전문의로부터 적응장애 및 우울증 진단을 받았다. 乙은 평소 기저질환이 없었으며 가정 환경이나 개인적 신상에도 특별한 문제가 없었다.

(물음 2) 근로자 乙이 진단받은 우울증 등 정신질환이 업무상 질병에 해당하는지 여부를 직장 내 괴롭힘과 업무 관련성의 관점에서 판단하시오. (25 점)

[예상][1][10.04-1]출근 중 제 3 자의 신호 위반 사고로 발생한 부상의 업무상 재해 인정 여부

【문제 10.4】

<사례>

A 회사에 근무하는 근로자 甲은 2024. 5. 10. 오전 8 시경 평소와 같이 본인 소유의 승용차를 운전하여 주거지에서 회사가 위치한 산업단지로 출근하던 중이었다. 甲은 통상적인 출근 경로를 따라 주행하고 있었으며, 교차로에서 신호 대기 후 직진 신호에 따라 출발하려던 찰나 신호를 위반하여 과속으로 달려오던 乙의 차량에 들이받히는 사고를 당하였다. 이 사고로 인해 甲은 경추 손상 및 전신 타박상을 입어 전치 8 주의 진단을 받고 입원 치료를 받게 되었다. 한편, 乙의 차량은 책임보험만 가입된 상태였으며 乙은 경제적 자력이 없는 상태이다. 甲은 근로복지공단에 요양급여 및 휴업급여를 신청하고자 한다.

(물음 1) 근로기준법 및 산업재해보상보험법상 "출퇴근 재해"의 인정 요건과 사안의 甲이 입은 재해가 업무상 재해에 해당하는지 여부를 논하시오.(25 점)

[예상][1][10.04-2]제 3 자 가해로 인한 출퇴근 재해 시 산재급여와 손해배상의 조정 및 구상 관계

【문제 10.4】

<사례>

A 회사에 근무하는 근로자 甲은 2024. 5. 10. 오전 8 시경 평소와 같이 본인 소유의 승용차를 운전하여 주거지에서 회사가 위치한 산업단지로 출근하던 중이었다. 甲은 통상적인 출근 경로를 따라 주행하고 있었으며, 교차로에서 신호 대기 후 직진 신호에 따라 출발하려던 찰나 신호를 위반하여 과속으로 달려오던 乙의 차량에 들이받히는 사고를 당하였다. 이 사고로 인해 甲은 경추 손상 및 전신 타박상을 입어 전치 8 주의 진단을 받고 입원 치료를 받게 되었다. 한편, 乙의 차량은 책임보험만 가입된 상태였으며 乙은 경제적 자력이 없는 상태이다. 甲은 근로복지공단에 요양급여 및 휴업급여를 신청하고자 한다.

(물음 2) 만약 甲이 乙로부터 일부 손해배상을 받았거나 乙과의 합의가 이루어진 경우, 근로복지공단이 지급할 산업재해보상보험급여와의 관계 및 조정 원리에 대하여 설명하시오. (25 점)

[예상][2][11.02-1]유니언 슝 조항을 근거로 한 탈퇴 후 타 노조 가입자 해고의 정당성

【문제 11.2】

<사례>

자동차 부품 제조업체인 A 사에는 근로자 90 퍼센트 이상이 가입한 전국단위 산별노조 산하의 A 지부(이하 "지부"라 한다)가 조직되어 있다. A사와 지부는 단체협약을 통해 "회사는 신규 채용된 근로자가 지부에 가입하지 않거나 가입 후 지부에서 탈퇴 또는 제명될 경우 해당 근로자를 해고하여야 한다"라는 내용의 유니언 슝(Union Shop) 조항을 체결하였다. 신입 사원 甲은 입사 직후 지부에 가입하였으나, 지부가 실시한 쟁의행위 찬반투표 과정에서 절차적 민주성이 결여되었다고 주장하며 노조 간부들과 대립하였다. 이후 甲은 지부에 탈퇴서를 제출하고 곧바로 소수 노동조합인 B 노조에 가입하였다. 이에 지부는 甲이 유니언 슝 조항을 위반하였다며 A 사에 甲의 해고를 요구하였다. 한편, 또 다른 근로자 乙은 지부의 회계 운영이 투명하지 않다는 이유로 지난 6개월간 조합비 납부를 거부해왔다. 지부 운영규정에는 "조합비를 3개월 이상 미납한 자는 선거권 및 피선거권을 제한한다"라는 규정이 존재한다. 지부는 이에 따라 실시된 대의원 선거에서 乙의 투표권 행사를 저지하였다.

(물음 1) A사가 유니언 슝 조항을 근거로 甲을 해고할 경우, 甲이 다른 노조에 가입한 사실이 해고의 정당성 판단에 미치는 영향에 대하여 논하시오. (25점)

[예상][2][11.02-2]조합비 미납을 이유로 한 조합원 선거권 제한의 적법성

【문제 11.2】

<사례>

자동차 부품 제조업체인 A 사에는 근로자 90 퍼센트 이상이 가입한 전국단위 산별노조 산하의 A 지부(이하 "지부"라 한다)가 조직되어 있다. A사와 지부는 단체협약을 통해 "회사는 신규 채용된 근로자가 지부에 가입하지 않거나 가입 후 지부에서 탈퇴 또는 제명될 경우 해당 근로자를 해고하여야 한다"라는 내용의 유니언 숍(Union Shop) 조항을 체결하였다. 신입 사원 甲은 입사 직후 지부에 가입하였으나, 지부가 실시한 쟁의행위 찬반투표 과정에서 절차적 민주성이 결여되었다고 주장하며 노조 간부들과 대립하였다. 이후 甲은 지부에 탈퇴서를 제출하고 곧바로 소수 노동조합인 B 노조에 가입하였다. 이에 지부는 甲이 유니언 숍 조항을 위반하였다며 A 사에 甲의 해고를 요구하였다. 한편, 또 다른 근로자 乙은 지부의 회계 운영이 투명하지 않다는 이유로 지난 6개월간 조합비 납부를 거부해왔다. 지부 운영규정에는 "조합비를 3개월 이상 미납한 자는 선거권 및 피선거권을 제한한다"라는 규정이 존재한다. 지부는 이에 따라 실시된 대의원 선거에서 乙의 투표권 행사를 저지하였다.

(물음 2) 지부가 조합비 미납을 이유로 乙의 선거권을 제한한 조치가 노동조합법상 조합원의 평등권 원칙 및 권리·의무 규정에 비추어 적법한지 여부를 판단하시오. (25 점)

[예상][2][11.03-1]대의원회 의결 없이 총회에서 이루어진 단체협약안 의결의 정당성

【문제 11.3】

<사례>

금속가공업체인 B 사의 노동조합(이하 "노조"라 한다)은 규약상 최고 의결기구로 총회를 두고 있으며, 총회를 갈음할 대의원회를 구성하고 있다. 노조 규약 제 25 조는 "임원의 선거 및 해임에 관한 사항은 대의원회에서 의결할 수 있다"고 규정하고 있으며, 제 26 조는 "단체협약 체결에 관한 사항은 대의원회의 승인을 얻어야 한다"고 명시하고 있다. 최근 노조 위원장 甲은 회사 측과 임금 인상 및 복지 확대를 골자로 하는 단체협약 가안에 합의하였다. 甲은 이 합의안에 대해 조합원들의 의사를 직접 확인하기 위해 대의원회를 거치지 않고 곧바로 임시총회를 소집하여 "단체협약안 찬반투표"를 실시하였다. 그러나 총회 당일 전체 조합원 500 명 중 200 명만이 참석하였고, 甲은 "참석자 과반수가 찬성하였으므로 가결되었다"고 선포하며 회사와 단체협약을 체결하였다. 이에 반대파 조합원 乙은 대의원회의 의결권을 침해하였으며, 총회의 의결 정족수 또한 충족하지 못했다는 이유로 해당 의결의 무효를 주장하고 있다. 한편, 노조 대의원회는 위원장 甲이 총회를 강행한 것에 반발하여 대의원회를 개최하고 "위원장 甲의 해임안"을 재적 대의원 과반수의 출석과 출석 대의원 3 분의 2 이상의 찬성으로 가결하였다.

(물음 1) 위원장 甲이 대의원회의 의결을 거치지 않고 총회에서 단체협약안을 의결한 것이 노동조합법상 대의원회의 권한 및 총회의 지위와 관련하여 정당한지 여부를 논하시오. (25 점)

[예상][2][11.03-2]총회 의결 정족수 충족 여부 및 위원장 해임결의의 유효성

【문제 11.3】

<사례>

금속가공업체인 B 사의 노동조합(이하 "노조"라 한다)은 규약상 최고 의결기구로 총회를 두고 있으며, 총회를 갈음할 대의원회를 구성하고 있다. 노조 규약 제 25 조는 "임원의 선거 및 해임에 관한 사항은 대의원회에서 의결할 수 있다"고 규정하고 있으며, 제 26 조는 "단체협약 체결에 관한 사항은 대의원회의 승인을 얻어야 한다"고 명시하고 있다. 최근 노조 위원장 甲은 회사 측과 임금 인상 및 복지 확대를 골자로 하는 단체협약 가안에 합의하였다. 甲은 이 합의안에 대해 조합원들의 의사를 직접 확인하기 위해 대의원회를 거치지 않고 곧바로 임시총회를 소집하여 "단체협약안 찬반투표"를 실시하였다. 그러나 총회 당일 전체 조합원 500 명 중 200 명만이 참석하였고, 甲은 "참석자 과반수가 찬성하였으므로 가결되었다"고 선포하며 회사와 단체협약을 체결하였다. 이에 반대파 조합원 乙은 대의원회의 의결권을 침해하였으며, 총회의 의결 정족수 또한 충족하지 못했다는 이유로 해당 의결의 무효를 주장하고 있다. 한편, 노조 대의원회는 위원장 甲이 총회를 강행한 것에 반발하여 대의원회를 개최하고 "위원장 甲의 해임안"을 재적 대의원 과반수의 출석과 출석 대의원 3분의 2 이상의 찬성으로 가결하였다.

(물음 2) 총회에서 실시된 단체협약안 의결의 정족수 충족 여부를 판단하고, 대의원회에서 의결된 위원장 甲의 해임결의가 노동조합법상 의결사항 및 정족수 규정에 비추어 유효한지 논하시오. (25 점)

[예상][2][11.05-1]사용자의 노조 전임자 급여 지급 및 운영비 원조 행위의 부당노동행위 성립 여부와 단체협약의 효력

【문제 11.5】

<사례>

자동차 부품 제조업체인 A사는 노동조합 B와 단체협약을 체결하면서 "회사는 노동조합의 원활한 운영을 위하여 노동조합 사무실 유지비와 전용 차량의 유류비를 매월 정액으로 지원하며, 노조 전임자 甲에게는 종전 근로시간에 상응하는 임금 전액을 지급한다"는 조항을 두었다. 이에 따라 A사는 지난 2년간 매월 200만 원의 운영비와 甲의 급여 전액을 지급해 왔다. 그런데 최근 관할 노동청은 A사가 노조 전임자에게 급여를 지급하고 운영비를 원조하는 행위가 노동조합법상 부당노동행위에 해당할 수 있다는 점을 지적하며 시정할 것을 권고하였다. 이에 A사는 단체협약의 해당 조항이 위법하여 무효라고 주장하며 급여 및 운영비 지원을 즉시 중단하였다. 한편, 노동조합 B는 "회사가 그동안 관행적으로 지급해 온 편의제공을 일방적으로 중단하는 것은 신의칙에 반하며, 특히 노조 사무실 유지비 등은 노동조합의 자주성을 침해하지 않는 최소한의 원조에 해당한다"고 반발하며 부당노동행위 구제신청을 제기하였다. 또한 B는 단체협약에 명시된 근로시간 면제 한도를 초과하여 활동한 부분에 대해서도 임금 보전을 요구하고 있다.

(물음 1) 사용자가 노조 전임자에게 급여를 지급하거나 노동조합에 운영비를 원조하는 행위가 노동조합법 제 81조 제 1항 제 4호의 부당노동행위에 해당하는지 여부와 관련하여, 해당 단체협약 조항의 효력 및 예외적으로 허용되는 편의제공의 범위를 논하시오. (25점)

[예상][2][11.05-2]근로시간 면제 제도(Time-Off)의 한도 초과 약정의 효력 및 급여 지급의 법적 쟁점

【문제 11.5】

<사례>

자동차 부품 제조업체인 A사는 노동조합 B와 단체협약을 체결하면서 "회사는 노동조합의 원활한 운영을 위하여 노동조합 사무실 유지비와 전용 차량의 유류비를 매월 정액으로 지원하며, 노조 전임자 甲에게는 종전 근로시간에 상응하는 임금 전액을 지급한다"는 조항을 두었다. 이에 따라 A사는 지난 2년간 매월 200만 원의 운영비와 甲의 급여 전액을 지급해 왔다. 그런데 최근 관할 노동청은 A사가 노조 전임자에게 급여를 지급하고 운영비를 원조하는 행위가 노동조합법상 부당노동행위에 해당할 수 있다는 점을 지적하며 시정할 것을 권고하였다. 이에 A사는 단체협약의 해당 조항이 위법하여 무효라고 주장하며 급여 및 운영비 지원을 즉시 중단하였다. 한편, 노동조합 B는 "회사가 그동안 관행적으로 지급해 온 편의제공을 일방적으로 중단하는 것은 신의칙에 반하며, 특히 노조 사무실 유지비 등은 노동조합의 자주성을 침해하지 않는 최소한의 원조에 해당한다"고 반발하며 부당노동행위 구제신청을 제기하였다. 또한 B는 단체협약에 명시된 근로시간 면제 한도를 초과하여 활동한 부분에 대해서도 임금 보전을 요구하고 있다.

(물음 2) 근로시간 면제 제도(Time-off)의 취지에 비추어 볼 때, 법정 한도를 초과하여 정한 근로시간 면제 약정의 효력을 판단하고, 사용자가 이를 초과하여 급여를 지급했을 경우 발생할 수 있는 법적 쟁점을 논하시오. (25점)

[예상][2][12.06-1]단체교섭 중 사용자의 구체적 대안 제시 거부 및 경영 자료 제공 거부의 부당노동행위 성립 여부

【문제 12.6】

<사례>

금속가공업을 영위하는 A사는 노동조합 B와 2024년 임금협상을 진행 중이다. 노동조합 B는 임금 10% 인상과 유급휴가 확대를 요구안으로 제시하였으나, A사는 "최근 원자재 가격 상승과 수주 물량 감소로 경영상의 어려움이 크다"는 이유만을 반복하며 구체적인 대안이나 근거 자료를 제시하지 않은 채 5회에 걸친 교섭 내내 동결 입장을 고수하였다. 특히 A사의 대표이사는 노동조합의 교섭 요청에 대해 부장급 실무자에게 전권을 위임하지도 않은 상태에서 본인은 바쁘다는 핑계로 단 한 번도 교섭장에 나타나지 않았다. 이에 노동조합 B는 "회사가 구체적인 자료 제시 없이 거부 의사만 밝히는 것은 성실교섭의무 위반"이라고 주장하며 대표이사의 직접 참석과 재무제표 등 경영 자료의 공개를 요구하였다. 그러나 A사는 "임금 결정은 경영권의 본질적 내용이며 자료 공개 여부 역시 회사의 자유"라고 맞서며 이후 진행된 교섭 일시를 일방적으로 변경하거나 통보 없이 불참하였다.

(물음 1) 사용자가 단체교섭에서 자신의 주장과 대비되는 노동조합의 요구안에 대해 구체적인 대안을 제시하지 않거나 자료 제공을 거부하는 행위가 노동조합법 제 30조 및 제 81조 제 1항 제 3호에서 금지하는 교섭 거부·해태에 해당하는지 여부를 논하시오.(25점)

[예상][2][12.06-2]교섭 권한 없는 자로의 위임 및 교섭 불참과 성실교섭의무 위반의 판단 기준

【문제 12.6】

<사례>

금속가공업을 영위하는 A사는 노동조합 B와 2024년 임금협상을 진행 중이다. 노동조합 B는 임금 10% 인상과 유급휴가 확대를 요구안으로 제시하였으나, A사는 "최근 원자재 가격 상승과 수주 물량 감소로 경영상의 어려움이 크다"는 이유만을 반복하며 구체적인 대안이나 근거 자료를 제시하지 않은 채 5회에 걸친 교섭 내내 동결 입장만을 고수하였다. 특히 A사의 대표이사는 노동조합의 교섭 요청에 대해 부장급 실무자에게 전권을 위임하지도 않은 상태에서 본인은 바쁘다는 핑계로 단 한 번도 교섭장에 나타나지 않았다. 이에 노동조합 B는 "회사가 구체적인 자료 제시 없이 거부 의사만 밝히는 것은 성실교섭의무 위반"이라고 주장하며 대표이사의 직접 참석과 재무제표 등 경영 자료의 공개를 요구하였다. 그러나 A사는 "임금 결정은 경영권의 본질적 내용이며 자료 공개 여부 역시 회사의 자유"라고 맞서며 이후 진행된 교섭 일시를 일방적으로 변경하거나 통보 없이 불참하였다.

(물음 2) 단체교섭의 당사자인 사용자가 교섭 권한이 없는 하급자에게 교섭을 위임하거나 특별한 사정 없이 교섭 일시에 불참하는 행위가 "정당한 이유" 있는 교섭 거부로 인정될 수 있는지 판단하고, 이 경우 성실교섭의무 위반의 판단 기준을 설명하시오.(25점)

[예상][2][13.02-1]단체협약의 성립요건인 서면 작성 및 서명·날인의 법적 의미와 자필 서명의 효력

【문제 13.2】

<사례>

IT 솔루션 업체인 A사의 노사는 수개월간의 교섭 끝에 2024년도 임금 및 단체협약 갱신안에 합의하였다. A사의 대표이사와 노동조합 B의 위원장은 교섭 마지막 날 합의된 내용을 정리한 "노사합의서"를 작성하였다. 해당 합의서에는 임금 인상률, 복지 포인트 지급 등 핵심 사항이 명시되었고, 두 당사자는 합의서 끝부분에 각자의 이름을 타이핑한 후 도장을 찍는 대신 자필로 서명하였다. 그러나 이후 노동조합 B의 내부 규약에 명시된 "조합원 찬반투표 (인준투표)" 과정에서 해당 합의안이 부결되자, 노동조합 B는 "인준투표 부결로 인해 단체협약은 성립하지 않았으므로 재교섭을 해야 한다"고 주장하였다. 반면 A사는 "이미 노사 대표자가 서명하여 합의가 완료되었으며, 서면으로 작성된 합의서는 명칭과 상관없이 단체협약으로서 효력이 있다"고 맞서고 있다. 또한 노동조합 B의 일부 조합원들은 "서명만 있고 날인이 없으므로 노동조합법상 형식을 갖추지 못한 무효인 협약"이라고 주장하며 협약의 성립 자체를 부정하고 있다.

(물음 1) 노동조합법 제 31 조 제 1 항에서 규정하는 단체협약의 성립요건인 "서면 작성"과 "서명 또는 날인"의 의미를 검토하고, 사례에서 자필 서명만 있고 도장이 찍히지 않은 "노사합의서"가 법적 요건을 충족한 단체협약으로 인정될 수 있는지 논하시오.(25 점)

[예상][2][13.02-2]조합원 인준투표 부결이 단체협약의 성립 및 효력 발생에 미치는 영향

【문제 13.2】

<사례>

IT 솔루션 업체인 A 사의 노사는 수개월간의 교섭 끝에 2024 년도 임금 및 단체협약 갱신안에 합의하였다. A 사의 대표이사와 노동조합 B 의 위원장은 교섭 마지막 날 합의된 내용을 정리한 "노사합의서"를 작성하였다. 해당 합의서에는 임금 인상률, 복지 포인트 지급 등 핵심 사항이 명시되었고, 두 당사자는 합의서 끝부분에 각자의 이름을 타이핑한 후 도장을 찍는 대신 자필로 서명하였다. 그러나 이후 노동조합 B 의 내부 규약에 명시된 "조합원 찬반투표 (인준투표)" 과정에서 해당 합의안이 부결되자, 노동조합 B 는 "인준투표 부결로 인해 단체협약은 성립하지 않았으므로 재교섭을 해야 한다"고 주장하였다. 반면 A 사는 "이미 노사 대표자가 서명하여 합의가 완료되었으며, 서면으로 작성된 합의서는 명칭과 상관없이 단체협약으로서 효력이 있다"고 맞서고 있다. 또한 노동조합 B 의 일부 조합원들은 "서명만 있고 날인이 없으므로 노동조합법상 형식을 갖추지 못한 무효인 협약"이라고 주장하며 협약의 성립 자체를 부정하고 있다.

(물음 2) 노동조합 규약상 인준투표제가 존재하는 경우, 노사 대표자가 합의한 후 조합원 투표에서 부결된 사실이 단체협약의 성립 및 효력 발생에 어떠한 영향을 미치는지 판례의 입장을 중심으로 서술하시오.(25 점)

[예상][2][13.04-1]평화 의무의 개념, 근거 및 명시적 조항 부재 시 인정 여부

【문제 13.4】

<사례>

자동차 부품 제조업체인 C사와 노동조합 D는 2024년 1월 1일, 유효기간을 2년으로 하는 단체협약을 체결하였다. 해당 단체협약에는 임금 체계 개편과 복리후생 증진에 관한 상세한 합의 사항이 포함되어 있었다. 그러나 협약 체결 후 6개월이 지난 시점에서 인근 경쟁업체들의 임금이 대폭 인상되자, 노동조합 D는 "물가 상승과 주변 업체와의 형평성을 고려할 때 기존 협약에 명시된 임금 인상분은 현실적이지 않다"고 주장하며 추가적인 임금 인상을 요구하는 특별교섭을 신청하였다. C사가 "이미 유효한 단체협약이 존재하므로 차기 갱신 시점까지는 임금 조건을 변경할 수 없다"며 교섭을 거부하자, 노동조합 D는 조합원 찬반투표를 거쳐 전면 파업에 돌입하였다. 이에 C사는 노동조합 D의 파업이 단체협약상 명시적인 쟁의행위 금지 조항은 없더라도 단체협약의 본질상 인정되는 평화의무를 위반한 불법 쟁의행위라고 주장하며, 노동조합을 상대로 손해배상을 청구하고 쟁의행위 중단 가처분을 신청하였다.

(물음 1) 단체협약의 효력으로서 인정되는 "평화의무"의 개념과 근거를 서술하고, 사례와 같이 단체협약에 명시적인 평화유지 조항이 없는 경우에도 평화의무가 인정될 수 있는지 여부를 논하시오.(25 점)

[예상][2][13.04-2]평화의무 위반 쟁의행위의 정당성 유무 및 법적 책임

【문제 13.4】

<사례>

자동차 부품 제조업체인 C사와 노동조합 D는 2024년 1월 1일, 유효기간을 2년으로 하는 단체협약을 체결하였다. 해당 단체협약에는 임금 체계 개편과 복리후생 증진에 관한 상세한 합의 사항이 포함되어 있었다. 그러나 협약 체결 후 6개월이 지난 시점에서 인근 경쟁업체들의 임금이 대폭 인상되자, 노동조합 D는 "물가 상승과 주변 업체와의 형평성을 고려할 때 기존 협약에 명시된 임금 인상분은 현실적이지 않다"고 주장하며 추가적인 임금 인상을 요구하는 특별교섭을 신청하였다. C사가 "이미 유효한 단체협약이 존재하므로 차기 갱신 시점까지는 임금 조건을 변경할 수 없다"며 교섭을 거부하자, 노동조합 D는 조합원 찬반투표를 거쳐 전면 파업에 돌입하였다. 이에 C사는 노동조합 D의 파업이 단체협약상 명시적인 쟁의행위 금지 조항은 없더라도 단체협약의 본질상 인정되는 평화의무를 위반한 불법 쟁의행위라고 주장하며, 노동조합을 상대로 손해배상을 청구하고 쟁의행위 중단 가처분을 신청하였다.

(물음 2) 노동조합 D가 유효기간 중에 임금 인상을 요구하며 파업을 실시한 행위가 평화의무 위반에 해당하는지 판단하고, 만약 평화의무 위반이 인정된다면 그 쟁의행위의 정당성 유무 및 노동조합이 부담하게 될 법적 책임에 대하여 설명하시오.(25 점)

[예상][2][13.07-1]사업장 단위 효력확장 제도의 의의, 취지 및 생산직 비조합원에 대한 요건 충족 여부

【문제 13.7】

<사례>

금속가공업을 영위하는 A사는 상시 200 명의 근로자를 고용하고 있다. A사에는 생산직 근로자 160 명을 조직대상으로 하는 B 노동조합이 결성되어 있으며, B 노동조합에는 전체 생산직 근로자 중 130 명이 가입해 있다. 나머지 생산직 근로자 30 명은 어떠한 노동조합에도 가입하지 않은 비조합원이다. A사와 B 노동조합은 2024 년 임금교섭을 통해 전년도 대비 기본급 5% 인상 및 경영성과급 200% 지급을 골자로 하는 단체협약을 체결하였다. 이후 비조합원인 생산직 근로자 30 명은 해당 단체협약의 내용이 자신들에게도 적용되어야 한다고 주장하며 소급분 지급을 요구하였다. 반면 A사는 해당 단체협약은 B 노동조합원에게만 적용되는 것이 원칙이며, 비조합원인 30 명은 개별 근로계약에 따라 임금이 결정되어야 한다고 맞서고 있다. 또한 A사에는 사무직 근로자 40 명이 별도로 근무하고 있으며, 이들 역시 단체협약의 효력확장이 자신들에게도 미치는지에 대해 관심을 보이고 있다.

(물음 1) 노동조합 및 노동관계조정법 제 35 조에서 규정하는 사업장 단위의 효력확장 제도의 의의 및 취지를 설명하고, 사례의 생산직 비조합원 30 명에게 B 노동조합의 단체협약 효력이 확장되기 위한 요건(동종의 근로자 및 상시 사용되는 근로자 수 산정 기준)을 갖추었는지 판단하시오.(25 점)

[예상][2][13.07-2]사무직 근로자에 대한 효력확장 여부 및 확장의 범위(채무적 부분 포함 여부)

【문제 13.7】

<사례>

금속가공업을 영위하는 A사는 상시 200 명의 근로자를 고용하고 있다. A사에는 생산직 근로자 160 명을 조직대상으로 하는 B 노동조합이 결성되어 있으며, B 노동조합에는 전체 생산직 근로자 중 130 명이 가입해 있다. 나머지 생산직 근로자 30 명은 어떠한 노동조합에도 가입하지 않은 비조합원이다. A사와 B 노동조합은 2024 년 임금교섭을 통해 전년도 대비 기본급 5% 인상 및 경영성과급 200% 지급을 골자로 하는 단체협약을 체결하였다. 이후 비조합원인 생산직 근로자 30 명은 해당 단체협약의 내용이 자신들에게도 적용되어야 한다고 주장하며 소급분 지급을 요구하였다. 반면 A사는 해당 단체협약은 B 노동조합원에게만 적용되는 것이 원칙이며, 비조합원인 30 명은 개별 근로계약에 따라 임금이 결정되어야 한다고 맞서고 있다. 또한 A사에는 사무직 근로자 40 명이 별도로 근무하고 있으며, 이들 역시 단체협약의 효력확장이 자신들에게도 미치는지에 대해 관심을 보이고 있다.

(물음 2) 만약 생산직 비조합원들에게 효력확장이 인정된다면, 사무직 근로자 40 명에게도 해당 단체협약의 효력이 미칠 수 있는지 여부를 동종 근로자성 판단 기준을 중심으로 논하시오. 또한 효력확장이 인정되는 경우 확장의 범위에 채무적 부분도 포함되는지 여부를 서술하시오.(25 점)

[예상][2][14.07-1]쟁의행위의 정당성 결여 판단 및 민사상 손해배상 책임의 주체와 책임 성질 검토

【문제 14.7】

<사례>

자동차 부품 제조업체인 A사의 노동조합 B는 2024년 임금협상이 결렬되자 노동위원회 조정절차를 거치지 않은 채 전면 파업에 돌입하였다. 이 과정에서 B 노동조합의 위원장 C와 간부들은 조합원들을 독려하며 사업장 내 주요 생산라인을 점거하였고, 이로 인해 A사는 10일간 공장 가동이 중단되어 막대한 영업손실과 고정비 지출 등의 손해를 입었다. 파업 종료 후 A사는 B 노동조합과 위원장 C, 그리고 파업에 단순히 가담한 조합원 D를 상대로 손해배상청구 소송을 제기하였다. A사는 파업으로 인한 총 손해액 10억 원에 대해 피고들이 공동불법행위자로서 연대하여 배상할 것을 주장하고 있다. 한편, 조합원 D는 본인은 노동조합의 지시에 따라 단순히 파업에 참여했을 뿐이므로 개별적인 배상책임이 없거나, 책임이 있더라도 위원장 C와 동일한 수준의 책임을 지는 것은 부당하다고 항변한다. 또한 노동조합 B는 이번 파업이 근로조건 개선을 위한 것이었으므로 불법성이 조각된다고 주장한다.

(물음 1) 사례에서의 쟁의행위가 정당성을 상실했는지 여부를 절차적·수단적 측면에서 검토하고, 이로 인해 발생하는 민사상 손해배상책임의 주체 및 책임의 성질에 대하여 논하시오.(25 점)

[예상][2][14.07-2]책임 제한의 개별화 원칙 적용 여부와 구체적인 판단 기준 서술

【문제 14.7】

<사례>

자동차 부품 제조업체인 A사의 노동조합 B는 2024년 임금협상이 결렬되자 노동위원회 조정절차를 거치지 않은 채 전면 파업에 돌입하였다. 이 과정에서 B노동조합의 위원장 C와 간부들은 조합원들을 독려하며 사업장 내 주요 생산라인을 점거하였고, 이로 인해 A사는 10일간 공장 가동이 중단되어 막대한 영업손실과 고정비 지출 등의 손해를 입었다. 파업 종료 후 A사는 B노동조합과 위원장 C, 그리고 파업에 단순히 가담한 조합원 D를 상대로 손해배상청구 소송을 제기하였다. A사는 파업으로 인한 총 손해액 10억 원에 대해 피고들이 공동불법행위자로서 연대하여 배상할 것을 주장하고 있다. 한편, 조합원 D는 본인은 노동조합의 지시에 따라 단순히 파업에 참여했을 뿐이므로 개별적인 배상책임이 없거나, 책임이 있더라도 위원장 C와 동일한 수준의 책임을 지는 것은 부당하다고 항변한다. 또한 노동조합 B는 이번 파업이 근로조건 개선을 위한 것이었으므로 불법성이 조각된다고 주장한다.

(물음 2) 대법원 판례의 태도에 비추어 공동불법행위자인 노동조합과 개별 조합원(C, D)의 손해배상책임 범위를 정함에 있어 "책임 제한의 개별화" 원칙이 적용되는지 여부와 그 구체적인 판단 기준을 서술하시오.(25 점)

[예상][2][14.08-1]정당한 쟁의행위 기간 중 가족수당 및 근속수당 지급 의무에 대한 무노동 무임금 원칙 적용 분석

【문제 14.8】

<사례>

금속가공업체인 A 사의 노동조합 B 는 임금 인상을 요구하며 2024 년 5 월 1 일부터 5 월 31 일까지 한 달간 전면 파업을 실시하였다. 이번 파업은 노동위원회의 조정절차를 거치고 찬반투표를 통과하는 등 모든 법적 절차를 준수한 정당한 쟁의행위였다. 파업이 종료된 후, 노동조합 B 는 "쟁의행위 기간은 근로계약관계가 유지되는 상태이므로, 근로를 제공하지 못했더라도 생계 유지를 위해 가족수당과 근속수당은 지급되어야 한다"고 주장하며 A 사에 해당 수당의 지급을 요구하였다. 반면 A 사는 "무노동 무임금 원칙에 따라 파업 기간에 대한 임금은 일절 지급할 수 없다"고 맞서고 있다. 한편, A 사는 파업 종료 후 연말에 근로자들의 연차유급휴가를 산정하는 과정에서, 파업에 참여했던 근로자들의 파업 기간을 결근으로 처리하여 연차휴가 발생 여부를 판단하려 한다. 또한, 쟁의행위 기간 중 업무지시 불이행 등으로 정당하게 정직 처분을 받은 기간이 포함된 근로자에 대해서도 해당 기간을 어떻게 처리할지 논란이 되고 있다.

(물음 1) 정당한 쟁의행위 기간 중 임금 청구권에 관한 무노동 무임금 원칙의 적용 범위와 관련하여, 노동조합 B 가 주장하는 가족수당 및 근속수당의 지급 의무 여부를 대법원 판례의 법리에 따라 논하시오.(25 점)

[예상][2][14.08-2]쟁의행위 및 징계(정직) 기간의 연차휴가 산정 시 출근지수 처리 방식 검토

【문제 14.8】

<사례>

금속가공업체인 A 사의 노동조합 B 는 임금 인상을 요구하며 2024 년 5 월 1 일부터 5 월 31 일까지 한 달간 전면 파업을 실시하였다. 이번 파업은 노동위원회의 조정절차를 거치고 찬반투표를 통과하는 등 모든 법적 절차를 준수한 정당한 쟁의행위였다. 파업이 종료된 후, 노동조합 B 는 "쟁의행위 기간은 근로계약관계가 유지되는 상태이므로, 근로를 제공하지 못했더라도 생계 유지를 위해 가족수당과 근속수당은 지급되어야 한다"고 주장하며 A 사에 해당 수당의 지급을 요구하였다. 반면 A 사는 "무노동 무임금 원칙에 따라 파업 기간에 대한 임금은 일절 지급할 수 없다"고 맞서고 있다. 한편, A 사는 파업 종료 후 연말에 근로자들의 연차유급휴가를 산정하는 과정에서, 파업에 참여했던 근로자들의 파업 기간을 결근으로 처리하여 연차휴가 발생 여부를 판단하려 한다. 또한, 쟁의행위 기간 중 업무지시 불이행 등으로 정당하게 정직 처분을 받은 기간이 포함된 근로자에 대해서도 해당 기간을 어떻게 처리할지 논란이 되고 있다.

(물음 2) 정당한 쟁의행위 기간이 연차유급휴가 산정을 위한 "출근지수" 계산 시 어떻게 처리되어야 하는지 설명하고, 만약 쟁의행위 기간 중 발생한 정당한 징계(정직) 기간이 있다면 이 기간의 처리 방식과 차이점을 서술하시오.(25 점)

[예상][2][14.09-1]안전보호시설의 정의와 쟁의행위 제한 취지 및 중앙제어실 파업 동참 행위의 정당성 판단

【문제 14.9】

<사례>

정유 및 석유화학 제품을 생산하는 C사는 대규모 공정 설비를 운영하고 있으며, 이 설비는 가동이 중단될 경우 고온·고압의 반응기 내 물질이 굳거나 폭발할 위험이 있어 세심한 유지관리가 필수적이다. C사의 노동조합 D는 단체협약 갱신을 위한 교섭이 결렬되자 파업을 선언하였다. 파업이 시작되자 노동조합 D는 안전보호시설인 중앙제어실과 비상 가동 설비의 운영을 담당하는 인력까지 모두 파업에 동참하도록 지시하였다. 이에 C사는 해당 시설의 중단은 인명 사고와 환경 오염으로 이어질 수 있다고 경고하며 중지할 것을 통고하였으나, 노동조합 D는 쟁의행위의 실효성을 높이기 위해 이를 거부하였다. 한편, C사는 노동조합 및 노동관계조정법상 "필수공익사업"에 해당하지는 않으나, 해당 사업장 내의 특정 업무가 중단될 경우 공중의 일상생활에 현저한 지장을 초래할 수 있다고 판단하여 독자적으로 "필수유지업무"를 지정하고 조합원들의 업무 복귀를 명령하였다. 노동조합 D는 필수공익사업이 아닌 일반 사업장에서 사용자가 일방적으로 필수유지업무를 지정하여 쟁의권을 제한하는 것은 위법하다고 주장하고 있다.

(물음 1) 노동조합법상 안전보호시설의 정의 및 쟁의행위 제한의 취지를 설명하고, 위 사례에서 노동조합 D가 중앙제어실 운영 인력까지 파업에 동참시킨 행위가 정당한지 여부를 판단하시오.(25 점)

[예상][2][14.09-2]필수유지업무 제도의 적용 범위·절차 및 일반 사업장에서의 사용자 일방 지정 가능성

【문제 14.9】

<사례>

정유 및 석유화학 제품을 생산하는 C사는 대규모 공정 설비를 운영하고 있으며, 이 설비는 가동이 중단될 경우 고온·고압의 반응기 내 물질이 굳거나 폭발할 위험이 있어 세심한 유지관리가 필수적이다. C사의 노동조합 D는 단체협약 갱신을 위한 교섭이 결렬되자 파업을 선언하였다. 파업이 시작되자 노동조합 D는 안전보호시설인 중앙제어실과 비상 가동 설비의 운영을 담당하는 인력까지 모두 파업에 동참하도록 지시하였다. 이에 C사는 해당 시설의 중단은 인명 사고와 환경 오염으로 이어질 수 있다고 경고하며 중지할 것을 통고하였으나, 노동조합 D는 쟁의행위의 실효성을 높이기 위해 이를 거부하였다. 한편, C사는 노동조합 및 노동관계조정법상 "필수공익사업"에 해당하지는 않으나, 해당 사업장 내의 특정 업무가 중단될 경우 공중의 일상생활에 현저한 지장을 초래할 수 있다고 판단하여 독자적으로 "필수유지업무"를 지정하고 조합원들의 업무 복귀를 명령하였다. 노동조합 D는 필수공익사업이 아닌 일반 사업장에서 사용자가 일방적으로 필수유지업무를 지정하여 쟁의권을 제한하는 것은 위법하다고 주장하고 있다.

(물음 2) 노동조합법상 "필수유지업무" 제도의 적용 범위와 결정 절차를 서술하고, 필수공익사업이 아닌 일반 사업장인 C사에서 사용자가 일방적으로 필수유지업무를 지정하여 파업 참여를 제한할 수 있는지 논하시오.(25 점)

[예상][2][15.03-1]유니온 쉘 조항의 성립 요건 및 소수 노조 조합원에 대한 효력 범위

【문제 15.3】

<사례>

자동차 부품 제조업체인 A사는 소속 근로자 500명 중 350명이 가입된 B노동조합과 단체협약을 체결하면서 "근로자는 고용됨과 동시에 B노동조합의 조합원이 되어야 하며, 조합에서 제명되거나 탈퇴한 자에 대하여 회사는 즉시 해고하여야 한다"는 내용의 유니온 쉘(Union Shop) 조항을 삽입하였다. 당시 A사에는 B노동조합 외에 근로자 40명이 가입된 C노동조합이 이미 별도로 조직되어 활동 중이었다. 이후 평소 B노동조합의 운영 방식에 불만을 품고 있던 근로자 甲은 B노동조합을 탈퇴하고 독자적인 신규 노동조합인 D를 설립하기 위해 준비에 착수하였다. 이에 B노동조합은 A사에 단체협약상의 유니온 쉘 조항을 근거로 甲을 해고할 것을 강력히 요구하였다. A사는 B노동조합과의 마찰을 피하기 위해 甲이 B노동조합을 탈퇴하였다는 이유만으로 甲에게 해고 통보를 하였다. 한편, C노동조합의 조합원인 乙에 대하여 B노동조합은 "乙 역시 우리 조합에 가입하지 않았으므로 유니온 쉘 조항에 따라 해고되어야 한다"고 주장하며 A사를 압박하고 있다.

(물음 1) 노동조합법상 유니온 쉘 조항이 유효하게 성립하기 위한 요건을 서술하고, 위 사례에서 B노동조합이 체결한 유니온 쉘 조항이 소수 노조인 C노동조합의 조합원 乙에게도 적용되어 해고의 근거가 될 수 있는지 논하시오.(25점)

[예상][2][15.03-2]탈퇴 후 신규 노조 설립 준비 중인 근로자에 대한 해고의 부당노동행위 및 부당해고 판단

【문제 15.3】

<사례>

자동차 부품 제조업체인 A사는 소속 근로자 500명 중 350명이 가입된 B노동조합과 단체협약을 체결하면서 "근로자는 고용됨과 동시에 B노동조합의 조합원이 되어야 하며, 조합에서 제명되거나 탈퇴한 자에 대하여 회사는 즉시 해고하여야 한다"는 내용의 유니온 스톱(Union Shop) 조항을 삽입하였다. 당시 A사에는 B노동조합 외에 근로자 40명이 가입된 C노동조합이 이미 별도로 조직되어 활동 중이었다. 이후 평소 B노동조합의 운영 방식에 불만을 품고 있던 근로자 甲은 B노동조합을 탈퇴하고 독자적인 신규 노동조합인 D를 설립하기 위해 준비에 착수하였다. 이에 B노동조합은 A사에 단체협약상의 유니온 스톱 조항을 근거로 甲을 해고할 것을 강력히 요구하였다. A사는 B노동조합과의 마찰을 피하기 위해 甲이 B노동조합을 탈퇴하였다는 이유만으로 甲에게 해고 통보를 하였다. 한편, C노동조합의 조합원인 乙에 대하여 B노동조합은 "乙 역시 우리 조합에 가입하지 않았으므로 유니온 스톱 조항에 따라 해고되어야 한다"고 주장하며 A사를 압박하고 있다.

(물음 2) 노동조합을 탈퇴하여 새로운 노동조합을 조직하려 하거나 다른 노동조합에 가입한 근로자 甲을 유니온 스톱 조항에 근거하여 해고하는 것이 부당노동행위 및 부당해고에 해당하는지 여부를 판례의 견해를 중심으로 판단하시오.(25점)